課程名稱：刑法刑法28

00:00:03 - 00:00:05
好,那我們就繼續回來上課了,我們來看到68頁這邊的第五題,剛剛下課請同學來看的,68頁第五題。

00:00:10 - 00:00:12
68頁的第五題呢,我們之前在講行走的時候,當時主要是在講那個叫做「犯」的問題,那今天的話我們就來完整地看一下這個題目。

00:00:21 - 00:00:23
這一題當中啊,首先。

00:00:25 - 00:00:27
我們來看到正犯乙的部分。

00:00:27 - 00:00:28
來,乙犯什麼罪?

00:00:29 - 00:00:32
這一題的正犯以，以犯什麼罪？

00:00:33 - 00:00:39
以這裡第一個，他把他的小孩打到全身的瘀青。

00:00:39 - 00:00:41
所以第一個一定會有虐童286。

00:00:42 - 00:00:45
再來也會有什麼罪啊，傷害罪277都會有，知道嗎？

00:00:46 - 00:00:50
所以這個題目當中，以的部分有虐童，也有傷害。

00:00:50 - 00:00:58
虐童的部分你要講的是說，那本罪啊，要不要以這個凌虐行為具有長期性為必要，但現在實務說不用了嘛。

00:01:00 - 00:01:02
所以這個是虐童部分的考點。

00:01:02 - 00:01:07
好，所以這一題的話，你要先檢討說這個虐童的行為怎麼去評價，乙的部分呢，277還有286。

00:01:09 - 00:01:13
那最後也不要忘記，277跟286的競合關係。

00:01:13 - 00:01:19
到底是論277，論286，還是要想像競合從一重處斷，這個都可以去做討論。

00:01:19 - 00:01:21
這個是以的部分。

00:01:21 - 00:01:23
好，那假的部分呢？

00:01:25 - 00:01:27
這個假的部分我們以前講過哈。

00:01:27 - 00:01:30
假會不會成立傷害或虐童的教唆犯？

00:01:30 - 00:01:31
不會。

00:01:31 - 00:01:32
不會。

00:01:32 - 00:01:32
為什麼？

00:01:32 - 00:01:38
因為題目後面講說假哭到被打成那個樣子的比深，那個題目裡面說，他覺得深感欠揍。

00:01:39 - 00:01:43
這個很明顯，假哭沒有教唆的故意。

00:01:44 - 00:01:45
題目這樣寫的要相信，知道嗎？

00:01:45 - 00:01:47
甲深感歉疚，那就代表甲沒有教唆的故意。

00:01:48 - 00:01:53
你不要跟我說，那個教唆看到屁孩被打爆應該很爽吧，怎麼會沒有教唆的故意？

00:01:54 - 00:01:55
不要這樣去理解，知道嗎？

00:01:55 - 00:01:57
題目裡面說深感歉疚，他就是真的深感歉疚。

00:01:58 - 00:02:00
所以這一題當中甲，確實

00:02:00 - 00:02:01
也是沒有教唆的故意,

00:02:01 - 00:02:05
所以甲對那個屁孩被打爆的部分甲只能論什麼呢?

00:02:06 - 00:02:08
傷，那個過失傷害284,

00:02:08 - 00:02:08
知道嗎?

00:02:08 - 00:02:13
這裡的話，甲只能論284的過失傷害罪

00:02:13 - 00:02:14
只能論284喔。

00:02:15 - 00:02:20
好,所以這個是我們第五題,大概在考的是這個東西。

00:02:20 - 00:02:22
那上面的第二題也是類似的案例。

00:02:23 - 00:02:24
但第二題更難,

00:02:25 - 00:02:26
第二題更麻煩。

00:02:26 - 00:02:28
因為上面的第二題當中,

00:02:30 - 00:02:37
你看哦，甲不阻止他的同居人去虐待甲自己的小孩。

00:02:38 - 00:02:44
所以這裡的話，甲的問題會牽涉到說這裡是殺人故意，還是隻是虐童故意，會涉及到這個問題。

00:02:45 - 00:02:47
然後這裡還會涉及到說，

00:02:49 - 00:02:53
這一題很，這個寫完，大概三四面以上啦，這個我不信25分寫得完。

00:02:54 - 00:02:58
這一題，第一個我們會說有殺人故意跟傷害故意的區分。

00:02:58 - 00:03:41
那除此之外的話呢，

00:03:41 - 00:03:45
如果你認為甲他只有虐童故意的話，

00:03:45 - 00:03:52
這裡還會牽涉到一個問題是，那甲要論虐童罪的不作為正犯或者是幫助犯。

00:03:53 - 00:03:56
所以這一題它同時考到了虐童行為。

00:03:57 - 00:03:58
跟另外一個刑總的問題。

00:03:59 - 00:04:00
有保證人

00:04:00 - 00:04:00
接下來我們來看到自由法益的犯罪

00:04:03 - 00:04:03
291頁，來看到自由的法益

00:04:57 - 00:04:59
好，在自由法益的犯罪當

00:05:00 - 00:05:01
中呢,我們先來看到這個體系圖

00:05:02 - 00:05:08
自由法益啊,是一個在我們刑法分則當中,它的編排比較奇怪的一組犯罪

00:05:08 - 00:05:15
因為一般來說在刑法分則裡面,一個罪章當中的第一個條文,往往會是它的基本規定

00:05:16 - 00:05:19
可是你看到自由法益的犯罪當中,它的第一個條文是什麼罪

00:05:20 - 00:05:23
那個296叫使人為奴隸罪

00:05:23 - 00:05:26
你怎麼看都覺得這一條不像基本規定，對不對？

00:05:26 - 00:05:27
沒有錯，所以很奇怪喔。

00:05:27 - 00:05:30
自由法益當中的第一條竟然不是基本規定。

00:05:30 - 00:05:35
自由法益當中的基本規定在304條，在強制罪。

00:05:36 - 00:05:40
其實強制罪才是自由法益的犯罪當中一切的根本規定。

00:05:40 - 00:05:41
好，為什麼呢？

00:05:42 - 00:05:44
你就想，使人為奴隸，是不是在強制他？

00:05:45 - 00:05:46
對啊，沒有錯啊。

00:05:47 - 00:05:50
還有，剝奪其行動自由，是不是在強制這個被害人？

00:05:51 - 00:05:52
對啊，也是啊。

00:05:53 - 00:05:58
所以其實在自由法益的犯罪當中，一切的基本規定叫做強制罪

00:05:58 - 00:06:00
所以我們這裡的話呢，會以

00:06:00 - 00:06:04
先從搶奪罪這來講起，因為啊，它才是最根本的條文。

00:06:04 - 00:06:07
好，那我們先來看一下這個體系圖。

00:06:08 - 00:06:10
我們先來看這個體系圖。

00:06:11 - 00:06:14
我們在學習強制罪的時候，要先有一個認知。

00:06:15 - 00:06:20
就是通說對我國的強制罪，並沒有在看我們304的文義。

00:06:21 - 00:06:23
這個是很多同學一開始學會有的困擾。

00:06:23 - 00:06:25
因為很多老師不會跟你講德國法的規定。

00:06:25 - 00:06:31
那我這邊就要跟同學講，通說的304是沒有在管條文的文義的。

00:06:31 - 00:06:36
通說的304，就是把德國刑法240複製貼上。

00:06:37 - 00:06:37
我知道就是這樣。

00:06:37 - 00:06:39
來，德國刑法240說的是什麼，我們來看到後面這邊。

00:06:42 - 00:06:45
這個在298頁的註16。

00:06:47 - 00:06:49
我們先看德國法的240在規定什麼。

00:06:49 - 00:06:50
這個我一定要講。

00:06:51 - 00:06:55
你看過德國刑法240條之後，你再來看通說的強制罪，你就會豁然開朗。

00:06:56 - 00:06:59
原來通說會這麼講，完全就是因為德國法這樣規定。

00:06:59 - 00:06:59
你看喔。

00:07:00 - 00:07:06
德國法240條說，非法使用暴力或以明顯的惡害，強迫他人為一定作為、容忍或不作為，處三年以下的自由刑或罰金。

00:07:09 - 00:07:14
然後第二項說以暴力或惡害威脅他人，只有在行為所追求的目的被認為是可非難時，

00:07:14 - 00:07:16
強制行為才具有違法性。

00:07:17 - 00:07:17
所以喔。

00:07:18 - 00:07:21
這個條文雖然跟我們的法律沒有太直接的關係，

00:07:21 - 00:07:24
可是通說在解釋強制的時候，其實講難聽一點。

00:07:25 - 00:07:31
就是拿立可白把我們的304塗掉，然後把德國刑法240的中譯本抄上去，其實就是這樣。

00:07:32 - 00:07:37
所以我們一開始在學強制的時候，要腦中先有德國刑法240的規定。

00:07:37 - 00:07:42
你知道了德國刑法怎麼規定的時候，你就可以順勢瞭解為什麼通說會做這樣的解釋。

00:07:42 - 00:07:44
所以你來對照我們的體系圖喔。

00:07:46 - 00:07:46
強制。

00:07:46 - 00:07:48
罪的行為叫做強暴跟脅迫，這個沒有疑問。

00:07:49 - 00:07:51
然後它的結果是什麼？

00:07:52 - 00:07:57
原本我們的條文說使人行無義務之事或妨害其行使權利，對不對？

00:07:57 - 00:07:59
原本條文這樣說的，但通說沒有管它。

00:08:00 - 00:08:00
通說在這裡的結果變成什麼呢？

00:08:02 - 00:08:05
作為容忍或不作為，從哪來的，從德國刑法來的。

00:08:07 - 00:08:09
所以通說的強制罪我們是有這個觀念哈。

00:08:10 - 00:08:14
通說的強制罪的構成要件，就是直接參考德國刑法的240。

00:08:15 - 00:08:20
所以是怎麼樣，強暴脅迫使為一定的作為容忍或不作為。

00:08:20 - 00:08:26
然後同學以前有學過刑法的話，一定聽過一件事，說強制罪是開放性構成要件。

00:08:28 - 00:08:31
構成要件該當之後，不會推定違法。

00:08:31 - 00:08:34
反而在違法性的地方，我們要做正面的審查。

00:08:35 - 00:08:38
這個說法哪來的，一樣是德國刑法240條來的。

00:08:38 - 00:08:46
因為德國刑法240條第二項說，只有強制行為所追求的目的被認為是可非難的時候，那個強制行為才具有違法性。

00:08:46 - 00:08:48
看到沒有，又是240條第二項。

00:08:49 - 00:08:57
所以通說講強制罪是開放性構成要件，然後強制罪該當之後，他不會推定違法，要在違法性這邊做正面的審查。

00:08:57 - 00:09:01
完全就是德國刑法240第二項的。

00:09:01 - 00:09:02
複製貼上。

00:09:02 - 00:09:05
所以我們一開始在學強制的時候，要有這個觀念，知道嗎？

00:09:05 - 00:09:07
他就是從德國刑法來的。

00:09:08 - 00:09:09
好,所以各位就懂這個結構了。

00:09:09 - 00:09:11
構成要件再講一次是什麼?

00:09:11 - 00:09:15
強暴脅迫，使人為一定的作為容忍、不作為。

00:09:15 - 00:09:17
然後違法性會怎麼樣呢?

00:09:17 - 00:09:19
他不會推定違法。

00:09:19 - 00:09:22
所以違法性我們要做到正面的審查，OK喔。

00:09:22 - 00:09:23
好，那我們就來看一下喔。

00:09:26 - 00:09:26
第一個來，什麼叫做脅迫？

00:09:27 - 00:09:28
什麼叫脅迫？

00:09:29 - 00:09:31
脅迫的話，就是一種條件句。

00:09:32 - 00:09:36
你不怎麼樣的話，我就會讓你變得比現在更糟糕，這個叫做脅迫。

00:09:38 - 00:09:40
所以脅迫在認定上應該比較不會有疑問。

00:09:41 - 00:09:44
那學者通常是參考德國法，在這邊加上一個要件了。

00:09:44 - 00:09:47
叫做那個脅迫必須要有可感受性。

00:09:48 - 00:09:49
什麼意思呢？

00:09:49 - 00:09:51
假設他外觀上來說是一個惡害。

00:09:52 - 00:09:58
可是如果這個惡害很明顯，對一般人來說，它不算是個什麼惡害，你不要去理他就好了。

00:10:00 - 00:10:02
這個東西呢，就不能認為是脅迫。

00:10:02 - 00:10:03
好，比如說，

00:10:05 - 00:10:07
如果路博彥威脅我，

00:10:07 - 00:10:11
他說，你不去跟一谷打一炮的話，我就跟你絕交。

00:10:12 - 00:10:12
這個是不是脅迫？

00:10:13 - 00:10:14
外觀上來說是啊，對不對？

00:10:15 - 00:10:15
可是我不要理他，

00:10:16 - 00:10:18
我頂多損失一個朋友，不會怎麼樣吧。

00:10:18 - 00:10:21
所以這種情況的話，就在通說來看，它就並不是脅迫。

00:10:22 - 00:10:25
好，再來第二個，什麼叫做強暴？

00:10:26 - 00:10:28
強暴我們講，它是一種暴力的使用。

00:10:28 - 00:10:32
那你看哦，強暴在解釋上會有下面的問題。

00:10:32 - 00:10:34
首先第一個，叫做有形的暴力。

00:10:34 - 00:10:38
也就是有一個具體的攻擊行為存在，這個叫有形的暴力。

00:10:38 - 00:10:44
有形的暴力，如果直接作用在被害人的人生上的話，

00:10:44 - 00:10:46
這個確實是一種強暴。

00:10:46 - 00:10:46
這個沒有疑問。

00:10:47 - 00:10:48
我揍你一拳這一種，這個叫強暴。

00:10:49 - 00:10:50
確實沒有疑問。

00:10:50 - 00:10:52
好，那會有疑問的是圈圈二，

00:10:52 - 00:10:55
沒有直接作用於人生的話呢，

00:10:56 - 00:10:57
這裡通說說了，

00:10:57 - 00:11:00
要對人生產生強制的影響。

00:11:01 - 00:11:02
這個什麼意思？

00:11:03 - 00:11:04
我們講同樣是暴行，

00:11:05 - 00:11:06
同樣的攻擊行為是這樣子。

00:11:07 - 00:11:12
有些暴行叫做對被害人的人生產生了強制的影響，

00:11:12 - 00:11:17
但有些暴行呢，它只是對被害人形成一種心理上面的壓力。

00:11:18 - 00:11:21
德國學說通常會舉這兩個案例來對比，各位感受一下。

00:11:22 - 00:11:27
來，比如說有一個政治人物，他去大學的校園當中演講。

00:11:28 - 00:11:32
那這個政治人物的立場可能並不受到普遍大學生的歡迎，

00:11:32 - 00:11:35
所以這個政治人物在演講的時候呢，

00:11:35 - 00:11:39
臺下的同學不想聽嘛，就在下面製造噪音。

00:11:39 - 00:11:40
比如說拍桌子,

00:11:41 - 00:11:45
比如說用手機放一些聲音，甚至可能用手機放A片調到最大聲這樣,

00:11:45 - 00:11:47
影響這個政治人物的形象。

00:11:47 - 00:11:51
那這個政治人物也覺得很煩，臺下這樣一直鼓譟，他怎麼講？

00:11:51 - 00:11:54
他覺得算了算了，我不想講了，就下臺了。

00:11:54 - 00:11:57
這樣的情形，臺下的人有沒有算是性騷擾？

00:11:58 - 00:12:00
沒有，這種不算，為什麼？

00:12:00 - 00:12:01
因為這一種情況，

00:12:02 - 00:12:03
拍桌或者是製造噪音，

00:12:04 - 00:12:09
這個確實會對相對人形成一種心理上的壓力沒有錯。

00:12:09 - 00:12:12
可是相對人如果真的要講，可不可以繼續講？

00:12:12 - 00:12:12
可以啊。

00:12:12 - 00:12:13
對不對？

00:12:13 - 00:12:14
如果他的心理夠堅強的話，

00:12:14 - 00:12:16
他也可以不要理會繼續講啊。

00:12:16 - 00:12:17
所以這種情況的話呢,

00:12:17 - 00:12:19
我們會說它只是一個心理上的壓力而已,

00:12:20 - 00:12:22
它還不構成實際的影響。

00:12:22 - 00:12:23
那怎麼樣才算呢?

00:12:23 - 00:12:27
那如果是大學生為了要迫使教授停止演講,

00:12:27 - 00:12:29
拿那種選舉用的麥克

00:12:29 - 00:12:30
不是麥克風，

00:12:30 - 00:12:31
那個叫喇叭，

00:12:31 - 00:12:33
有一種好像裡面有瓦斯那種，

00:12:33 - 00:12:34
按下去會叭很大聲有沒有？

00:12:34 - 00:12:35
那一種,

00:12:35 - 00:12:35
應該有看過吧,

00:12:36 - 00:12:37
選舉的時候大家會拿那一種,

00:12:37 - 00:12:41
他拿那個喇叭在政治人物的耳朵旁邊可能30公分處這樣壓。

00:12:41 - 00:12:42
那這個人,

00:12:42 - 00:12:43
人的本能嘛,

00:12:44 - 00:12:45
聽到那麼強烈的噪音,

00:12:45 - 00:12:46
耳膜都快破了,

00:12:46 - 00:12:47
他怎麼講下去,

00:12:47 - 00:12:47
對不對?

00:12:48 - 00:12:49
如果是用這種方式，

00:12:50 - 00:12:52
使這個政治人物停止演講的話，

00:12:53 - 00:12:54
那就是我們所說的，

00:12:55 - 00:12:57
對人生產生強烈的影響，

00:12:58 - 00:12:58
這個就算。

00:12:58 - 00:12:58
知道嗎？

00:12:59 - 00:13:18
所以大概可以

00:13:18 - 00:13:40
感覺到差異吧。

00:13:40 - 00:13:42
一個只是純粹的心理壓力，

00:13:43 - 00:13:43
但另外一個是，

00:13:44 - 00:13:45
那個聲音一來，

00:13:46 - 00:13:48
我們生物本能上就不可能讓行為再繼續

00:13:48 - 00:13:49
那一種的話呢

00:13:49 - 00:13:51
就是我們所謂強固的影響。

00:13:52 - 00:13:52
好,

00:13:52 - 00:13:55
那我們來看到293頁這邊。

00:13:57 - 00:13:59
這個強制的影響,

00:13:59 - 00:14:00
我們來看一下食物鏈解的觀點。

00:14:00 - 00:14:03
小偷想來偷小明的車,小偷偷不到,小偷也很生氣,

00:14:03 - 00:14:06
小偷就幫小明家的車上加了六道鎖,上面寫說呢,看你怎麼騎,

00:14:06 - 00:14:08
小明更氣了。

00:14:08 - 00:14:12
這樣的案例當中，那個小偷會不會成立強制罪？

00:14:13 - 00:14:17
幫別人的腳踏車加第六道鎖，這個算不算是強制罪？

00:14:17 - 00:14:19
如果照實務見解的話不算。

00:14:20 - 00:14:20
為什麼？

00:14:20 - 00:14:25
因為實務說，如果你做的是這一種非攻擊於人身的暴行。

00:14:26 - 00:14:28
你要當著被害人的面做,

00:14:28 - 00:14:32
這才叫做對人身有產生強制的影響,

00:14:32 - 00:14:33
照實務來說不算，你知道嗎？

00:14:34 - 00:14:35
當然照學說也不會算啊,

00:14:35 - 00:14:38
因為照學說來講的話，你沒有當著被害人的面做,

00:14:38 - 00:14:39
那就怎麼樣呢？

00:14:39 - 00:14:42
那就不可能對人身產生強制的影響嘛，

00:14:42 - 00:14:42
對不對？

00:14:43 - 00:14:45
你只是要騎車沒有辦法騎，心裡覺得很幹，

00:14:45 - 00:14:46
那個不叫做強制的影響。

00:14:47 - 00:14:53
所以這種案例呢，學說還有實務都認為不會成立，只是各自的理由有點不太一樣。

00:14:55 - 00:14:58
那接著的話，我們來看到另外幾個案例。

00:15:40 - 00:15:41
294頁。

00:15:42 - 00:15:44
我們來看到另外幾個案例喔。

00:15:44 - 00:15:46
尤其是這兩個，製造噪音的案例。

00:15:46 - 00:15:49
敲地板讓鄰居無法入睡,

00:15:49 - 00:15:50
這個是真實發生過的。

00:16:00 - 00:16:01
一定是樓上,

00:16:01 - 00:16:02
除非那個聲音真的很明顯,

00:16:03 - 00:16:04
比如說樓上小孩在跑,

00:16:04 - 00:16:07
你可以清楚地聽到那個聲音從客廳跑到房間

00:16:07 - 00:16:07
除非是那樣

00:16:07 - 00:16:09
那樣可能比較沒有疑問

00:16:09 - 00:16:11
否則如果只是單純的這種撞擊聲

00:16:12 - 00:16:13
真的不見得是正樓上

00:16:14 - 00:16:15
甚至有些撞擊聲,

00:16:16 - 00:16:18
那可能還不是直接人為的,

00:16:18 - 00:16:19
那可能叫水錘效應,

00:16:20 - 00:16:20
不知道同學有沒有聽過,

00:16:21 - 00:16:21
水錘是這樣啦,

00:16:22 - 00:16:23
你就想像，

00:16:24 - 00:16:25
水在水管當中高速的流動，

00:16:26 - 00:16:27
當你把水龍頭關掉的時候，

00:16:28 - 00:16:30
是不是高速流動的水被擋住了，

00:16:30 - 00:16:32
那它是不是會撞擊水管產生一個力道？

00:16:32 - 00:16:33
會產生一個碰的聲音,

00:16:33 - 00:16:34
沒錯,

00:16:34 - 00:16:35
那個叫水錘效應。

00:16:35 - 00:16:39
有些你聽到的撞擊聲也可能是水錘效應的關係。

00:16:40 - 00:16:42
那還有以前也有學生跟我說,

00:16:43 - 00:16:46
說他經常聽到樓上有彈珠掉落的聲音,

00:16:46 - 00:16:48
那他原本也沒有想太多,

00:16:48 - 00:16:51
想說可能是樓上的小朋友喜歡玩彈珠,

00:16:51 - 00:16:54
結果後來有一天知道原來樓上住的是一個老阿嬤,

00:16:54 - 00:16:55
所以今天他覺得心裡發涼

00:16:55 - 00:16:56
想說奇怪,

00:16:56 - 00:16:58
阿嬤應該不會經常在地上玩彈珠吧,

00:16:58 - 00:17:12
是不是樓上

00:17:12 - 00:17:40
發生了什麼靈異事件?

00:17:40 - 00:17:40
沒有啦,

00:17:40 - 00:17:43
那好像也是某種熱脹冷縮的物理現象。

00:17:43 - 00:17:43
所以，

00:17:43 - 00:17:44
真的啦，

00:17:44 - 00:17:44
我跟你們說，

00:17:45 - 00:17:46
噪音不見得是正樓上，

00:17:47 - 00:17:49
而這些噪音也不見得是人為的。

00:17:49 - 00:17:51
真的先不用急著去找人家理論。

00:17:53 - 00:17:53
像我的話，

00:17:54 - 00:17:56
我都住頂樓，

00:17:56 - 00:17:56
真的，

00:17:56 - 00:17:59
我藉由這個機會跟同學分享一下。

00:17:59 - 00:18:00
我覺得頂樓真的很棒,

00:18:00 - 00:18:00
就是一直碰碰碰碰的聲音吼。

00:18:02 - 00:18:04
但你也不能叫人家不要用,所以後來我就覺得說不行不行吼。

00:18:06 - 00:18:07
我對噪音沒有什麼忍受性,所以我

00:18:07 - 00:18:12
就一定要住頂樓,頂樓真的超棒,因為住頂樓不會有人在上面吵我。

00:18:13 - 00:18:15
對啊,就很安靜啊,不會有人在上面吵我。

00:18:15 - 00:18:19
然後有些人會說,啊住頂樓,夏天不是很熱嗎？

00:18:20 - 00:18:21
對,可能會比較熱,沒有錯。

00:18:21 - 00:18:24
可是電費也沒有到多貴啊。

00:18:25 - 00:18:27
啊難道你住樓下,你就不會開冷氣嗎？

00:18:27 - 00:18:29
住頂樓所因此而增加的電費，

00:18:30 - 00:18:32
應該趨勢可數啦，那個不是什麼負擔啦。

00:18:32 - 00:18:35
然後還有人說頂樓地震的時候不是很可怕嗎？

00:18:36 - 00:18:37
啊可怕地震多久才一次啊？

00:18:38 - 00:18:39
那個不構成不買頂樓的原因啦。

00:18:40 - 00:18:42
還有人說那住頂樓的話，電梯壞掉怎麼辦？

00:18:43 - 00:18:45
啊你們社區電梯是每天都在壞掉嗎？

00:18:45 - 00:18:47
那應該也是好幾年才會遇到一次的事吧。

00:18:47 - 00:18:53
那些原因都是，我我不覺得那些原因會構成阻卻購買頂樓的事由，我認為不會。

00:18:54 - 00:18:55
我覺得頂樓真的很棒，知道嗎？

00:18:55 - 00:18:56
相信我哈。

00:18:56 - 00:18:57
以後你們要買房子，記得喔。

00:18:58 - 00:18:58
頂樓，對我來說

00:18:58 - 00:18:59
頂樓無敵，頂樓

00:19:00 - 00:19:01
沒有任何的缺點，頂樓超棒。

00:19:03 - 00:19:06
我真的很難想像，如果我住的房子不是頂樓，

00:19:07 - 00:19:10
然後樓上有小孩，兩個以上整天跑來跑去，

00:19:11 - 00:19:11
你要我怎麼住？

00:19:12 - 00:19:13
我真的會想殺人呢。

00:19:13 - 00:19:14
我真的無法忍受那種聲音喔。

00:19:15 - 00:19:16
所以頂樓真的很棒，推薦各位喔。

00:19:16 - 00:19:18
要買頂樓，知道嗎？要買頂樓喔。

00:19:20 - 00:19:21
那我就說喔，

00:19:21 - 00:19:23
我住頂樓，會不會聽到碰碰的聲音？

00:19:24 - 00:19:24
偶爾會。

00:19:25 - 00:19:26
對啊，偶爾還是會啊。

00:19:27 - 00:19:29
啊頂樓平臺就上面真的沒有人啊。

00:19:29 - 00:19:30
所以是怎樣，是

00:19:30 - 00:19:30
樓上阿飄喔。

00:19:31 - 00:19:31
不是啦，就那個

00:19:32 - 00:19:33
有些可能是水管的聲音，或者

00:19:34 - 00:19:36
可能是樓下的聲音這樣往上跑，這有可能的，知道嗎？

00:19:36 - 00:19:39
所以體不要都跟人家吵架哈，那我要講的是這種噪音的紛爭多數是這樣。

00:19:42 - 00:19:44
因為很多人沒有我剛說的那個嘗試，所以

00:19:45 - 00:19:48
當他聽到碰碰聲的時候，他就去找樓上理論。

00:19:49 - 00:19:50
樓上就說不是我。

00:19:51 - 00:19:53
啊樓下就更火，想說啊就是你，為什麼你不承認？

00:19:53 - 00:19:55
雙方的關係搞得很僵，那於是

00:19:55 - 00:19:58
樓上就會想，好嘛，你要誤賴是我製造噪音是不是，那我就

00:19:58 - 00:19:59
就每天敲給你聽。

00:20:00 - 00:20:00
好，怎麼樣？

00:20:01 - 00:20:03
這樣的情況，樓上的人會不會構成強制罪？

00:20:04 - 00:20:06
敲地板，影響樓下的睡眠。

00:20:06 - 00:20:09
或者是以前食物上也發生過一件事。

00:20:10 - 00:20:11
有人要跟鄰居吵架。

00:20:12 - 00:20:14
他就按鄰居的門鈴，這樣壓。

00:20:15 - 00:20:16
他壓著15分鐘不放。

00:20:17 - 00:20:21
就這樣壓著，他手都不會痠欸，壓15分鐘不放，直到警察來他才放手。

00:20:22 - 00:20:24
這樣的情況有沒有算強制？

00:20:24 - 00:20:26
我覺得這兩個案例幾乎是一樣的。

00:20:26 - 00:20:27
我會這樣分析。

00:20:28 - 00:20:30
這個是我個人的想法，給各位做參考。

00:20:31 - 00:20:34
我覺得這會跟按的時間跟敲的時間點有關。

00:20:34 - 00:20:35
好，怎麼說呢？

00:20:35 - 00:20:37
如果不是一般人睡眠的時間的話，

00:20:38 - 00:20:40
那確實它只是很吵很討厭,

00:20:40 - 00:20:42
還不會構成所謂強制的影響。

00:20:43 - 00:20:45
但如果是在別人睡眠的時間敲,

00:20:46 - 00:20:47
我會認為這個是強制的影響。

00:20:48 - 00:20:49
我不知道你們怎麼樣了,

00:20:50 - 00:20:51
至少我的經驗是這樣子。

00:20:53 - 00:20:54
我在睡覺的時候，

00:20:55 - 00:20:57
如果聽到這種敲擊的聲音，而且那個聲音很近，

00:20:58 - 00:20:59
我真的睡不著。

00:21:00 - 00:21:02
那個不是我的意志所能控制的。

00:21:02 - 00:21:05
因為有一個很近的撞擊聲，你的大腦裡面就好像有一個警鈴會響，

00:21:06 - 00:21:07
你怎麼睡，對不對？

00:21:07 - 00:21:08
門鈴也是啊。

00:21:09 - 00:21:11
如果我睡覺的時候有人按門鈴，

00:21:11 - 00:21:15
即使理智上告訴我說那個門鈴你不用去理它，你就好好睡。

00:21:15 - 00:21:16
但大腦不會聽你的話啊。

00:21:17 - 00:21:19
大腦就會覺得說外面有這個聲音啊，他就會把你叫醒啊。

00:21:20 - 00:21:21
那個叫做強制的影響。

00:21:21 - 00:21:22
知道嗎？

00:21:22 - 00:21:25
所以這種按門鈴的行為，這種敲地板的行為。

00:21:25 - 00:21:29
如果它的時間點是在別人睡覺的時間點的話,

00:21:29 - 00:21:32
那我確實會認為說這已經構成強制的影響。

00:21:33 - 00:21:35
但如果只是一般白天，不是睡覺的時點，

00:21:35 - 00:21:37
那你要說這個只是一個心理上的壓力，

00:21:38 - 00:21:39
那大概就還說得過去。

00:21:39 - 00:21:42
所以我認為說這兩個案例呢,會跟時間點有關。

00:21:43 - 00:21:43
好。

00:21:44 - 00:21:45
然後還有食物上發生過亂例,

00:21:46 - 00:21:48
趁別人上廁所忘記鎖門的時候而打開門板,

00:21:48 - 00:21:50
這個食物也說這個叫做強制。

00:21:51 - 00:21:53
當然這個有沒有算強制，我覺得會有一些討論的空間啦。

00:21:53 - 00:21:59
因為這一種瞬間式的突襲，它真的可以達到我們講這種強暴行為。

00:22:00 - 00:22:01
吧，我覺得可能會有疑問哦。

00:22:02 - 00:22:02
但不管怎麼樣。

00:22:03 - 00:22:07
括號裡面，如果是純粹精神化的暴力，這個東西不算是強暴哦。

00:22:09 - 00:22:11
精神化是這樣子。

00:22:11 - 00:22:13
比如說許哲天老師有舉個案例。

00:22:14 - 00:22:15
一對男女朋友。

00:22:16 - 00:22:18
或者是比如說就一男一女了。

00:22:19 - 00:22:23
男生想要女生接近他，但女生就是不想理那個男生。

00:22:23 - 00:22:27
於是男生就偷偷抱走女生養的狗。

00:22:27 - 00:22:31
然後男生跟女生說你的狗在我家了，你來我家聊天啊。

00:22:31 - 00:22:33
這樣子，這樣的行為算強暴嗎？

00:22:33 - 00:22:36
你可不可以把那個把狗抱走的那個行為評價成是一種強暴？

00:22:37 - 00:22:40
一般會講，這種就是所謂精神化的暴力。

00:22:40 - 00:22:47
因為這樣的行為呢,回到我們前面的標準,他有直接對被害人的身體產生強制的影響嗎?

00:22:47 - 00:22:48
當然沒有。

00:22:48 - 00:22:50
那只是一種心理上的壓力而已。

00:22:50 - 00:22:53
所以這種情況呢,就不能認為有強暴。

00:22:53 - 00:22:55
所以我們回到前面的標準就是說呢，

00:22:55 - 00:22:57
強暴行為必須要對

00:22:57 - 00:22:59
應該精確來說了。

00:22:59 - 00:23:07
強暴行為，如果沒有直接攻擊人身的話，那就必須要對人生產生強制的影響。

00:23:07 - 00:23:11
這才算，如果只是心理壓力的話，這個就不算是強暴。

00:23:14 - 00:23:16
好，然後強制罪它是一個地勢犯罪喔。

00:23:16 - 00:23:20
它只有強暴或脅迫，這兩者之一才可以。

00:23:20 - 00:23:24
所以下面寫說，如果是詐術或者是其他手段的話，

00:23:25 - 00:23:26
這個當然不算。

00:23:26 - 00:23:27
要強暴或脅迫。

00:23:27 - 00:23:28
來說什麼叫詐術啊。

00:23:29 - 00:23:32
用詐術使人行無義之勢，有可能喔。

00:23:32 - 00:23:35
所以以前我的，我念書的時候我做過這種事。

00:23:36 - 00:23:39
我還記得我以前在帶大一的行銷客服的時候，

00:23:40 - 00:23:42
期末考前一週其實原本沒有客服。

00:23:42 - 00:23:44
但學弟妹希望我幫他們做個複習。

00:23:45 - 00:23:47
我說好啊，那就沒問題啊，來做個複習啊。

00:23:47 - 00:23:49
我就上我們校務系統去找一間空教室。

00:23:50 - 00:23:52
結果找到那間空教室的時候啊，我發現不對耶。

00:23:53 - 00:23:56
那間空教室怎麼有裡面，怎麼裡面有同學在唸書。

00:23:57 - 00:23:58
那我就想說好，不然這樣。

00:24:00 - 00:24:01
那我就去那個,

00:24:01 - 00:24:03
我就進到空教室,

00:24:03 - 00:24:05
我就跟裡面的同學說，不好意思,

00:24:06 - 00:24:09
這個教室我們有借用喔，可不可以麻煩你們去其他地方唸書？

00:24:10 - 00:24:11
但其實我根本就沒有借教室。

00:24:11 - 00:24:12
我騙他們。

00:24:13 - 00:24:15
阿同學就會被騙啊,就會退出了。

00:24:15 - 00:24:16
這樣的話叫做什麼呢?

00:24:17 - 00:24:19
施用詐術使人行無義務之事。

00:24:19 - 00:24:20
我會不會成立犯罪?

00:24:20 - 00:24:23
不會，因為強制罪並沒有詐術這個選項。

00:24:24 - 00:24:25
好，然後這一條罪的結果，

00:24:26 - 00:24:26
我剛剛講了喔，

00:24:27 - 00:24:30
通說在看強制罪的結果的時候，

00:24:30 - 00:24:32
管你什麼有義務沒義務。

00:24:32 - 00:24:32
不管

00:24:33 - 00:24:34
通說看什麼呢？

00:24:34 - 00:24:36
作為容忍或不作為

00:24:36 - 00:24:37
通說看的是這個

00:24:38 - 00:24:39
使人為一定的作為

00:24:40 - 00:24:42
使人為一定的容忍或不作為。

00:24:42 - 00:24:43
它的概念是這樣子：

00:24:44 - 00:24:46
假設我看到有同學上課打瞌睡，

00:24:47 - 00:24:50
我就跟這個同學說：「你怎麼睡得跟豬一樣？」

00:24:50 - 00:24:52
來，上臺學豬叫五分鐘！

00:24:53 - 00:24:56
如果你不上來學豬叫，我把你變松阪豬。

00:24:56 - 00:24:58
我講得非常認真，那同學非常的害怕，

00:24:58 - 00:25:19
所以只好上臺

00:25:19 - 00:25:40
學豬叫五分鐘

00:25:41 - 00:25:41
這個叫什麼呢？

00:25:42 - 00:25:44
使人為一定的作為。

00:25:44 - 00:25:45
知道嗎？這個叫作作為。

00:25:45 - 00:25:47
相對來講，什麼叫不作為呢？

00:25:47 - 00:25:54
那如果是下課的時間，有同學在走廊上一個人在那邊學豬叫，在那邊自嗨學得很爽，

00:25:54 - 00:25:57
我覺得很吵，我就跟同學說你不準再學豬叫了，

00:25:57 - 00:25:59
你再學的話，我一定把你變豬肉。

00:25:59 - 00:26:00
怎麼樣？

00:26:00 - 00:26:00
該當。

00:26:01 - 00:26:04
對不對？強暴脅迫使人為一定的作為、容忍或不作為，

00:26:04 - 00:26:06
這樣子的話就會該當。

00:26:07 - 00:26:14
所以通說會主張，在違法性的部分要加入目的、手段可非難性的審查。

00:26:14 - 00:26:15
像比如說你想,

00:26:16 - 00:26:22
債務人跟債權人說，你再不還錢，我就要去法院告你，讓你死得很難看，

00:26:22 - 00:26:23
讓你輸得很難看。

00:26:24 - 00:26:26
文義上沒有該當強制罪的構成要件？

00:26:27 - 00:26:28
脅迫使人為一定的作為，有沒有？

00:26:28 - 00:26:29
有啊，對不對？

00:26:29 - 00:26:36
或者是大學的老師跟經常翹課的同學說，你下次再敢翹課，我就把你當掉。

00:26:36 - 00:26:38
有沒有符合強制罪的構成要件？

00:26:38 - 00:26:39
好像也有，對不對？

00:26:39 - 00:26:42
那可是很多是我們社會容忍的行為啊。

00:26:42 - 00:26:48
所以通說就會認為，強制罪很特別，因為它太容易該當了。

00:26:48 - 00:26:52
所以這一種犯罪，我們叫它開放性構成要件。

00:26:52 - 00:26:59
而這一種開放性構成要件的特色就是，構成要件該當之後，它不會推定行為的違法性。

00:27:00 - 00:27:00
不會喔。

00:27:01 - 00:27:04
這個違法性，我們要做正面的審查。

00:27:04 - 00:27:08
好，所以怎麼做呢？我們翻到296頁這邊。

00:27:11 - 00:27:18
好，296頁啊，正面審查違法性的方式，通說採的是下面的第一點，叫做欠缺關聯原則。

00:27:19 - 00:27:20
所以這個原則是這樣講喔，

00:27:21 - 00:27:26
他認為說，目的跟手段兩個都要正當，

00:27:26 - 00:27:30
而且這兩者之間要具有內在的關聯性。

00:27:31 - 00:27:37
在滿足這樣的要件的情況之下，我們才能說這個強制行為不具有違法性。

00:27:39 - 00:27:40
所以我們來看一下。

00:27:41 - 00:27:44
這裡啊，通說的用語叫做目的手段皆合法，

00:27:44 - 00:27:46
但其實，那是一個翻譯的問題。

00:27:47 - 00:27:52
這裡的合法或違法，重點並不是說它違反或合乎哪一條法律。

00:27:52 - 00:27:52
不是。

00:27:53 - 00:27:55
這裡的合法或違法,它就是正當跟不正當啦。

00:27:55 - 00:27:59
它是一個從社會道德的觀點來講,這樣做妥不妥當,

00:27:59 - 00:28:00
它是

00:28:00 - 00:28:00
這個意思哦,這個我下面註釋有寫。

00:28:02 - 00:28:06
好，所以我們講，目的跟手段兩個都要正當。

00:28:07 - 00:28:10
而且這兩者還要有內在關聯性。

00:28:11 - 00:28:15
這樣的話呢，強制行為才不會有違法性。

00:28:15 - 00:28:18
所以顛倒來說，下面的一二三都是違法喔。

00:28:18 - 00:28:21
像比如說你看到第一個，手段不正當。

00:28:22 - 00:28:24
可是目的卻正當。

00:28:24 - 00:28:29
比如說這個例子，假持槍威脅富商以呢，必須誠實申報所得稅。

00:28:29 - 00:28:35
雖然他的目的是沒有錯，但手段不當嘛，他用這個槍去威脅別人，所以這樣的強制行為呢，具有違法性。

00:28:37 - 00:28:37
好。

00:28:38 - 00:28:42
那第二個說，手段正當，但是目的卻不正當。

00:28:43 - 00:28:44
這也是有可能的喔。

00:28:45 - 00:28:47
手段正當但目的卻不正當。

00:28:49 - 00:28:51
比如說呢，下面這邊所舉的案例。

00:28:53 - 00:28:58
那個以跟他說，如果不給封口費，我就要說你是違法的外勞，這一種。

00:28:59 - 00:29:03
雖然手段正當，檢舉別人的違法，但這個目的是不正當嘛。

00:29:03 - 00:29:04
勒索封口費。

00:29:05 - 00:29:09
或者後面，主管寫員工，如果不信就交，將舉發他侵佔公司的財務。

00:29:09 - 00:29:10
這種情況也是。

00:29:11 - 00:29:13
雖然手段是正當的，但目的不正當。

00:29:14 - 00:29:20
好，第三個，手段跟目的雖然都正當，但這兩者沒有內在的關聯性。

00:29:20 - 00:29:23
也就是你用跟那個目的無關的手段。

00:29:24 - 00:29:27
這兩者沒有關係的情況之下，你拿這個東西去威脅人家。

00:29:27 - 00:29:29
這個是第三種情形。

00:29:29 - 00:29:30
比如說。

00:29:31 - 00:29:32
路伯言他欠我錢。

00:29:33 - 00:29:36
那我就跟路人講說，你最好乖乖還我錢喔。

00:29:37 - 00:29:38
你不還我錢的話。

00:29:39 - 00:29:41
嘿嘿，你把柄在我手上。

00:29:41 - 00:29:44
你有一次在諮詢室裡面打手槍。

00:29:44 - 00:29:44
我這邊有錄影，我這邊有影片。

00:29:45 - 00:29:48
你不還我錢的話，我就把這個影片給主管看，怎麼樣。

00:29:49 - 00:29:50
這樣的案例是什麼呢？

00:29:51 - 00:29:52
目的是不正當。

00:29:52 - 00:29:54
正當他欠我錢，他是要還啊。

00:29:55 - 00:29:56
那手段是不是正當呢？

00:29:57 - 00:29:59
舉發他在諮詢室打手槍也正當，對不對？

00:30:00 - 00:30:02
在那個地方不太適合做這種事啦，所以這個手段也正當，可是他要不要還我錢？

00:30:06 - 00:30:09
跟他在諮詢室做那種色色的事有沒有被發現？

00:30:10 - 00:30:11
這兩件事情沒有關係嘛。

00:30:11 - 00:30:16
所以這樣的情況呢，強勢行為就還是具有違法性喔。

00:30:17 - 00:30:18
好，所以我們說。

00:30:19 - 00:30:21
只有目的、手段都正當，而且兩者具有內在關聯性的情況之下，

00:30:25 - 00:30:27
強勢行為才不會違法，否則的話呢，

00:30:27 - 00:30:29
強勢行為都會具有違法性。

00:30:30 - 00:30:30
另外。

00:30:31 - 00:30:32
這幾個東西是另外幾個輔助判斷的原則。

00:30:36 - 00:30:41
像比如說什麼輕微原則啊、違法性原則啊，或是自主原則啊等等。

00:30:41 - 00:30:43
這些議題比較少人談。

00:30:43 - 00:30:44
請簡介。

00:30:44 - 00:30:50
通說的說法呢，就是第一個目的手段的可非難性，這個是第一個通說的說法。

00:30:52 - 00:30:52
好。

00:30:52 - 00:30:54
再來，我們來看下面這個進階問題。

00:30:55 - 00:30:56
這個進階問題說呢。

00:30:57 - 00:31:02
讓別人多一個沒有那麼糟糕的選項，這算是強勢罪嗎？

00:31:04 - 00:31:04
你看喔。

00:31:04 - 00:31:05
下面這個問題。

00:31:05 - 00:31:08
我整理自黃榮堅老師1999年的文章，你們可能會覺得很怪。

00:31:09 - 00:31:12
想說奇怪，那麼久以前的文章呢，為什麼要整理，是這樣子。

00:31:13 - 00:31:14
這個東西算是一個老問題。

00:31:15 - 00:31:18
但是這幾年有重新在考試上出現過。

00:31:19 - 00:31:22
好像前幾年的臺大法研所就在考這個東西。

00:31:22 - 00:31:24
所以他算是有點炒冷飯了。

00:31:24 - 00:31:26
就是以前有人在討論。

00:31:26 - 00:31:30
但沉寂了一陣子，最近又重新被拿來考。

00:31:30 - 00:31:32
所以我們來看一下這個是什麼問題。

00:31:34 - 00:31:34
第一個。

00:31:35 - 00:31:35
第一個。

00:31:37 - 00:31:38
要求對方賠錢。

00:31:39 - 00:31:40
要求對方賠錢。

00:31:41 - 00:31:41
你看到這個案例。

00:31:42 - 00:31:45
國中生在文具店偷了一隻40塊的原子筆。

00:31:45 - 00:31:46
被老闆抓到了，老闆說，你竊盜，被我抓到。

00:31:48 - 00:31:49
來，給你兩個選項。

00:31:50 - 00:31:51
第一個。

00:31:51 - 00:31:52
你賠我400，賠十倍。

00:31:53 - 00:31:55
那我就放你走，我以後也當作沒這件事。

00:31:55 - 00:31:56
第二個。

00:31:56 - 00:31:58
如果你不賠我錢喔。

00:31:58 - 00:31:59
我報警處理。

00:31:59 - 00:32:00
我們上。

00:32:00 - 00:32:01
讓你罰錢，

00:32:01 - 00:32:01
你要哪一個？

00:32:02 - 00:32:03
國中生怕嗎？

00:32:03 - 00:32:04
所以只好賠400。

00:32:05 - 00:32:07
這樣的情況算強制嗎？

00:32:07 - 00:32:09
或者比如說下面第二個案例,

00:32:10 - 00:32:11
單親媽媽欠房租,

00:32:11 - 00:32:12
真的沒有錢了。

00:32:13 - 00:32:14
房東就跟這個單親媽媽說,

00:32:15 - 00:32:15
是這樣啦,

00:32:16 - 00:32:18
你欠房租已經欠超過兩個月,

00:32:19 - 00:32:20
你不還我錢,

00:32:20 - 00:32:22
我當然是訴諸強制執行,

00:32:22 - 00:32:22
趕人。

00:32:23 - 00:32:24
但如果你不想被趕的話,

00:32:24 - 00:32:25
來來,

00:32:25 - 00:32:25
我有一個選項,

00:32:26 - 00:32:26
你就陪我睡。

00:32:27 - 00:32:28
你陪我睡兩次,

00:32:28 - 00:32:29
就抵一個月的房租。

00:32:30 - 00:32:30
怎麼樣嘛？

00:32:31 - 00:32:32
單親媽媽可能也覺得很不願意，

00:32:33 - 00:32:34
就想說那個房東又胖又禿，

00:32:34 - 00:32:35
真的沒有興趣，

00:32:35 - 00:32:37
可是就真的沒有錢了嘛。

00:32:37 - 00:32:38
只好這樣做。

00:32:38 - 00:32:39
只好答應。

00:32:39 - 00:32:40
各位，

00:32:40 - 00:32:41
這兩個案例當中，

00:32:42 - 00:32:45
行為人稱得上是強迫嗎？

00:32:45 - 00:32:46
其實,

00:32:46 - 00:32:47
這兩個案例,

00:32:48 - 00:32:50
就是前面我們講手段正當,

00:32:50 - 00:32:53
但目的不正當的強制行為的類型。

00:32:54 - 00:32:55
這兩種案例,

00:32:55 - 00:32:57
其實它是一個話術的問題啦,

00:32:57 - 00:32:58
你知道為什麼嗎?

00:32:58 - 00:32:59
因為這兩個案例,

00:33:40 - 00:33:41
行為人的話,

00:33:41 - 00:33:42
換個方式來講,

00:33:42 - 00:33:42
來，

00:33:42 - 00:33:43
文具店案。

00:33:44 - 00:33:44
老闆說：

00:33:45 - 00:33:46
你給我400塊，

00:33:47 - 00:33:47
我就不提告。

00:33:48 - 00:33:49
當作這事沒有發生。

00:33:50 - 00:33:53
這句話其實換一個說法來講是什麼意思？

00:33:54 - 00:33:55
如果你不給我400塊,

00:33:56 - 00:33:57
我就告死你。

00:33:57 - 00:33:57
對吧？

00:33:57 - 00:33:58
就一樣的意思嘛，

00:33:58 - 00:33:58
對不對？

00:33:59 - 00:34:00
單親媽媽案呢？

00:34:00 - 00:34:02
原本違法行為被逮到的人，

00:34:02 - 00:34:04
他有義務接受法律的制裁。

00:34:05 - 00:34:07
而老闆提出一個選項,

00:34:07 - 00:34:11
你給我十倍的錢，我就讓你不受法律的制裁。

00:34:12 - 00:34:17
這反而讓這個被害人在原本行為當下，多了另外一個沒那麼爛的選項，

00:34:17 - 00:34:17
對吧？

00:34:18 - 00:34:19
但788也是嘛。

00:34:19 - 00:34:21
原本欠房租被強制執行,

00:34:22 - 00:34:23
這本來就符合法律的規定啊。

00:34:23 - 00:34:27
而這個房東呢,多提出一個選項。

00:34:28 - 00:34:30
欸,如果你不想被趕,你就來陪我睡,

00:34:30 - 00:34:31
多提出一個選項。

00:34:32 - 00:34:33
那你說不接受可不可以？

00:34:33 - 00:34:36
可以啊，不接受的話就回復原本法律上應有的狀態啊。

00:34:36 - 00:34:38
他也沒有讓相對人的地位變得更糟啊。

00:34:39 - 00:34:41
所以你聽這兩種說法，是不是都有道理？

00:34:42 - 00:34:45
其實，這兩種說法背後會涉及到一個問題是這樣子。

00:34:45 - 00:34:47
就什麼叫做自由？

00:34:48 - 00:34:50
強制罪要保護的是哪一種自由？

00:34:51 - 00:34:53
如果你採取的是，

00:34:53 - 00:34:54
如果你認為說，

00:34:55 - 00:34:59
強制罪要保護的是被害人的意思決定的過程。

00:35:00 - 00:35:01
不應該受到任何的幹預。

00:35:02 - 00:35:03
如果你採取這樣說法，

00:35:03 - 00:35:06
那這兩個案例，你當然會覺得成立強制罪。

00:35:07 - 00:35:09
因為確實行為人給被害人施加壓力嘛。

00:35:09 - 00:35:17
可是相對來講，如果你覺得強制罪保護的，它只是要避免被害人的選擇自由被限縮。

00:35:18 - 00:35:18
如果你的想法是這樣,

00:35:19 - 00:35:26
你覺得強制罪呢,它的目的是要為了避免被害人的選擇自由被限縮,如果你著眼於這一點的話,

00:35:26 - 00:35:29
那這兩個案例,行為人沒有限縮被害人自由啊。

00:35:30 - 00:35:32
行為人反而增加了被害人原本沒有的選項,

00:35:32 - 00:35:33
對不對?

00:35:33 - 00:35:35
所以這個就看你怎麼看什麼叫自由了。

00:35:35 - 00:35:36
簡單講大概是這個意思。

00:35:38 - 00:35:40
好，所以這個問題我們看到這邊。

00:35:41 - 00:35:43
那強制罪的話，它有罰未遂犯，

00:35:44 - 00:35:45
這個很沒有存在感，請同學留心。

00:35:46 - 00:35:50
但它很容易會，很容易會被忘記這件事。

00:35:50 - 00:35:53
然後啊，我們來看第四點，競合的部分。

00:35:55 - 00:36:00
好，競合，我們講強制罪它很容易會跟其他

00:36:00 - 00:36:01
它的犯罪競合，

00:36:01 - 00:36:02
所以我們記得喔。

00:36:02 - 00:36:07
當強制行為除了強制罪之外，同時成立其他的犯罪的時候，

00:36:08 - 00:36:10
我們會優先論其他的犯罪，

00:36:10 - 00:36:15
這時候強制罪呢，就不需要論處了。

00:36:15 - 00:36:16
多數的說法是這樣，

00:36:16 - 00:36:19
這個時候強制罪呢，就不需要拿來論處了。

00:36:21 - 00:36:23
所以在考試上要提醒各位,

00:36:24 - 00:36:28
考試上來說，強制罪其實並不是一個那麼容易出場的犯罪。

00:36:29 - 00:36:32
你反而在寫強制罪之前要多想幾秒鐘,

00:36:33 - 00:36:35
這裡真的沒有別罪可以論的嗎？

00:36:36 - 00:36:37
因為你要想喔,

00:36:37 - 00:36:40
強制行為如果是為了財,

00:36:40 - 00:36:42
那可能會有強盜或恐嚇取財,對不對?

00:36:43 - 00:36:46
強制行為如果是為了色,

00:36:46 - 00:36:49
那可能也會有妨害性自主的犯罪。

00:36:49 - 00:36:52
所以你要想喔,那些犯罪真的沒辦法論嗎?

00:36:53 - 00:36:54
如果可以論的話,

00:36:55 - 00:36:58
我們就會優先論這一些犯罪喔，知道嗎？

00:36:58 - 00:37:02
所以在考試上來說，其實強制罪不容易被寫到。

00:37:03 - 00:37:06
你寫強制罪的時候啊，反而問問自己是不是沒有別的罪可以寫了。

00:37:07 - 00:37:07
好。

00:37:08 - 00:37:11
那下面這個間接問題，這個是臺大許恆達老師的文章。

00:37:12 - 00:37:16
這一篇文章我，我個人是還蠻喜歡的啦。

00:37:17 - 00:37:19
就是我還蠻欣賞許恆達老師的強制罪。

00:37:20 - 00:37:23
但這個在國內是少數說，所以我大概點到就好。

00:37:23 - 00:37:25
有興趣的同學你們可以去找那個原文來看。

00:37:25 - 00:37:27
我覺得許老師的文章寫得還不錯。

00:37:28 - 00:37:31
這個東西，回到一個最根本的問題，

00:37:31 - 00:37:33
強制罪的結構到底長什麼樣子？

00:37:34 - 00:37:37
通說說強制罪是開放性構成要件，

00:37:37 - 00:37:41
構成要件只看強暴、脅迫，使人為一定的作為、容忍或不作為。

00:37:42 - 00:37:45
然後呢，再說它是開放性構成要件，它不推定違法，

00:37:45 - 00:37:48
所以在違法性，我們要做正面的審查。

00:37:49 - 00:37:51
這種說法，我說了，它從哪來的？

00:37:51 - 00:37:53
從德國刑法240來的。

00:37:54 - 00:37:56
但是你仔細想一想，

00:37:56 - 00:38:00
我們的304跟德國刑法的240

00:38:00 - 00:38:01
你覺得他們有像嗎？

00:38:02 - 00:38:03
至少我覺得不像，對，我覺得不像。

00:38:04 - 00:38:07
所以其實通說對強制的理解。

00:38:08 - 00:38:11
我從大學以來我就覺得說真的可以這樣硬幹嗎？

00:38:12 - 00:38:14
就法條明明就規定的不一樣啊。

00:38:14 - 00:38:16
你要說德國人規定的比較好，對，我同意。

00:38:17 - 00:38:19
德國規定的技術確實比較聰明。

00:38:19 - 00:38:22
可是我們的304就真的不是寫得這個樣子啊。

00:38:22 - 00:38:27
我們硬拿德國刑法304來套，拿德國刑法240來套我們的304。

00:38:27 - 00:38:29
這樣做真的好嗎？

00:38:29 - 00:38:30
其實我大學時候就有這個疑問。

00:38:30 - 00:38:30
喂。

00:38:31 - 00:38:33
後來啊，學大老師這篇文章出來。

00:38:33 - 00:38:35
我看的時候想說對嘛，我的質疑是有道理的。

00:38:36 - 00:38:39
徐老師就說哈，他基本的立場。

00:38:39 - 00:38:43
德國刑法240跟我們的304。

00:38:44 - 00:38:45
規定的方式根本就不一樣。

00:38:46 - 00:38:50
所以你不能硬把德國刑法240拿來套我們的304。

00:38:51 - 00:38:52
他基本的想法是這樣子。

00:38:52 - 00:38:58
所以徐老師的解釋是，我們的304不要去管德國刑法240說的什麼。

00:38:59 - 00:39:02
我們的304就回歸條文的唯一去判斷。

00:39:02 - 00:39:07
所以照許恆達老師的說法，我們的304根本就不是什麼開放性構成要件。

00:39:07 - 00:39:08
根本就不是，知道嗎？

00:39:09 - 00:39:12
其實這個看法盧印傑老師在教科書也有點到。

00:39:13 - 00:39:15
我記得盧老師似乎也認為說。

00:39:15 - 00:39:19
啊我們就跟德國規定的不一樣啊，我們的條文為什麼會是開放性構成要件呢？

00:39:20 - 00:39:21
也有類似的說法。

00:39:22 - 00:39:23
所以他們基本的立場就是說。

00:39:23 - 00:39:26
我們的304跟德國的240。

00:39:26 - 00:39:27
因為規定的真的不一樣。

00:39:28 - 00:39:30
所以什麼開放性構成要件理論什麼的。

00:39:30 - 00:39:32
那個在我國不會有適用的。

00:39:32 - 00:39:34
所以我們的304什麼解釋呢？

00:39:34 - 00:39:36
很簡單，就回歸條文的唯一。

00:39:36 - 00:39:38
我們條文講什麼？

00:39:38 - 00:39:43
強暴脅迫，許人群，無義務之事或妨礙人行使權利。

00:39:43 - 00:39:44
我們就回歸這個條文就好。

00:39:45 - 00:39:47
那徐老師在文章當中就做了排列組合。

00:39:48 - 00:39:50
因為他的行為是強暴跟脅迫。

00:39:50 - 00:39:54
結果是許人群無義務之事，跟妨礙人行使權利。

00:39:55 - 00:39:56
所以啊。

00:39:56 - 00:39:58
照這個排列組合下來。

00:39:58 - 00:39:59
會有四種結果。

00:39:59 - 00:40:00
嗯。

00:40:00 - 00:40:02
脅迫使人行無疑之勢。

00:40:02 - 00:40:04
脅迫妨害人行使權利。

00:40:04 - 00:40:08
強暴使人行無疑之勢，還有強暴妨害人行使權利。

00:40:09 - 00:40:12
那四種排列組合下來之後，

00:40:12 - 00:40:14
許恆達老師發現，

00:40:14 - 00:40:17
強制罪的可罰性的不當擴張，

00:40:17 - 00:40:19
往往都集中在種類型叫做

00:40:19 - 00:40:21
強暴妨害人行使權利。

00:40:22 - 00:40:31
所以許恆達老師在結論上會認為說呢，強暴妨害人行使權利的這一種類型的強暴要做嚴格的限制。

00:40:31 - 00:40:40
必須要是呢，行為人真的有直接攻擊被害人的身體。

00:40:40 - 00:40:44
這種情況才是這邊所謂的強暴。

00:40:44 - 00:40:53
他的結論，認為妨害人行使權力的這一種類型的強暴，必須是行為人有直接攻擊到被害人的人身。

00:40:53 - 00:40:56
這種的話呢，才是這一種類型之下的強暴。

00:40:56 - 00:41:00
至於攻擊第三人的，攻擊財務的，通通都不算。

00:41:00 - 00:41:02
許老師有提出這樣的看法。

00:41:02 - 00:41:04
所以照這種看法的話。

00:41:06 - 00:41:08
結論也許跟通說不會差太多。

00:41:08 - 00:41:11
但是他的論證過程完全不一樣。

00:41:11 - 00:41:16
他就認為說這種妨害人決定強暴，要直接攻擊被害人身才算，所以如果沒有的話呢。

00:41:18 - 00:41:21
他根本就不算強暴，根本構成要件不該當。

00:41:21 - 00:41:28
所以照許老師這個說法，強制罪他才不是什麼開放性構成要件，他根本不用做違法性的正面審查。

00:41:28 - 00:41:30
許達老師又提出這種看法。

00:41:31 - 00:41:33
但這個看法我就錯了，我在這邊點到為止就好。

00:41:33 - 00:41:34
我不去細講。

00:41:35 - 00:41:36
因為這個在國考沒那麼好用。

00:41:37 - 00:41:39
國考上你哪知道這一題是誰出的，對不對？

00:41:39 - 00:41:42
所以這樣的看法，就除非同學你有想考臺大刑法組。

00:41:43 - 00:41:45
這篇文章有沒有在臺大刑法組考過，我不是那麼的確定。

00:41:45 - 00:41:47
不過考過也難說啦。

00:41:47 - 00:41:48
考過也是不會再考第二次。

00:41:48 - 00:41:50
所以如果你有想考臺大刑法組的話。

00:41:51 - 00:41:54
不見得是刑法組，應該說臺大的研究所。

00:41:54 - 00:41:56
因為他們那幾位老師有時候會交錯出題。

00:41:57 - 00:41:59
像我聽說今年臺大的話，以往

00:42:00 - 00:42:01
周樣儀老師都是出行發組,

00:42:01 - 00:42:04
但今年周老師他改出那個名商那一份,

00:42:04 - 00:42:05
也出他的文章。

00:42:05 - 00:42:07
對,所以同學就會比較可憐,

00:42:07 - 00:42:11
因為要去研究一些比較抽象的法哲學的理論。

00:42:11 - 00:42:16
所以那個如果同學也要考臺大研究所的話，你再去研究這個東西。

00:42:16 - 00:42:18
考國考不用會，知道嗎？

00:42:18 - 00:42:24
考國考的話，我這邊就只是開個頭啦，讓同學知道說，其實強制罪在國內，不是隻有一種聲音而已。

00:42:24 - 00:42:27
另外一種聲音，至少我私心是比較喜歡，就分享給各位，就這樣。

00:42:28 - 00:42:32
詳細的東西，沒有要考臺大研究所的話，你不用去深究，這個沒關係。

00:42:34 - 00:42:37
好，接下來，後面幾個犯罪，我們大概看一下。

00:42:52 - 00:42:57
後面幾個，我們來看到300頁，第三點，行動自由的部分，私行拘禁罪。

00:42:59 - 00:43:02
私行拘禁罪，這邊有一些古老的問題。

00:43:02 - 00:43:04
那我跟你們說，剩下這些犯罪，

00:43:04 - 00:43:07
在國考上通常不是考試的重點所在。

00:43:07 - 00:43:10
所以這些爭點我大概也是簡單帶過,

00:43:10 - 00:43:13
我們會把時間留給後面比較重要的性犯罪。

00:43:13 - 00:43:15
好，私行拘禁罪，

00:43:15 - 00:43:23
它的前提是，行為人把被害人呢，關在一個無法移動的空間，

00:43:23 - 00:43:25
這個叫做私行拘禁罪。

00:43:27 - 00:43:28
像比如說，我們看喔，

00:43:30 - 00:43:32
這一條罪第一個，它的保護法益是什麼東西啊？

00:43:33 - 00:43:36
這裡有所謂的現實自由跟潛在自由。

00:43:37 - 00:43:38
這裡在講的是什麼呢？

00:43:39 - 00:43:43
首先我們要先釐清，私行拘禁罪有它課題上面的限制。

00:43:44 - 00:43:46
如果這個被害人,

00:43:48 - 00:43:50
他連潛在移動的自由可能性都沒有,

00:43:51 - 00:43:53
比如說這個被害人是植物人,

00:43:54 - 00:43:56
或者是重度昏迷的傷患,

00:43:56 - 00:44:00
又或者比如說是一個還不會爬的嬰兒,

00:44:00 - 00:44:00
這種連且在行動自由都沒有的人

00:44:03 - 00:44:05
他不是302的課題喔，知道嗎？

00:44:05 - 00:44:13
所以302的課題我們講，必須要是一個有且在行動自由的人，他才是本罪的課題。

00:44:13 - 00:44:14
好

00:44:14 - 00:44:16
那我舉個例子，這個真摯實意在哪裡？

00:44:16 - 00:44:19
本罪保護的到底是現實自由或潛在自由，真實的實益在哪裡？

00:44:19 - 00:44:20
比如說

00:44:22 - 00:44:24
剛剛中午休息時間，我去九樓吃飯。

00:44:25 - 00:44:26
吃完飯之後又有點累吧

00:44:26 - 00:44:29
所以我去裡面的機房那邊趴睡。

00:44:29 - 00:44:30
那個機房很特殊

00:44:30 - 00:44:32
那個機房是從外面鎖的。

00:44:33 - 00:44:34
對，外面鎖的時候呢

00:44:34 - 00:44:38
我人在裡面，如果外面被鎖的話，我在裡面是出不來的。

00:44:38 - 00:44:39
他那個時候其實這樣，我也不懂為什麼

00:44:40 - 00:44:41
還是門裝反了，我不知道

00:44:41 - 00:44:42
反正那個是從外面鎖的。

00:44:44 - 00:44:46
所以我外面鎖的時候，我在裡面沒有鑰匙，我會出不來。

00:44:47 - 00:44:50
所以喔，當時我在機房裡面趴睡的時候

00:44:51 - 00:44:54
如果外面有個同事他看我不爽

00:44:54 - 00:44:56
他就想鎖我，故意從外面把門上鎖

00:44:57 - 00:44:59
結果呢，我在裡面睡得跟豬一樣

00:45:00 - 00:45:02
他上鎖的過程我完全沒有醒過來

00:45:03 - 00:45:05
後來那個人過了20分鐘把鎖打開

00:45:05 - 00:45:07
那個時候我還在睡

00:45:07 - 00:45:09
而我睡醒要起身離開機房的時候

00:45:10 - 00:45:12
我發現，對啊，門沒有鎖啊，我就出去啦。

00:45:12 - 00:45:16
這樣的話，那個鎖我的同事，他是私行局的稽稅還是未稅？

00:45:18 - 00:45:21
假設你認為本罪保護的是潛在自由的話，他稽稅了喔。

00:45:22 - 00:45:24
午休趴一下而已

00:45:24 - 00:45:25
我中間很可能會醒來嘛，對不對？

00:45:25 - 00:45:28
他已經對我的潛在自由構成實際上的侵害。

00:45:28 - 00:45:29
所以呢，這個時候會實際睡。

00:45:30 - 00:45:34
相對來說，那如果你覺得本罪保護的是現實的自由呢？

00:45:35 - 00:45:37
我中間有沒有醒來？

00:45:37 - 00:45:37
沒有嘛,對不對？

00:45:37 - 00:45:39
所以採現實自由論的話

00:45:39 - 00:45:41
我會變成是，鎖我的人呢

00:45:42 - 00:45:44
會變成是未遂

00:45:46 - 00:45:49
多數所採的是現實自由論啊。

00:45:49 - 00:45:53
因為潛在自由這個說法,它等於會把302變危險犯

00:45:53 - 00:45:58
可是我們會覺得說行動自由這種東西,這個這是沒有必要用危險犯去保護

00:45:58 - 00:46:00
所以通說呢,採的是

00:46:00 - 00:46:00
是,限制自由論。

00:46:03 - 00:46:04
好,那下面這個行為,這邊說本罪以被害人沒有同意為前提,沒有錯啊。

00:46:07 - 00:46:10
這裡所謂的私情，私情的意思呢，就是說

00:46:12 - 00:46:13
他沒有經過被害人同意。

00:46:13 - 00:46:15
好，然後再來，私情拘禁。

00:46:16 - 00:46:26
私情拘禁啊，這裡說啊，是使相對人，在一個相對小小的空間而無法離開，這個叫私情拘禁。

00:46:26 - 00:46:36
所以如果我在那個樓上的機房裡面休息的時候，有同事把那個機房從外面鎖起來，讓我出不去。

00:46:37 - 00:46:41
那就是這個條文所稱的私情拘禁，就是你拘禁。

00:46:41 - 00:46:41
好。

00:46:44 - 00:46:47
那反過來，如果是不讓別人進去呢？

00:46:47 - 00:46:51
像比如說我們教室的左後方不是有一些那個，那個好像是倉庫吧。

00:46:51 - 00:46:56
如果你把那個倉庫鎖起來，讓員工沒辦法進去拿講義。

00:46:56 - 00:46:57
這樣的情況是302?

00:46:58 - 00:46:58
沒有喔。

00:46:59 - 00:47:01
因為這樣的話只是讓別人進不去喔。

00:47:01 - 00:47:03
302是要讓對方無法離開。

00:47:03 - 00:47:05
無法離開呢,才會是302。

00:47:06 - 00:47:06
好。

00:47:07 - 00:47:08
然後啊

00:47:08 - 00:47:09
302頁的括號二。

00:47:09 - 00:47:11
他除了私情之外，還有一個概括條款。

00:47:11 - 00:47:15
以其他非法的方法，剝奪人的行動自由。

00:47:17 - 00:47:18
這個範圍就很廣了。

00:47:19 - 00:47:20
我們講啊

00:47:21 - 00:47:25
一切讓被害人無法離開特定空間的行為，通通都算喔。

00:47:27 - 00:47:30
所以比如說你把殘障者的輔具拿走。

00:47:30 - 00:47:31
是

00:47:31 - 00:47:32
沒錯，這個是302。

00:47:33 - 00:47:34
還有一種情形啊

00:47:34 - 00:47:39
你去游泳的時候，別人藏你的衣服，讓你找不到衣服。

00:47:39 - 00:47:40
這也是302喔。

00:47:41 - 00:47:41
你要說

00:47:42 - 00:47:44
可是穿泳褲就不能離開泳池嗎？

00:47:45 - 00:47:46
對啦，現實上可以離開啦。

00:47:47 - 00:47:49
但你覺得你會穿著泳衣騎車或搭捷運回家嗎？

00:47:50 - 00:47:51
你應該不敢吧，我也不敢嘛，對不對？

00:47:52 - 00:47:53
一般人都不敢，所以這樣的行為呢

00:47:54 - 00:47:55
還是會有302，還是會有喔。

00:47:57 - 00:47:59
好，然後本罪有既遂犯，有未遂犯，而且

00:48:00 - 00:48:00
且對尊親屬，你說你阿公的話，加重，302。

00:48:03 - 00:48:05
他的加重在303。

00:48:07 - 00:48:10
那下面這邊的話，下面這邊。

00:48:12 - 00:48:17
這裡呢，有一個問題，私行拘禁跟強制的關係。

00:48:18 - 00:48:20
302跟304是什麼關係？

00:48:21 - 00:48:26
傳統的說法會說，304是概括規定，302是個別規定。

00:48:27 - 00:48:32
所以有同時成立302或304的話，我們就優先論302。

00:48:32 - 00:48:33
傳統上是這麼說。

00:48:33 - 00:48:40
而這裡啊，有另外一說，這個許澤天老師，還有張聽老師都提出這個看法。

00:48:40 - 00:48:41
我覺得這個看法比較有道理。

00:48:42 - 00:48:46
這個看法是說，304跟302的關係，其實你不可以一概而論。

00:48:47 - 00:48:48
正確來講是這樣子。

00:48:49 - 00:48:55
假設是實現304的，302的同時，所伴隨成立的304。

00:48:55 - 00:48:59
比如說同事把我鎖在機房裡面。

00:48:59 - 00:49:01
我被鎖在裡面。

00:49:01 - 00:49:03
那他鎖我既是302又是304嘛,對不對。

00:49:03 - 00:49:05
所以這個時候呢,當然是。

00:49:07 - 00:49:08
優先論302。

00:49:08 - 00:49:08
這個沒有疑問。

00:49:09 - 00:49:12
但你知道嗎，有些302跟304是另外一種狀況喔。

00:49:13 - 00:49:17
是被害人被拘禁的期間，行為人逼迫他做某些事。

00:49:18 - 00:49:22
比如說同事把我鎖在九樓的機房裡面。

00:49:22 - 00:49:23
然後同事在外面喊話。

00:49:24 - 00:49:27
說你給我在裡面學豬叫五分鐘，你叫五分鐘，我才開門讓你出來。

00:49:29 - 00:49:32
那這樣的話，他是不是既拘禁我，又強制我，對不對？

00:49:33 - 00:49:35
這時候的302跟304。

00:49:35 - 00:49:36
就應該想結合了。

00:49:36 - 00:49:37
因為那個是兩件不同的事，知道嗎？

00:49:37 - 00:49:39
所以也有這樣的看法，認為這兩者的結合其實不可以概而論啊。

00:49:43 - 00:49:47
好，然後前年的話呢，增加了一個302之一，加重剝奪行動自由。

00:49:47 - 00:49:49
我們來看一下他的事由。

00:49:52 - 00:49:53
第一款是30條共同犯之。

00:49:53 - 00:49:55
這個是那個結夥犯。

00:49:55 - 00:49:57
再來的話呢,是期待兇器。

00:49:58 - 00:50:00
還有啊,對精神身體傷害或心理。

00:50:00 - 00:50:03
啊心智缺陷的人犯罪,這也會有一個加重

00:50:03 - 00:50:06
所以哦,有一種情況會加重兩次哦

00:50:06 - 00:50:09
比如說如果你阿公有失智症

00:50:10 - 00:50:14
他在半夜的時候，經常在鬧，吵著說他要出國，他的護照怎麼不見了

00:50:15 - 00:50:15
啊你覺得很煩

00:50:16 - 00:50:19
所以你就把你那個罹患失智症的阿公反鎖在倉庫裡面

00:50:20 - 00:50:21
這時候的話

00:50:21 - 00:50:22
第一個

00:50:23 - 00:50:26
你你的302會加重二分之一

00:50:26 - 00:50:27
再來的話呢

00:50:28 - 00:50:30
因為你鎖的是一個心智缺陷的人

00:50:30 - 00:50:32
所以302之一呢,又會再加重一次

00:50:32 - 00:50:34
知道嗎,又會再加重一次

00:50:34 - 00:50:37
好,然後第四款是施以凌虐,這個沒有什麼要多說

00:50:38 - 00:50:39
再來第五款

00:50:39 - 00:50:43
剝奪被害人的行動自由七日以上,來這個地方要留意一下喔

00:50:44 - 00:50:51
這裡的七日以上,是說滿24小時才算一天

00:50:53 - 00:50:55
滿24小時,才算一天

00:50:55 - 00:50:58
這個跟我們一般日常的認知可能不太一樣

00:51:00 - 00:51:01
詼

00:51:01 - 00:51:01
舉例來說

00:51:02 - 00:51:04
週休二日，禮拜六禮拜天的時候

00:51:05 - 00:51:07
你可能啊

00:51:07 - 00:51:08
去

00:51:08 - 00:51:09
宜蘭兩天一夜

00:51:09 - 00:51:12
你早上10點從臺北出發，中午到宜蘭

00:51:12 - 00:51:15
禮拜天的傍晚，你從宜蘭回到臺北

00:51:16 - 00:51:18
我們日常會說這個叫做宜蘭兩天一夜，對不對

00:51:19 - 00:51:22
可是你有沒有想過，如果用小時來計算的話

00:51:22 - 00:51:26
你在宜蘭大概只待了30個小時左右

00:51:27 - 00:51:29
這樣的話在刑法上有沒有算兩天

00:51:30 - 00:51:30
沒有喔

00:51:30 - 00:51:33
刑法上這個條文要滿24小時才算一天喔

00:51:33 - 00:51:34
他的認定是很嚴格的喔

00:51:37 - 00:51:37
好

00:51:37 - 00:51:38
然後啊,304頁

00:52:00 - 00:52:00
七日以上

00:52:01 - 00:52:02
所以是怎樣啊

00:52:03 - 00:52:05
行為人預計關被害人兩個禮拜

00:52:06 - 00:52:09
結果被害人第三天就跑掉了

00:52:09 - 00:52:12
這時候302之一的未遂反而不罰

00:52:12 - 00:52:14
所以行為人是無罪嗎

00:52:14 - 00:52:15
請注意不是

00:52:16 - 00:52:17
立法者的意思是這樣子

00:52:19 - 00:52:20
你要關被害人兩個禮拜

00:52:21 - 00:52:23
結果被害人第三天就跑掉了

00:52:23 - 00:52:26
這種情況固然不會論302之一的未遂沒有錯

00:52:26 - 00:52:28
可是他302有沒有既遂

00:52:28 - 00:52:29
有啊

00:52:29 - 00:52:30
所以這種情況呢

00:52:30 - 00:52:33
我們會直接回去論302的起訴喔

00:52:33 - 00:52:34
你不要以為無罪

00:52:34 - 00:52:35
這個位置論302的起訴喔

00:52:38 - 00:52:39
好,這一條我們就看到這

00:52:39 - 00:52:42
303有加重喔,我剛剛講了,303有加重

00:52:42 - 00:52:43
所以我說

00:52:43 - 00:52:47
那個你把你失智症的阿公關在倉庫裡面

00:52:48 - 00:52:50
302之一會加一次

00:52:50 - 00:52:52
303呢，直系親屬又再加一次喔

00:52:52 - 00:52:53
提醒各位

00:52:54 - 00:52:57
接著是296條啦，是人為努力罪

00:52:59 - 00:53:00
這一條

00:53:00 - 00:53:02
還沒有什麼存在感

00:53:02 - 00:53:04
這一條要成立不是那麼容易

00:53:05 - 00:53:08
我常說法條的解釋你不能只看字面

00:53:08 - 00:53:09
什麼叫使人為奴隸

00:53:10 - 00:53:13
不是說單純的奴役別人使喚別人就算

00:53:13 - 00:53:13
當然不是

00:53:14 - 00:53:17
這裡所謂的使人為奴隸

00:53:18 - 00:53:19
他指的是什麼呢

00:53:19 - 00:53:24
讓被害人喪失身為人所享有的基本尊嚴

00:53:24 - 00:53:25
這個才叫使人為奴役

00:53:25 - 00:53:27
這條的強度是很強的喔

00:53:28 - 00:53:29
你們想像一個畫面

00:53:30 - 00:53:30
那個

00:53:31 - 00:53:37
數百年前啊,在美國的棉花田裡面辛苦工作的黑奴

00:53:38 - 00:53:39
要這種程度才算

00:53:39 - 00:53:39
知道嗎

00:53:40 - 00:53:41
應該可以想像吧

00:53:41 - 00:53:45
那個黑人在棉花田裡面種棉花,白人看不爽就拿鞭子打他,這一種

00:53:46 - 00:53:48
這樣的僱主才會有296哦

00:53:48 - 00:53:49
他強度是很強的哦

00:53:49 - 00:53:51
你說現在有沒有，現在有

00:53:53 - 00:53:59
比如說被拐進詐騙園區，整天被逼著做詐騙的民眾

00:53:59 - 00:54:00
那裡

00:54:00 - 00:54:01
這個上面的人呢,就是296，知道嗎,這叫296啊。

00:54:04 - 00:54:10
好,所以這一條罪它的強度很強,要被害人喪失身為人所享有的基本自由,這個才算。

00:54:11 - 00:54:15
好,再來講的話296之一,買賣質押人口。

00:54:17 - 00:54:21
這一條,考試幾乎沒有出現過,我簡單講就好。

00:54:21 - 00:54:22
什麼叫買賣人口?

00:54:23 - 00:54:27
這個不用我多說吧，把人口當作交易的客體嘛，這樣叫買賣人口。

00:54:28 - 00:54:30
那什麼叫質押人口？

00:54:31 - 00:54:38
質押人口就是把人作為擔保，作為交易的擔保，那個叫質押人口。

00:54:39 - 00:54:43
我記得我幾年前看過一部韓國電影叫做無價之寶，好像是在講這個東西。

00:54:44 - 00:54:45
對，好像就這樣劇情。

00:54:46 - 00:54:53
就對方欠錢,然後那個債務人好像就把對方的小孩抓過來說,你不還我錢,小孩我就不還你。

00:54:54 - 00:54:58
就等於是把那個小孩抓來設定動產直權,大概是這樣的概念。

00:54:59 - 00:55:00
這個叫

00:55:00 - 00:55:00
做

00:55:00 - 00:55:01
質押人口。

00:55:01 - 00:55:03
好，這個本身我們不特別去講。

00:55:03 - 00:55:08
那這裡有一個第四項，沒匿或收藏被害人或使之隱避。

00:55:09 - 00:55:10
我們跟各位講這個基本概念就好。

00:55:11 - 00:55:13
296之一的第四項。

00:55:16 - 00:55:20
這個使之隱避的規定，它是一個類似贓物罪的立法。

00:55:21 - 00:55:24
我們叫它後行犯，後面的後，行為的行。

00:55:24 - 00:55:27
叫做後行犯，或者有人叫做續行犯，繼續的續也可以，後行犯。

00:55:31 - 00:55:34
來，贓物罪的觀念是這樣，你們可能沒有學過，沒有關係。

00:55:35 - 00:55:37
我們講贓物罪這種後行犯，它的

00:55:40 - 00:55:40
呃

00:55:41 - 00:55:44
它的行為主體不包括前面財產犯罪的行為人。

00:55:47 - 00:55:48
什麼意思呢？

00:55:49 - 00:55:51
假設我偷來一臺筆電。

00:55:53 - 00:55:54
那我偷來這個筆電之後呢，

00:55:56 - 00:55:59
我就把這個筆電再回我老家去放。

00:56:00 - 00:56:02
那我偷來筆電叫竊盜罪嗎？

00:56:02 - 00:56:04
那我把這個筆電帶回我老家去放，

00:56:04 - 00:56:07
我要不要論一個349條叫搬運贓物？

00:56:08 - 00:56:09
不會喔，

00:56:09 - 00:56:10
贓物罪是給誰犯的？

00:56:11 - 00:56:12
小偷以外的人,

00:56:12 - 00:56:12
知道嗎?

00:56:13 - 00:56:16
所以如果我偷來這個筆電之後,我按我鄰居的門鈴說,

00:56:16 - 00:56:17
那個好鄰居啊,

00:56:18 - 00:56:19
我這臺筆電,我偷來的,

00:56:19 - 00:56:20
先放你那邊好不好？

00:56:21 - 00:56:22
如果鄰居說好的話，OK。

00:56:22 - 00:56:24
那鄰居叫寄藏贓物，

00:56:24 - 00:56:25
這個沒有疑問。

00:56:25 - 00:56:28
但如果只是我偷來之後，我再把這個東西運走，

00:56:29 - 00:56:31
這個不叫搬運贓物喔,

00:56:31 - 00:56:31
知道嗎?

00:56:31 - 00:56:35
贓物罪的主體，不包括財產犯罪的行為人本人，

00:56:36 - 00:56:36
懂這意思吧?

00:56:36 - 00:56:37
這個叫後行犯。

00:56:37 - 00:56:38
贓物罪的本質就是這樣子。

00:56:39 - 00:56:40
好，296之1的第四項，

00:56:41 - 00:56:44
這裡所說的媒介、收藏被害人或使之隱蔽，

00:56:44 - 00:56:45
這也一樣喔。

00:56:45 - 00:56:49
好，假設我跟人蛇集團買了一個越南女子回臺灣。

00:56:49 - 00:56:51
那我買的這個越南人回來之後啊,

00:56:51 - 00:56:54
我把它藏在我家的小房間裡面,

00:56:55 - 00:56:56
我要不要再去論那個第四項？

00:56:57 - 00:56:58
不會喔,

00:56:58 - 00:56:59
因為我本身就已經犯第一項了。

00:57:40 - 00:57:42
這時候我們就不會再論第四項了,

00:57:42 - 00:57:42
知道嗎?

00:57:42 - 00:57:43
第四項是給誰犯的?

00:57:44 - 00:57:45
買賣人口以外的人犯的。

00:57:46 - 00:57:50
所以我買進這個越南人之後，如果我的鄰居幫我藏匿，

00:57:51 - 00:57:54
我的鄰居把這個越南人呢,藏在他家的空房間裡面,

00:57:55 - 00:57:58
那我的鄰居呢,才是296之1的第四項,

00:57:58 - 00:57:59
會分齁,

00:57:59 - 00:58:00
所以這個第四項呢,

00:58:00 - 00:58:01
298 略誘婦女罪。

00:58:02 - 00:58:04
這一條其實有點跟時代脫節啦,

00:58:04 - 00:58:05
你看第一項說什麼？

00:58:06 - 00:58:10
意圖使婦女與自己或他人結婚而略誘。

00:58:11 - 00:58:12
你知道第一項在罰什麼嗎？

00:58:13 - 00:58:14
如果我在路上看到一個女生,

00:58:14 - 00:58:15
我覺得她好漂亮哦,

00:58:15 - 00:58:17
好想要她當我的老婆,

00:58:17 - 00:58:17
於是呢,

00:58:17 - 00:58:19
我強押她去戶政事務所,

00:58:19 - 00:58:21
逼她跟我登記結婚,

00:58:21 - 00:58:22
第一項。

00:58:23 - 00:58:24
你覺得現在有人會做這種事嗎？

00:58:25 - 00:58:25
超荒謬對不對？

00:58:26 - 00:58:27
竟然我們法條規定這種東西。

00:58:28 - 00:58:28
然後第二項說，

00:58:28 - 00:58:32
意圖引誘或意圖使婦女為性交或猥褻行為而略誘。

00:58:32 - 00:58:35
這個第二項倒是有可能會發生。

00:58:35 - 00:58:38
比如說有個男生在路上看到一個20幾歲的年輕女生，

00:58:39 - 00:58:42
男生就把這個女生強押上車，

00:58:43 - 00:58:44
然後開了半個小時的車到山上。

00:58:44 - 00:58:47
接著男生在山上對這個女生性侵害。

00:58:49 - 00:58:50
男生把女生強押上車的時候會犯什麼罪？

00:58:51 - 00:58:52
這裡不是302而已喔，

00:58:53 - 00:58:56
這裡會升級變成298，

00:58:56 - 00:58:57
為什麼？

00:58:57 - 00:58:59
因為他基於性交的目的而略誘,

00:58:59 - 00:59:15
所以這裡的

00:59:15 - 00:59:41
略誘其實是什麼?

00:59:41 - 00:59:43
剝奪被害人的行動自由,

00:59:43 - 00:59:43
知道嗎?

00:59:43 - 00:59:44
所以這一條是這樣子

00:59:45 - 00:59:47
它的第二項還是有機會出現喔。

00:59:49 - 00:59:51
然後這一條的婦女，

00:59:51 - 00:59:51
我跟你們說一下，

00:59:52 - 00:59:54
這一條的婦女，

00:59:54 - 00:59:55
只要滿18歲，

00:59:55 - 00:59:57
原則上就是他的客體

00:59:57 - 00:59:59
也就是成年的女生

01:00:00 - 01:00:00
來的話

01:00:00 - 01:00:01
我看一下

01:00:01 - 01:00:03
欸，也剛好三點了

01:00:03 - 01:00:03
好，那我們就休息一下。

01:00:03 - 01:00:05
3點5分3點6分，我們等一下再來看。

01:00:13 - 01:00:16
好，我們接著回來看307頁這邊，

01:00:16 - 01:00:18
有關305條的恐嚇危安罪。

01:00:19 - 01:00:20
這裡我先提醒同學喔！

01:00:21 - 01:00:27
305條的恐嚇危安罪在考試上我們很少需要寫出來，非常的少。

01:00:27 - 01:00:29
所以在考試上，

01:00:29 - 01:00:32
如果你在考卷上想寫305條的話，

01:00:33 - 01:00:34
我以前在臉書上PO過一篇文，

01:00:35 - 01:00:38
我說，多想三秒鐘你其實可以不用寫恐嚇危安罪。

01:00:38 - 01:00:39
真的啦,

01:00:39 - 01:00:40
不需要,

01:00:40 - 01:00:40
你知道為什麼嗎？

01:00:41 - 01:00:45
因為恐嚇危安罪的成立，它幾乎也同時會有強制罪。

01:00:46 - 01:00:46
真的啊。

01:00:46 - 01:00:47
幾乎也會有啊。

01:00:48 - 01:00:49
就像你想嘛，

01:00:49 - 01:00:53
我威脅同學說，你給我上講臺學豬叫，

01:00:54 - 01:00:56
你不這樣做的話，我把你變豬肉，

01:00:56 - 01:00:58
同學超怕，只好上講臺學豬叫。

01:00:59 - 01:01:01
這樣的話我除了304之外是不是也有305？

01:01:02 - 01:01:02
對啊，也會有啊。

01:01:03 - 01:01:05
那我們講，照通說的說法，

01:01:05 - 01:01:10
304跟305競合的時候，我們優先論304。

01:01:10 - 01:01:11
為什麼？

01:01:11 - 01:01:12
因為304比較重。

01:01:12 - 01:01:16
通說跟實務都這樣，304跟305競合的時候我們優先論304。

01:01:17 - 01:01:19
所以在有304也有305的情形，

01:01:20 - 01:01:22
305根本就沒有論的必要，

01:01:22 - 01:01:25
因為最後也是被法條競合處理掉。

01:01:25 - 01:01:28
所以有人會問，那305什麼時候才會用？

01:01:29 - 01:01:32
通常來說305會出現的時間點其實不常見。

01:01:33 - 01:01:38
305會單獨出現的時間點大概就是那種不為了什麼的恐嚇。

01:01:38 - 01:01:42
比如說你同學上課上到一半的時候，突然對你亮刀，

01:01:42 - 01:01:43
而且表情非常的兇狠。

01:01:43 - 01:01:45
但他也沒有跟你說要幹嘛或不準幹嘛

01:01:46 - 01:01:47
那種的就是純305

01:01:48 - 01:01:48
但說真的不常見

01:01:49 - 01:01:49
知道嗎？

01:01:49 - 01:01:50
所以，在考試上就這樣

01:01:51 - 01:01:54
304、305這種犯罪啊,我們多想幾分鐘,

01:01:55 - 01:01:56
他也許可以不用寫,

01:01:57 - 01:02:00
因為如果他已經成立了什麼強盜啊,或強制罪。

01:02:00 - 01:02:00
教唆啊什麼的,我們當然要先論那些

01:02:03 - 01:02:03
更具體的犯罪,知道嗎?

01:02:03 - 01:02:05
所以304不用寫喔,305更不用,考試的時候你寫到305,很多時候就是你寫錯,知道嗎?

01:02:10 - 01:02:12
根本不是要論這個犯罪。

01:02:12 - 01:02:13
好,那我們來看喔。

01:02:15 - 01:02:17
305條,這邊說要恐嚇行為,所以我們這裡先要問,什麼叫做恐嚇?

01:02:20 - 01:02:25
恐嚇的認定是行為人所能支配的惡害。

01:02:26 - 01:02:29
這裡的認定是這樣子，不只要人所能支配喔。

01:02:29 - 01:02:31
要行為人所能支配喔。

01:02:32 - 01:02:32
所以好，比如說。

01:02:34 - 01:02:37
你去吃一家麵店，吃完之後，你跟老闆講，說老闆啊，

01:02:39 - 01:02:43
你這樣做生意不行啦，你以後啊，一定會遭天譴。

01:02:44 - 01:02:45
老闆超害怕。

01:02:45 - 01:02:46
這個不算305。

01:02:47 - 01:02:49
會不會遭天譴，那個叫超自然嘛，並不是行為人所能支配的。

01:02:50 - 01:02:50
再來喔。

01:02:51 - 01:02:53
你去這家麵店，你吃完覺得生氣。

01:02:53 - 01:02:57
你跟老闆說，你這樣做生意啊，以後如果遇到壞人，你會很慘。

01:02:58 - 01:02:58
你一定會被打。

01:02:59 - 01:02:59
這個是不是305？

01:03:00 - 01:03:00
這也不是。

01:03:01 - 01:03:03
因為要不要遇到壞人，行為人也不能支配。

01:03:04 - 01:03:05
這也不叫305，知道嗎？

01:03:06 - 01:03:09
所以能論305的情況一定是怎麼樣？

01:03:10 - 01:03:10
行為人自己

01:03:11 - 01:03:13
他就能支配的惡害，所以如果是這個顧客跟老闆說，你再這樣做生意啊，

01:03:17 - 01:03:19
找一天我一定來揍你。

01:03:19 - 01:03:20
這個才叫305。

01:03:20 - 01:03:21
這個才要305。

01:03:21 - 01:03:24
好，所以我們講第一個，要行為人所能支配的惡害。

01:03:25 - 01:03:25
好。

01:03:26 - 01:03:28
那再來他那個惡害的加害法益呢，條文說

01:03:29 - 01:03:34
以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事，恐嚇於他人。

01:03:36 - 01:03:36
這裡講的

01:03:37 - 01:03:38
五個法益啊，幾個問題。

01:03:39 - 01:03:42
第一個，有沒有說要是被害人本人的法益才算？

01:03:43 - 01:03:47
因為有的時候可能行為人會拿第三人的法益去恐嚇被害人喔，比如說我課本上寫的案例。

01:03:48 - 01:03:53
債權人跟債務人說，你再不還我錢，我就強姦你女兒來抵債。

01:03:54 - 01:03:55
債務人超怕。

01:03:55 - 01:03:55
這時候會有305？

01:03:57 - 01:03:57
會有。

01:03:57 - 01:04:00
因為我們條文並沒有限定要被害人

01:04:00 - 01:04:00
被害人

01:04:00 - 01:04:00
被害人的法益

01:04:00 - 01:04:00
沒有啊

01:04:02 - 01:04:09
所以如果是一個第三人的法益,只要這個第三人對被害人本人來說是一個重要的人,那當然就可以認為是

01:04:10 - 01:04:12
這一條罪的法益

01:04:12 - 01:04:15
然後啊，剛剛上面有一個問題，我剛剛一下子沒有講到

01:04:16 - 01:04:19
就是我們這邊講說啊，恐嚇的對象

01:04:20 - 01:04:23
有沒有說這個話，一定要對本人講才算

01:04:24 - 01:04:29
也就是我們常說啊，在外面放話，在外面揚言加害這一種

01:04:29 - 01:04:31
這個有沒有算是恐嚇

01:04:31 - 01:04:33
一般會說，這是一個事實認定的問題

01:04:34 - 01:04:40
因為在外面放話的人，只要這個話他是有機會被被害人本人所知悉的

01:04:40 - 01:04:42
那就可以算是恐嚇

01:04:42 - 01:04:43
知道嗎

01:04:43 - 01:04:43
那可以算恐嚇喔

01:04:44 - 01:04:45
所以我舉個例來說

01:04:45 - 01:04:54
如果那個陸伯言他看我很不爽，因為陸伯言想說，教補習班那麼多年奇怪，為什麼他都要當我課堂上的性侵犯呢？

01:04:54 - 01:04:59
別人都還以為他真的多委屈一樣，所以陸伯言，他可能有一天在他高中同學會的時候

01:04:59 - 01:05:05
他就說，我那個同事陳介中有夠可惡的，每次上課都說我是性侵犯，我下次看到他，一定要把他打爆。

01:05:07 - 01:05:09
陸伯言在他的高中同學會這樣講。

01:05:09 - 01:05:10
會不會有305?

01:05:10 - 01:05:11
不會，為什麼？

01:05:12 - 01:05:16
因為他的高中同學跟我沒有什麼交集嘛。

01:05:16 - 01:05:17
完全不同世界的人，對不對？

01:05:20 - 01:05:25
但如果是同樣的話，陸伯言在他的大學同學會講呢

01:05:25 - 01:05:27
那可能就有305了哦

01:05:27 - 01:05:29
因為陸伯言小我沒有幾屆啊

01:05:29 - 01:05:32
他的大學同學很多會認識或者知道我啊

01:05:32 - 01:05:35
所以他的大學同學，有沒有可能把這些話轉告給我

01:05:35 - 01:05:36
有可能,對不對

01:05:36 - 01:05:39
或者如果陸伯言是在臺中辦的時候跟那邊的同事講這樣的話

01:05:40 - 01:05:40
那算不算305

01:05:41 - 01:05:43
算,因為臺中辦的同事可能會跟我說

01:05:43 - 01:05:46
所以這一種在外放話的情況,重點還是在於說

01:05:46 - 01:05:50
那這個話有沒有可能會讓被害人本人所知悉，重點在這邊

01:05:51 - 01:05:52
好

01:05:52 - 01:05:53
那下面我們講，法益的部分

01:05:55 - 01:05:57
因為這個條文他列的是五種法益

01:05:57 - 01:05:59
生命、身體、自由、名譽、財產

01:06:01 - 01:06:02
所以這裡會衍生出一個問題,

01:06:03 - 01:06:07
那如果是純粹的隱私法益,這樣的話有算嗎?

01:06:07 - 01:06:09
你用隱私去威脅別人。

01:06:11 - 01:06:13
以前有一種說法說隱私就是名譽,

01:06:14 - 01:06:16
但這個說法其實不對,隱私跟名譽不一樣啦。

01:06:17 - 01:06:18
真的啦，不一樣。

01:06:19 - 01:06:22
隱私跟名譽，有些時候會有重疊，沒有錯。

01:06:23 - 01:06:23
比如說，

01:06:24 - 01:06:28
假設你國中的時候有帶頭霸凌過班上的同學，

01:06:28 - 01:06:31
那你應該不會希望你現在的朋友知道。

01:06:31 - 01:06:34
因為現在的朋友知道的話，可能會對你有一些負面的想法，

01:06:34 - 01:06:39
所以在這個案例當中，它是你的隱私，也是你的名譽，沒有錯。

01:06:39 - 01:06:45
可是你要知道的是，並不是你所有的隱私都跟名譽有關係。

01:06:45 - 01:06:46
講個最簡單的例子，

01:06:47 - 01:06:50
你應該不會希望我知道你的身分證字號。

01:06:50 - 01:06:51
這跟名譽有關嗎？

01:06:52 - 01:06:56
是怎樣，你的身分證字號的數字很奇怪，被別人知道很可恥嗎？

01:06:56 - 01:06:57
應該不會吧，對不對？

01:06:57 - 01:06:58
同樣的，

01:06:59 - 01:07:02
我也不會希望同學知道我住哪裡。

01:07:02 - 01:07:04
具體的地點我也不會希望同學知道。

01:07:05 - 01:07:12
我不希望同學知道的原因，當然不是說我覺得啊，我住在這種鳥地方，好偏僻好可恥喔，我不想讓你們知道，

01:07:12 - 01:07:13
一定不是嘛。

01:07:13 - 01:07:17
我的考量很簡單，就如果我讓同學知道的話，萬一有瘋子怎麼辦？

01:07:17 - 01:07:21
對啊，就如果有瘋子要在我家堵我或什麼的，這網路上什麼人都有。

01:07:21 - 01:07:22
所以,我要講,

01:07:23 - 01:07:26
很多隱私,尤其是我們人對各自的這種隱私,

01:07:26 - 01:07:30
我也不會希望你們知道我存款的餘額是多少之類的,

01:07:30 - 01:07:33
這種隱私其實跟名譽沒有什麼關係。

01:07:33 - 01:07:35
所以隱私可以等於名譽嗎?

01:07:35 - 01:07:37
不行啦，隱私跟名譽是兩件事。

01:07:37 - 01:07:46
所以，如果行為人用純粹隱私的惡害去威脅別人的話，可以算得上是305嗎？

01:07:47 - 01:07:49
這個就會產生一些疑問，

01:07:49 - 01:07:53
純粹隱私的惡害去威脅別人的話，這樣可以算是305嗎？

01:07:53 - 01:07:56
過去有學者持肯定的態度。

01:07:56 - 01:08:00
但我覺得現在的說法比較合理，現在認為當然不算。

01:08:00 - 01:08:02
因為隱私跟名譽，那是兩件不同的事，

01:08:02 - 01:08:03
像的說法是這樣子。

01:08:04 - 01:08:04
好。

01:08:06 - 01:08:07
那308條這邊，

01:08:08 - 01:08:15
本罪的被害人，除了自然人之外，有沒有包括法人或非法人團體？

01:08:17 - 01:08:20
這個東西，一樣有點像是事實認定的問題啦。

01:08:21 - 01:08:26
因為恐嚇危安罪，我們不會一開始就設限說，本罪的被害人要以自然人為限，不會。

01:08:27 - 01:08:29
你說可是法人跟非法人團體會害怕嗎？

01:08:30 - 01:08:31
對，他們不會害怕沒有錯。

01:08:31 - 01:08:36
可是當今天這個法人或非法人團體的人數其實沒有很多的時候,

01:08:37 - 01:08:40
你威脅要加害這個法人或非法人團體,

01:08:40 - 01:08:43
那是不是等於就是在威脅要加害裡面的人？

01:08:43 - 01:08:44
可以想像吧？

01:08:44 - 01:08:45
舉個例子來說,

01:08:46 - 01:08:48
如果有人在網路上說,

01:08:49 - 01:08:52
我看到志光集團的老師，我看一個打一個。

01:08:53 - 01:08:54
這樣的情況未必可以成立本罪,

01:08:55 - 01:08:57
因為志光集團老師很多，上百人,

01:08:58 - 01:08:59
誰知道我在講誰，對不對？

01:08:59 - 01:09:16
但如果有人是這樣，

01:09:16 - 01:09:43
比如說一間小型的律師事務所，

01:09:44 - 01:09:47
老闆、受僱、助理，可能總共三四個人而已。

01:09:47 - 01:09:50
而網路上有人說呢，我要打爆這間律師事務所的人，

01:09:51 - 01:09:55
那因為這個律師事務所裡面的人很少嘛，就那幾個人而已，五根手指頭是算得出來的，

01:09:56 - 01:10:00
所以這樣的話，可不可以認為說你是在對裡面的人揚言加害？

01:10:00 - 01:10:00
就算考的話也只是法條帶過而已

01:10:00 - 01:10:00
所以這些爭點我不會講得太多

01:10:04 - 01:10:07
306的侵入住宅

01:10:07 - 01:10:07
這一條也是

01:10:07 - 01:10:09
第一個我們來講

01:10:09 - 01:10:09
什麼叫侵入

01:10:11 - 01:10:16
侵入的意思是沒有經過住居權人的同意而進入

01:10:16 - 01:10:17
這個叫做侵入

01:10:18 - 01:10:21
所以喔，這個沒有經過住居權人同意

01:10:21 - 01:10:23
有很多種情況

01:10:23 - 01:10:26
比如說你按鄰居家的門鈴，說就我進去參觀好不好

01:10:26 - 01:10:29
鄰居說不要，那你還推開鄰居硬要進去

01:10:30 - 01:10:31
這是一種侵入

01:10:31 - 01:10:39
還有啊，如果此時此刻有陌生人，從我家的窗戶翻到我家的客廳去參觀

01:10:39 - 01:10:40
這樣子是不是侵入

01:10:40 - 01:10:41
對，這也是，不用懷疑

01:10:41 - 01:10:42
這也是一種侵入

01:10:42 - 01:10:43
我不會歡迎他進來嘛

01:10:43 - 01:10:44
所以這也是一種侵入

01:10:45 - 01:10:47
那學說上之前我在探討的問題是說啊

01:10:47 - 01:10:53
那如果居住權人有很多人的話,我們要怎麼去認定侵入

01:10:54 - 01:10:54
有很多人

01:10:55 - 01:10:56
比如說

01:10:56 - 01:10:57
那個

01:10:57 - 01:10:59
女兒啊,帶男朋友回家吃飯

01:11:00 - 01:11:02
媽媽表示歡迎,但爸爸說那個

01:11:02 - 01:11:04
那個什麼，混蛋啊，你給我滾

01:11:05 - 01:11:06
男朋友還是去了

01:11:06 - 01:11:07
這個時候有沒有算侵入

01:11:07 - 01:11:08
很簡單哦

01:11:09 - 01:11:16
當居住權人有多數人，有部分表達歡迎，有部分表達反對的話，我們會以反對的人的意見為準。

01:11:16 - 01:11:19
所以那個男生如果還進去的話，那就算侵入了。

01:11:20 - 01:11:20
好。

01:11:20 - 01:11:22
那有一種情況

01:11:22 - 01:11:24
是在場的人同意。

01:11:24 - 01:11:26
啊不在場的人呢

01:11:26 - 01:11:30
雖然沒有表達，但我們覺得不在場的人應該也不會同意

01:11:30 - 01:11:31
比如說

01:11:31 - 01:11:36
太太趁先生出門上班的時候，把隔壁的鄰居老王帶回家打了一炮

01:11:37 - 01:11:39
這樣的話，那個老王會不會有侵入住居

01:11:40 - 01:11:40
不會，為什麼？

01:11:41 - 01:11:44
雖然先生如果知道的話一定不會同意。

01:11:44 - 01:11:44
對，沒有錯。

01:11:44 - 01:11:46
可是先生就不知道嘛。

01:11:46 - 01:11:48
所以這樣的話呢，就不會認為有侵入。

01:11:49 - 01:11:49
好

01:11:50 - 01:11:54
那第二點這個問題，開放式建築物的侵入

01:11:55 - 01:11:57
這種開放式的建築物

01:11:57 - 01:12:00
像比如說賣場，比如說公家機關

01:12:00 - 01:12:01
營業場所這種地方

01:12:02 - 01:12:06
這種地方的侵入呢,學理上認為說要用侵入的方式,

01:12:07 - 01:12:08
客觀判斷。

01:12:10 - 01:12:10
這是什麼意思啊?

01:12:11 - 01:12:12
我舉個例來說,

01:12:13 - 01:12:16
去家樂福偷東西的小偷,

01:12:17 - 01:12:19
他除了成立竊盜罪之外，

01:12:20 - 01:12:21
他可不可以說叫侵入建築物？

01:12:22 - 01:12:25
因為家樂福的老闆如果知道這個人是小偷的話一定不會讓他進來嘛，

01:12:25 - 01:12:26
對不對？

01:12:26 - 01:12:27
或者比如說，

01:12:28 - 01:12:32
那個，還有很多類似的例子啦。

01:12:32 - 01:12:33
像比如說那個，

01:12:33 - 01:12:38
比如說有一個商家，商家的話可能說如果你沒有要消費就不要進來，

01:12:38 - 01:12:39
但你還是進去，

01:12:39 - 01:12:42
進去晃了幾圈吹冷氣，公車來了你就走了。

01:12:42 - 01:12:43
你根本沒有要消費。

01:12:43 - 01:12:46
這樣的話呢,可以算是有侵入嗎?

01:12:46 - 01:12:47
好，多數講，

01:12:47 - 01:12:51
我們要用進入的方式客觀去判斷。

01:12:51 - 01:12:53
因為你要知道啊，這一種公共場合。

01:12:54 - 01:12:56
它原則上是來者不拒。

01:12:57 - 01:12:59
除非你進入的外觀就很奇怪，

01:13:00 - 01:13:01
才會被拒絕。

01:13:02 - 01:13:05
所以學說會說，這一種公共場合這種開放空間，

01:13:06 - 01:13:08
只要你進入的方式，

01:13:09 - 01:13:11
沒有偏離受概括許可的類型

01:13:11 - 01:13:16
也就是你進入的外觀看起來並不是一個顯然不受歡迎的方式

01:13:16 - 01:13:18
那你就不是算侵入。

01:13:18 - 01:13:21
就算你進入的動機、目的不當的

01:13:21 - 01:13:23
一樣，我們是以客觀的方式來做判斷。

01:13:26 - 01:13:27
好,然後再來括號二,

01:13:27 - 01:13:32
這邊有提到這個像隱匿、受退去的要求，要求而留置,

01:13:32 - 01:13:36
這個是第二項的不作為犯，這個以前我們在總則啊都有講過了。

01:13:37 - 01:13:39
然後啊，這一條罪的客體，

01:13:40 - 01:13:44
你看哦，住宅、建築物、附連圍繞的土地。

01:13:45 - 01:13:47
這一條罪的客體大概有這些,

01:13:47 - 01:13:49
住宅建築物或附連圍繞的土地,

01:13:49 - 01:13:51
這些應該不會有什麼疑問,

01:13:51 - 01:13:52
然後還有呢,船艦,

01:13:53 - 01:13:53
還有船艦。

01:13:54 - 01:13:57
那個船艦，以前有人問過我一個很無聊的問題，

01:13:58 - 01:14:00
說那碧潭不是可以

01:14:00 - 01:14:00
踩天鵝船嗎？

01:14:00 - 01:14:00
那你在天鵝船的業者打烊之後，你沒有付錢，你偷偷去這個地方踩天鵝船，算侵入船艦。

01:14:00 - 01:14:00
這個無聊啊。

01:14:00 - 01:14:00
你覺得天鵝船是這裡的船艦嗎?

01:14:00 - 01:14:00
當然不算啦,為什麼?

01:14:00 - 01:14:00
因為這一條他把船艦跟住宅建築物並列,所以這一條的船艦應該要限於那一種

01:14:00 - 01:14:00
有可能會有人在裡面生活起居的那一種遊輪啊,遠洋漁船啊,那一種才算。

01:14:00 - 01:14:00
如果只是天鵝船那一種,那個不算,所以這個是

01:14:00 - 01:14:00
我們基於目的的解釋。

01:14:00 - 01:14:00
好，所以這個是我們這一條所講到的這些行為客體。

01:14:00 - 01:14:00
OK，306大概是這樣，要講的東西應該不多。

01:14:00 - 01:14:00
好，接著，我們來看到307，違法搜索罪。

01:14:00 - 01:14:00
307條的違法搜索罪啊，這一條罪過去有一些爭議，但現在應該沒有爭議了。

01:14:00 - 01:14:00
307,第一個,本罪是不是身分犯。

01:14:00 - 01:14:00
因為這一條罪，它的條文寫不依法令。

01:14:00 - 01:14:00
所以過去的實務見解呢，都說本罪是身分犯。

01:14:00 - 01:14:00
都說啊，這一條罪只有誰能成立呢？有搜索權的人才能成立。

01:14:00 - 01:14:00
過去有這樣的說法，說本罪呢，只有有搜索權人才能成立，這是過去的書面見解。

01:14:00 - 01:14:00
但這一種過去的實務見解，學者都罵他。

01:14:00 - 01:14:00
因為學者說，不對嘛，如果這一條是真的要處罰那種國家機關的濫權搜索的話，那它的位置會放在125條那邊。

01:14:00 - 01:14:00
因為你看像125條濫權追訴處罰罪，他不就在處理那個偵查機關的濫權行為嗎？對不對？

01:14:00 - 01:14:00
如果這一條罪他真的是要處罰國家機關的違法搜索，你

01:16:00 - 01:16:00
那這一條罪放在105條的附近呢，怎麼會放在個人法益呢？

01:16:03 - 01:16:09
那從他放在個人法益來看，我們就可以知道，這一條罪，他要處罰的行為主體，應該沒有做任何的限制。

01:16:10 - 01:16:11
學者都這麼說。

01:16:11 - 01:16:18
那這個問題一直是到9年前的時候，9年前的時候啊，最高法院廢掉的原本的那個判例，說是身分犯那個判例啊，9年前廢掉了。

01:16:21 - 01:16:26
所以現在來說，沒有疑問，每個人都可以成立這條罪喔，這個是沒有疑問的。

01:16:27 - 01:16:29
好，那這一條罪的客體我們來看喔。

01:16:30 - 01:16:34
他人的住宅、建築物、舟、車、航空器。

01:16:35 - 01:16:37
這個是本罪的客體，違法所得的客體。

01:16:37 - 01:16:38
看清楚啊。

01:16:39 - 01:16:43
他的客體沒有包括個人的隨身物件。

01:16:44 - 01:16:47
沒有哦，他的客體沒有包括個人的隨身物件哦。

01:16:48 - 01:16:49
所以什麼意思啊？

01:16:50 - 01:16:54
像此時此刻，我的後揹包放在九樓的休息區。

01:16:55 - 01:16:57
如果有同事去翻我的後揹包，

01:16:58 - 01:16:59
他會不會成立竊盜？

01:16:59 - 01:17:00
不會。

01:17:00 - 01:17:01
知道嗎？不會喔。

01:17:01 - 01:17:04
還有像，我不知道現在的國中會不會這樣做啦。

01:17:05 - 01:17:07
前幾年我還有看到這樣的新聞。

01:17:08 - 01:17:11
這個校方啊，趁學生出去社團，趁學生出去活動中心的時候。

01:17:13 - 01:17:18
對全校或者是特定某個班級進行安全檢查。

01:17:19 - 01:17:21
我以前國中的時候真的會。

01:17:21 - 01:17:22
比如說國二全體。

01:17:24 - 01:17:25
去週會的時候。

01:17:25 - 01:17:27
那訓導主任就帶著生教組長。

01:17:27 - 01:17:30
每個班啊，一個一個班翻。

01:17:30 - 01:17:33
看大家的書包有沒有放違禁品，有沒有帶手機、有沒有帶菸什麼的。

01:17:33 - 01:17:34
去做這種安全檢查。

01:17:35 - 01:17:37
這樣的行為可不可以論305，可不可以論307？

01:17:38 - 01:17:38
沒辦法。

01:17:39 - 01:17:40
這樣的人沒辦法論307喔。

01:17:40 - 01:17:44
因為他搜的是隨身物件，並沒有搜身，所以這種情況呢，沒辦法論307的犯罪。

01:17:47 - 01:17:50
而前幾年這種新聞出來的時候，我在網路上看到一種聲音。

01:17:50 - 01:17:54
我看了覺得不以為然，就是因為這個事情被爆出來嘛，那爆料者一定會說：

01:17:59 - 01:18:00
嗯。

01:18:00 - 01:18:01
校方的做法，侵害學生的隱私。

01:18:03 - 01:18:07
那結果一定會有一種聲音出來說：你沒有帶什麼東西，為什麼你要怕被搜？

01:18:08 - 01:18:10
這個說法叫做奴性。

01:18:10 - 01:18:12
我們學過法律不可以有這種想法，知道嗎？

01:18:13 - 01:18:14
真的啦，學過法律不能有這種想法。

01:18:14 - 01:18:21
我們學過法律應該有的想法是，學生的書包裡面裝的是什麼東西，那應該是學生的隱私。

01:18:21 - 01:18:27
除非校方有證據懷疑這個學生帶違禁品，否則校方憑什麼去搜每個人，對吧？

01:18:27 - 01:18:29
我們應該這樣想才對。

01:18:29 - 01:18:29
因為

01:18:31 - 01:18:33
如果你說，那你又沒帶東西，給我看一下是會怎麼樣？

01:18:34 - 01:18:35
這個是不把學生當人看。

01:18:36 - 01:18:38
就說你沒帶，給我看一下會怎麼樣？

01:18:38 - 01:18:41
你覺得在日常生活裡面，這個說法可以適用嗎？

01:18:42 - 01:18:45
路人也翻一下你的揹包，借我看一下是會死喔？

01:18:45 - 01:18:47
這樣你應該不會接受吧，對不對？

01:18:47 - 01:18:49
那到學校呢？

01:18:49 - 01:18:49
奇怪。

01:18:50 - 01:18:52
現在應該不會有人才信仰特別學歷關係吧。

01:18:53 - 01:18:55
我就覺得很多人就是這樣。

01:18:55 - 01:18:55
明明

01:18:56 - 01:18:58
可能也沒有聽過什麼東西，像特別學歷關係。

01:18:59 - 01:19:00
可是腦中都會有

01:19:00 - 01:19:00
那個

01:19:00 - 01:19:00
那個

01:19:00 - 01:19:03
思維，就想說學生給老師看一下是會怎麼樣。

01:19:03 - 01:19:07
這個想法不對啦，這個想法就是不承認學生有人權。

01:19:07 - 01:19:07
我覺得就這樣。

01:19:08 - 01:19:11
很多人活到現在都還是這樣，就不覺得學生有人權。

01:19:11 - 01:19:15
我們學過法律的想法，我再說一次，學生帶什麼東西，那是學生的隱私。

01:19:16 - 01:19:20
除非師長有證據證明或有證據可以懷疑他有帶違禁品，否則不能亂搜的。

01:19:21 - 01:19:22
我覺得這樣子想法才對。

01:19:23 - 01:19:24
好。

01:19:24 - 01:19:27
所以這個是自由法益,一般的自由法益大概是這樣子。

01:19:28 - 01:19:28
這些

01:19:28 - 01:19:30
犯罪考試上重要性不高,所以我們大概都簡單帶過而已。

01:19:33 - 01:19:34
接著,接著,我們來看到性犯罪。

01:19:37 - 01:19:39
自由法益當中,真正重要的是性犯罪啦。

01:19:39 - 01:19:42
所以我們接下來呢,來看到性犯罪的部分。

01:20:06 - 01:20:10
好,今天因為講到性犯罪,所以我再特別穿這件衣服。

01:20:10 - 01:20:11
真的啦,這件衣服我以前第一堂課有穿過。

01:20:14 - 01:20:18
但我後來想說不對,這衣服應該要應景的時候穿才對。

01:20:18 - 01:20:22
所以今天要講性犯罪嘛,所以我特地穿這套，這個是有原因的。

01:20:22 - 01:20:28
這件衣服，我覺得我，因為我這學期在博班我有修蔡聖偉老師的課嘛。

01:20:28 - 01:20:30
我的報告主題我也其實選

01:20:30 - 01:20:31
強勢性交。

01:20:31 - 01:20:35
10月底報告穿這件應該，那時候應該還沒那麼冷，應該還可以穿。

01:20:35 - 01:20:39
所以我決定了，那個我報告性犯罪的時候，我要穿這件，這樣才應景。

01:20:41 - 01:20:45
好，這個應該不會有人覺得這個是猥褻物品吧。

01:20:46 - 01:20:48
兩隻豬疊在一起到底哪裡猥褻？

01:20:48 - 01:20:53
應該不會有人看的時候覺得性慾被激起，或者覺得有這種噁心的感覺，應該不會吧。

01:20:53 - 01:20:55
動物跟動物不猥褻，動物跟動物那個是動物星球頻道。

01:20:55 - 01:20:58
那個東西就不是猥褻物品。

01:20:59 - 01:20:59
好。

01:21:00 - 01:21:02
這個妨害性自主的犯罪。

01:21:02 - 01:21:04
它的保護法益，我們說叫性自主。

01:21:04 - 01:21:05
那什麼叫性自主？

01:21:06 - 01:21:09
通說所理解的性自主叫做性自由。

01:21:10 - 01:21:13
通說把性自主權呢，理解成是一種自由權。

01:21:13 - 01:21:15
那我們學過憲法要知道。

01:21:15 - 01:21:17
所謂的自由啊，會有兩個面向。

01:21:18 - 01:21:20
一個叫積極的自由，一個叫消極的自由。

01:21:21 - 01:21:21
各位應該都聽過吧。

01:21:23 - 01:21:27
積極的自由是，你想做某件事的時候，別人不能阻止你，那個叫積極的自由。

01:21:29 - 01:21:34
消極的自由是，你不想做某件事的話，別人也不能逼著你去做，這個叫做消極的自由。

01:21:35 - 01:21:37
像強制罪很明顯，強制罪是兩種自由的保護。

01:21:39 - 01:21:41
積極跟消極都有保護。

01:21:41 - 01:21:44
可是妨害性自主的犯罪，他只有保護哪一個面向：

01:21:45 - 01:21:46
消極而已。

01:21:47 - 01:21:49
他沒有保護到積極的自由喔，知道嗎？

01:21:49 - 01:21:51
他只有保護消極的自由而已。

01:21:51 - 01:21:52
所以喔。

01:21:54 - 01:21:57
你不想跟人家發生性關係，別人逼著你發生。

01:21:57 - 01:21:58
那個叫妨害性自主。

01:21:59 - 01:21:59
那如果

01:22:00 - 01:22:00
我是你想跟別人發生性關係，

01:22:00 - 01:22:00
結果有個人再從中創設阻礙。

01:22:05 - 01:22:07
比如說偷藏你的保險套之類的

01:22:07 - 01:22:08
這樣的行為呢

01:22:08 - 01:22:10
不會論法性自主的犯罪

01:22:10 - 01:22:14
所以我們這個罪講呢,保護的僅止於消極的自由而已

01:22:14 - 01:22:14
喔

01:22:15 - 01:22:17
好，那麼妨害性自主的類型啊

01:22:17 - 01:22:20
我們就簡單來看一下，311頁這邊

01:22:22 - 01:22:25
限制主犯罪的類型呢，我這邊參考李勝傑老師的分類

01:22:26 - 01:22:29
分成，當然侵害跟擬制侵害

01:22:29 - 01:22:34
所謂當然侵害跟擬制侵害的差別是在於說呢

01:22:35 - 01:22:40
這樣的行為,他有沒有侵害到被害人當下所表達的意願

01:22:41 - 01:22:45
如果被害人當下表達意願,行為人還去違抗他的話

01:22:45 - 01:22:47
那叫做當然侵害

01:22:47 - 01:22:50
那如果被害人在當下是沒有表意的

01:22:50 - 01:22:53
這一種侵害呢,我們叫做擬制侵害

01:22:53 - 01:22:53
好

01:22:54 - 01:22:57
那當然侵害裡面呢,我們又區分絕對跟相對

01:22:58 - 01:23:00
絕對侵害的意思是這個行為

01:23:01 - 01:23:05
已經幾乎等同於是完全壓縮了被害人選擇的空間

01:23:06 - 01:23:08
這個叫做絕對侵害

01:23:08 - 01:23:08
這個叫絕對侵害

01:23:09 - 01:23:12
強制的系列，強制猥褻呢，就是我們這邊所說的

01:23:12 - 01:23:13
絕對侵害

01:23:15 - 01:23:17
再來第二個叫做相對侵害

01:23:18 - 01:23:22
相對侵害的意思是被害人的自由，他有被壓縮

01:23:22 - 01:23:24
但是被害人還有一些選擇的空間

01:23:25 - 01:23:27
沒有被壓制到那麼的狹窄

01:23:27 - 01:23:29
這一種叫做相對侵害

01:23:30 - 01:23:30
好

01:23:31 - 01:23:33
所有絕對跟相對

01:23:34 - 01:23:36
就是被害人選擇空間的高低

01:23:36 - 01:23:38
被害人幾乎沒有選擇了,這個叫做絕對侵害

01:23:39 - 01:23:41
被害人還有一些些選擇的空間

01:23:42 - 01:23:44
這個叫做相對侵害

01:23:44 - 01:23:46
所以你看像權勢性交這個就是

01:23:46 - 01:23:46
哦

01:23:47 - 01:23:48
這個

01:23:48 - 01:23:49
女大生啊

01:23:49 - 01:23:50
必修課快要被當了

01:23:51 - 01:23:52
教授就跟這個女大生說

01:23:53 - 01:23:54
你不想被當的話，來陪我睡

01:23:55 - 01:23:57
你陪我睡的話，我絕對讓你高分過關

01:23:58 - 01:23:59
女大生其實不想

01:23:59 - 01:24:00
因為女大生心裡

01:24:00 - 01:24:02
覺得說教授又醜又禿，根本不想跟他怎麼樣

01:24:03 - 01:24:05
可是這個必修課被當很嚴重，一路被擋修到大四。

01:24:05 - 01:24:07
算了算了，沒有為難好了。

01:24:08 - 01:24:10
這樣的情況呢，就是我們所說的，

01:24:11 - 01:24:14
我們所說的，權勢性交，它就是一種相對侵害。

01:24:14 - 01:24:19
然後這裡的話呢，還有一條被歸類在相對侵害。

01:24:19 - 01:24:22
是一個很莫名的規定，叫做詐術性交罪。

01:24:23 - 01:24:24
詐術性交罰什麼呢？

01:24:25 - 01:24:29
使他人誤信自己為配偶而性交。

01:24:30 - 01:24:31
這個在罰什麼你知道嗎？

01:24:32 - 01:24:39
假設我穿著你爸爸的衣服，噴著你爸爸的香水，然後模仿你爸爸講話的聲音。

01:24:39 - 01:24:42
摸進你們家的主臥室，然後我輕輕撫摸你媽媽。

01:24:42 - 01:24:44
所以寶貝，我們好久沒有打炮了，我們來打一炮好不好？

01:24:45 - 01:24:47
然後你媽就以為我是你爸，就跟我打了一炮。

01:24:47 - 01:24:50
這樣的話我犯的叫229，有沒有感覺很不可思議？

01:24:50 - 01:24:52
對，沒錯，很莫名的條文，竟然活到現在。

01:24:53 - 01:24:55
好，那第二個叫做擬制侵害，

01:24:55 - 01:24:57
我說，擬制侵害的概念就是，

01:24:58 - 01:25:03
這種犯罪，它並沒有侵害被害人在當下所表達的意思。

01:25:04 - 01:25:08
可是它可能侵害了被害人可推知的意願，

01:25:08 - 01:25:09
這個叫做擬制侵害。

01:25:10 - 01:25:13
比如說225條的強制性交罪。

01:25:14 - 01:25:17
這一條呢,它所侵害的是什麼?

01:25:18 - 01:25:19
或者說這一條行為態樣是怎麼樣?

01:25:20 - 01:25:21
夜店撿屍那一種。

01:25:22 - 01:25:24
被害人在當下,他當然沒有表意。

01:25:25 - 01:25:30
可是如果被害人知道這情事的話，他應該不會同意發生這種性關係。

01:25:30 - 01:25:32
這種叫做擬制侵害，225條。

01:25:33 - 01:25:36
那擬制侵害當中呢，還有一個條文，227，

01:25:37 - 01:25:39
叫做對於兒少整體發展的侵害。

01:25:40 - 01:25:41
227這個條文很特殊。

01:25:42 - 01:25:45
雖然它在妨害性自主的犯罪當中,

01:25:45 - 01:25:49
可是通說認為它保護的法益不叫做性自主。

01:25:51 - 01:25:57
通說反而認為227條的保護法益呢,叫做兒少的身心健全發展,

01:25:57 - 01:25:59
反而不會說那個叫性自主,

01:25:59 - 01:26:00
為什麼呢?

01:26:00 - 01:26:01
你想喔,

01:26:01 - 01:26:04
227的客體是不是包括嬰幼兒在內?

01:26:04 - 01:26:06
那嬰兒他對性沒有概念,

01:26:06 - 01:26:08
你要怎麼去侵害他的性自主?

01:26:09 - 01:26:10
通說的看法是這樣子。

01:26:10 - 01:26:12
所以通說會認為說227,

01:26:12 - 01:26:16
他保護的叫做幼年人的整體發展。

01:26:16 - 01:26:18
我記得那個用語叫整體發展,

01:26:18 - 01:26:19
那個德文叫什麼?

01:26:19 - 01:26:21
GesamteEntwicklung還是什麼東西,

01:26:21 - 01:26:22
有點忘記了,

01:26:22 - 01:26:23
好久沒有念德文了。

01:26:23 - 01:26:24
我記得是類似那個用語,

01:26:25 - 01:26:26
叫整體發展。

01:26:27 - 01:26:27
所以,

01:26:28 - 01:26:31
那個通說會認為說227的保護法益就不是性自主，

01:26:31 - 01:26:32
知道嗎？

01:26:32 - 01:26:35
因為那個嬰幼兒他不懂什麼叫做性嘛，

01:26:35 - 01:26:36
你很難侵害到性自主，

01:26:37 - 01:26:40
所以呢227它是一個保護幼年人整體發展的犯罪。

01:26:41 - 01:26:41
好,

01:26:42 - 01:26:45
那314到315頁這邊的內容我剛剛就都講過了。

01:26:46 - 01:26:46
接下來,

01:26:46 - 01:26:47
我們來看到

01:26:49 - 01:26:50
316頁,

01:26:50 - 01:26:51
性交猥褻行為

01:26:51 - 01:26:54
這個是本罪章的共通性問題。

01:27:14 - 01:27:14
好

01:27:14 - 01:27:15
性交跟猥褻

01:27:15 - 01:27:16
我們來看一下。

01:27:17 - 01:27:21
這個性交的部分我們刑法第10條第五項有規定,

01:27:21 - 01:27:22
這個我不用多說。

01:27:22 - 01:27:23
來，那什麼叫做猥褻？

01:27:25 - 01:27:27
我在平常帶集訓班的時候，

01:27:27 - 01:27:30
出到跟猥褻有關的題目的時候，

01:27:30 - 01:27:31
很多時候，

01:27:32 - 01:27:35
同學會引出一個17年的決議，

01:27:35 - 01:27:35
說，

01:27:36 - 01:27:38
猥褻啊是客觀上足以誘起他人性慾，

01:27:38 - 01:27:41
主觀上滿足自己的性慾。

01:27:41 - 01:27:43
我跟你們說這個解釋是有問題的。

01:27:44 - 01:27:49
因為這個解釋講的，其實比較接近性騷擾犯的猥褻。

01:27:50 - 01:27:53
你把這個定義拿來套性自主的猥褻，

01:27:53 - 01:27:54
你會發現它有一大堆問題。

01:27:56 - 01:27:57
你看喔，

01:27:57 - 01:28:00
這個解釋說，客觀上引起

01:28:00 - 01:28:03
別人的性慾，主觀上滿足自己的性慾，好，那我舉兩個例子。

01:28:05 - 01:28:07
男生違反女生的意願對女生襲胸。

01:28:07 - 01:28:14
結果男生捏了好幾把之後，男生發現這個女生的胸部其實很小，她都是用墊的，摸起來根本沒料，根本沒有滿足到性慾。

01:28:15 - 01:28:17
所以這個男生他不算猥褻嗎？

01:28:18 - 01:28:22
如果你要講說足以滿足自己的性慾的話，他性慾沒有滿足。

01:28:22 - 01:28:24
所以就不算猥褻嗎？超怪對不對？

01:28:24 - 01:28:27
或者另外一個版本，電車痴漢，同學知道吧？

01:28:28 - 01:28:33
那個在電車上面對女生毛手毛腳的男生，那個在日本叫做電車痴漢。

01:28:34 - 01:28:36
電車痴漢一定是猥褻，沒有疑問，對不對？

01:28:37 - 01:28:43
但如果你真的講這個標準喔，客觀上引起別人的性慾，主觀上滿足自己的性慾。

01:28:43 - 01:28:50
同學你想一想，在擁擠的捷運上面，如果在臺灣的捷運，出現了一個男生，捷運痴漢。

01:28:50 - 01:28:51
你是旁觀者。

01:28:51 - 01:28:54
你看到這個痴漢的行為，你會什麼感覺？

01:28:54 - 01:28:56
好興奮喔，性慾被挑起了，是這樣嗎？

01:28:57 - 01:28:58
我想不會吧。

01:28:58 - 01:29:05
一般人不分男女，如果你是一個有正常道德良知的人，你看到痴漢，你應該會覺得很憤怒吧，而不是性慾被挑起，對不對？

01:29:05 - 01:29:11
所以你會發現，這個定義，客觀上引起別人的性慾，主觀上滿足自己的性慾。

01:29:11 - 01:29:13
這根本不該是法律要件。

01:29:13 - 01:29:15
這個要件根本就破綻百出。

01:29:16 - 01:29:20
他頂多可能比較接受，比較接近風化犯的猥褻。

01:29:21 - 01:29:24
你拿他來套性自主的猥褻，根本就破綻百出。

01:29:25 - 01:29:28
所以性自主的猥褻應該怎麼解釋呢？

01:29:28 - 01:29:29
好，很簡單，我來寫一下。

01:30:27 - 01:30:28
猥褻很難寫啦，所以寫日文啊，Yさいつ。

01:30:30 - 01:30:32
那個就是猥褻的意思，真的，日本刑法就用這個用語。

01:30:33 - 01:30:35
日本漢字有猥褻兩個字，但他們刑法沒有用。

01:30:36 - 01:30:39
他們就寫那個Yさいつ，就是猥褻的意思。

01:30:40 - 01:30:41
那個中文其實不太會寫，就是猥褻的寫，都多久才寫一次。

01:30:44 - 01:30:45
寫這個比較快。

01:30:46 - 01:30:48
好，那寫注音感覺很low對不對，好像小學生，寫日文比較快，Yさいつ。

01:30:54 - 01:30:56
我有，我就很好奇啊，想說奇怪，為什麼？

01:30:56 - 01:30:56
因為，

01:30:57 - 01:31:00
因為照理來說法律文書，日本人他們都會用漢字嘛。

01:31:02 - 01:31:04
像比如說護照，對啊，護照的話，你去看日本的護照，他們不會寫passport啊。

01:31:07 - 01:31:09
他們就寫旅券啊，對啊，他們寫旅券啊。

01:31:11 - 01:31:14
所以我就想說奇怪，那為什麼日本的法條他們不寫猥褻兩個字，日文裡面其實有這兩個字，但他們就寫Yさいつ。

01:31:17 - 01:31:18
對啊，為什麼？

01:31:18 - 01:31:19
後來我去問AI，AI是跟我說，因為猥褻兩個字，日本人看到覺得不太舒服。

01:31:23 - 01:31:27
因為那兩個字太色，就是有一種那種強烈的侵犯感，所以他們就寧可寫這個。

01:31:30 - 01:31:31
林曉明。

01:31:31 - 01:31:33
好，猥褻怎麼認定，來，其實學理上的說法，有一個共識大概是這樣。

01:31:38 - 01:31:40
性自主的猥褻，性自主的猥褻呢，很簡單。

01:31:43 - 01:31:46
凡是客觀上跟性有關的行為，他就叫猥褻。

01:31:48 - 01:31:48
知道嗎？

01:31:48 - 01:31:53
性自主的猥褻，所有客觀上跟性有關的行為，他就叫做猥褻。

01:31:55 - 01:32:00
至於有沒有引起別人的性慾，有沒有滿足自己的性慾。

01:32:00 - 01:32:01
那個不重要，是吧？

01:32:01 - 01:32:04
所有跟性有關的行為，那個叫猥褻。

01:32:04 - 01:32:08
好，那風化犯的猥褻，除了要跟性有關之外，我們再加一個要件。

01:32:09 - 01:32:13
因為像公然猥褻罪、像散佈猥褻物品罪，為什麼會有那些犯罪存在？

01:32:14 - 01:32:22
我們講那些犯罪相對合理地保護法律意識，讓不喜歡性的人、不喜歡色情的人，可以免於色情的幹擾。

01:32:23 - 01:32:27
所以風化犯的猥褻，除了要跟性有關之外，還要再加上要件。

01:32:27 - 01:32:32
足以引起一般人的羞恥感或厭惡感，這樣才算。

01:32:32 - 01:32:35
所以來，我再舉個例子，這樣各位就懂了。

01:32:37 - 01:32:38
舌吻算不算一種猥褻？

01:32:39 - 01:32:40
在性犯罪之下。

01:32:40 - 01:32:41
廢話，當然算啊。

01:32:41 - 01:32:49
如果伊谷看到我之後把我推到牆角，伊谷用他的嘴巴對上我的嘴巴，還把舌頭伸到我嘴巴裡面，我怎麼推都推不開，伊谷有沒有對我強制猥褻？

01:32:50 - 01:32:52
有啊，絕對有，對不對？這個沒有疑問。

01:32:53 - 01:32:54
那所以

01:32:55 - 01:32:58
我們講舌吻就是性自主的猥褻，這個沒有疑問。

01:32:59 - 01:33:05
那所以舌吻，他算是風化犯罪當中的猥褻嗎？

01:33:06 - 01:33:08
如果算的話，那

01:33:08 - 01:33:11
一男一女在新光三越前面舌吻，他們叫公然猥褻。

01:33:12 - 01:33:17
那如果有一對情侶把他們舌吻的照片傳到IG上，那個變散佈猥褻物品。

01:33:18 - 01:33:19
不會這樣認定吧，對不對？

01:33:20 - 01:33:25
所以我們講風化犯罪的猥褻，除了要這個東西跟性有關之外，還會再加上一個要件。

01:33:26 - 01:33:30
這件事情會引起一般人羞恥或厭惡的感受。

01:33:31 - 01:33:34
所以以我們現在社會觀念來講，舌吻，還好，對不對，好像還好，很正常嘛。

01:33:35 - 01:33:39
所以這個東西呢,你傳到臉書IG,會不會變猥褻物品,不會,是嗎?

01:33:40 - 01:33:44
情侶在大街上舌吻,當然也不會變成是公然猥褻。

01:33:44 - 01:33:44
所以我們講呢

01:33:45 - 01:33:47
性自主跟風化犯罪的猥褻。

01:33:48 - 01:33:50
認定上呢,大概是有這樣的不同。

01:33:50 - 01:33:54
所以這個專題研究，如果要總結的話，就是黑板上這個樣子。

01:34:10 - 01:34:12
好，再來317頁的括號二，

01:34:13 - 01:34:15
我們講到這個傾向犯的爭執。

01:34:16 - 01:34:17
這個算是過去的爭議啦，

01:34:17 - 01:34:20
現在比較少人在談這個東西了。

01:34:20 - 01:34:22
就說，性犯罪是不是傾向犯？

01:34:23 - 01:34:25
假設有人，

01:34:25 - 01:34:26
假設有人呢，

01:34:26 - 01:34:32
他客觀上做的一些跟性有關的行為，甚至是刑法第10條第五項的性交行為喔，

01:34:32 - 01:34:36
但是行為人主觀上他根本不是出於滿足性慾的意思。

01:34:37 - 01:34:39
這樣的話可以算是性交或猥褻嗎？

01:34:40 - 01:34:45
前幾年我聽到以前的研究所同學他們辦的一個案件是這樣子，

01:34:45 - 01:34:47
聽起來覺得還蠻莫名其妙的。

01:34:47 - 01:34:48
反正，

01:34:49 - 01:34:50
就一群屁孩啦。

01:34:50 - 01:34:52
有人成年，有人未成年。

01:34:52 - 01:34:54
這一群屁孩去討債。

01:34:55 - 01:34:56
而這一群屁孩呢，

01:34:56 - 01:34:58
他們就把債務人拘禁起來，

01:34:59 - 01:35:01
脫債務人的褲子。

01:35:02 - 01:35:05
接著拿水管插入債務人的肛門

01:35:06 - 01:35:07
然後往裡面灌肥皂水。

01:35:08 - 01:35:09
對，這群屁孩做這樣的事

01:35:09 - 01:35:10
都是男的。

01:35:10 - 01:35:11
對，都是男的。

01:35:12 - 01:35:13
然後過程當中,

01:35:13 - 01:35:14
還有人錄影,

01:35:14 - 01:35:15
在那邊嘻笑,

01:35:15 - 01:35:16
在那邊錄影,

01:35:16 - 01:35:17
用這個方式去討債。

01:35:18 - 01:35:19
結果這一群人啊,

01:35:20 - 01:35:23
後來被檢察官辦加重強制性交。

01:35:24 - 01:35:25
對，加重強制性交，為什麼？

01:35:26 - 01:35:28
用水管塞入人家的肛門，那個是不是一種性交？

01:35:28 - 01:35:29
對。

01:35:30 - 01:35:32
然後過程當中兩個人以上都在,

01:35:32 - 01:35:33
再加上有錄影,

01:35:33 - 01:35:37
就中了222條的第一款跟第九款,

01:35:37 - 01:35:39
加重強制性交。

01:35:40 - 01:35:41
這些屁孩們,

01:35:41 - 01:35:45
就說沒有沒有沒有，我我我們都異性戀，我們都有女朋友，我們對男的屁也沒有興趣。

01:35:46 - 01:35:47
他們就提出這樣抗辯，說我們真的不是，

01:35:48 - 01:35:49
我們就只是要報復而已。

01:35:50 - 01:35:51
對啊，所以各位想，

01:35:52 - 01:35:56
那個性犯罪，有需要行為人主觀上出於滿足性慾的意思嗎？

01:35:57 - 01:35:58
還是不用？

01:35:58 - 01:36:00
只要客觀上有做

01:36:00 - 01:36:01
這些行為就算。

01:36:01 - 01:36:03
以前這個在實務上層出不窮啦，

01:36:04 - 01:36:06
像比如說以前也發生過說，

01:36:06 - 01:36:08
國中少女爭風吃醋,

01:36:09 - 01:36:12
所以幾個人就把那個被害的少女,

01:36:13 - 01:36:14
拘禁起來,

01:36:14 - 01:36:17
然後往她的陰道裡面塞鹽巴,

01:36:17 - 01:36:18
這以前發生過的。

01:36:19 - 01:36:20
還有像是那個什麼,

01:36:21 - 01:36:21
類似的,

01:36:22 - 01:36:24
黑道大哥為了教訓不聽話的小弟,

01:36:24 - 01:36:27
所以拿打氣筒塞到小弟的肛門打氣,

01:36:27 - 01:36:29
造成那個小弟的直腸爆裂。

01:36:29 - 01:36:31
這也是以前實務上發生過的。

01:36:31 - 01:36:32
這些人的特色就是，

01:36:33 - 01:36:35
他們客觀上有做性交的行為沒有錯，

01:36:35 - 01:36:37
可是他們真的不是為了滿足性慾而做的，

01:36:38 - 01:36:41
這樣的話可以算是性交或猥褻嗎？

01:36:41 - 01:36:41
也就是說，

01:36:42 - 01:36:43
本罪的犯罪，

01:36:44 - 01:36:47
算不算是傾向犯？

01:36:47 - 01:36:48
算不算傾向犯？

01:36:48 - 01:36:49
這裡的話，

01:36:50 - 01:36:51
多數說會認為說啦,

01:36:51 - 01:36:53
沒有什麼傾向犯這種東西。

01:36:54 - 01:36:56
曾經過去有學說認為說,

01:36:57 - 01:36:58
性犯罪是傾向犯,

01:36:58 - 01:37:01
要行為人出於滿足性慾的意思

01:37:01 - 01:37:02
這個才算。

01:37:03 - 01:37:07
可是多數說跟實務現在已經放棄傾向反這個概念了,

01:37:07 - 01:37:07
為什麼呢?

01:37:09 - 01:37:10
因為多數說會覺得,

01:37:11 - 01:37:11
對被害人來說,

01:37:12 - 01:37:13
到底行為人

01:37:14 - 01:37:15
他在做這些事情的時候

01:37:16 - 01:37:17
有沒有滿足性慾的意思

01:37:18 - 01:37:19
對被害人來說

01:37:20 - 01:37:21
那個心理上的痛苦

01:37:22 - 01:37:23
應該不會差太多吧，

01:37:23 - 01:37:23
對不對？

01:37:24 - 01:37:25
我舉個例子來說，

01:37:26 - 01:37:28
如果陸伯言，

01:37:29 - 01:37:30
他拿竹竿來捅我的屁眼，

01:37:31 - 01:37:31
好,

01:37:31 - 01:37:32
假設這樣,

01:37:32 - 01:37:33
陸伯言他拿竹竿捅我的屁眼,

01:37:34 - 01:37:37
他到底是基於滿足性慾的意思這樣做,

01:37:37 - 01:37:39
還是基於報復的意思對我這樣做?

01:37:40 - 01:37:41
你說對我來說有差嗎？

01:37:41 - 01:37:42
一樣痛苦，

01:37:42 - 01:37:42
對不對？

01:37:42 - 01:37:44
所以目前的多數說法會認為，

01:37:45 - 01:37:46
有沒有滿足性慾的意思？

01:37:46 - 01:37:47
那個不是重點，

01:37:47 - 01:37:47
知道嗎？

01:37:48 - 01:37:49
只要客觀上有做這些行為呢，

01:37:49 - 01:37:51
他就可以是性交或猥褻。

01:37:53 - 01:37:54
好。

01:37:54 - 01:37:55
接下來,

01:37:56 - 01:37:57
接下來318頁,

01:37:57 - 01:37:58
我們來看到啊,

01:37:59 - 01:38:00
本

01:38:00 - 01:38:00
的行為課題。

01:38:02 - 01:38:04
強制性交、強制猥褻罪呢，他的行為客體條文說，對於男女。

01:38:10 - 01:38:12
其實這個規定有點不太對啦。

01:38:12 - 01:38:13
為什麼會寫男女，知道嗎？

01:38:14 - 01:38:19
因為以前，以前，以前我們的條文是寫姦淫跟猥褻。

01:38:20 - 01:38:24
那以前姦淫的犯罪只能對女生犯。

01:38:25 - 01:38:29
後來強姦改為性交嘛,那個是26年前的事了,這個我就不細講。

01:38:29 - 01:38:31
後來強姦改為性交。

01:38:31 - 01:38:40
那立[redacted]者把強姦改成性交之後,立法者為了要宣示說男生也可以成為強制性交罪的被害人。

01:38:40 - 01:38:46
所以呢,立法者他就在條文當中把原本的對於女子改成對於男女。

01:38:48 - 01:38:51
可是各位你要知道啊,改成這樣不見得是好的哦。

01:38:52 - 01:38:55
因為改成這樣的話，他講對於男女。

01:38:55 - 01:38:57
那如果是雙性人、陰陽人怎麼辦？

01:38:58 - 01:39:02
對啊，陰陽人啊，他男女性器官都有啊。

01:39:02 - 01:39:02
既不是男也不是女。

01:39:02 - 01:39:03
那你要怎麼辦，對不對？

01:39:04 - 01:39:10
所以學者會說，最好的辦法就是把男女刪掉了，對人啊，講人就好，你不要去講男女，講男女這反而會有漏洞。

01:39:12 - 01:39:15
好，然後最後，未遂的處罰。

01:39:16 - 01:39:21
這個單元的犯罪當中呢，關於未遂犯的處罰。

01:39:22 - 01:39:23
我們記得一件很簡單的事。

01:39:24 - 01:39:25
它很有規律。

01:39:26 - 01:39:31
就是呢，所有的性交都有罰未遂。

01:39:31 - 01:39:32
很簡單喔。

01:39:32 - 01:39:34
所有的性交都有罰未遂。

01:39:35 - 01:39:39
包括最輕的，那個跟14、15歲的少女合意性交那一條。

01:39:40 - 01:39:41
那個也有罰未遂喔。

01:39:41 - 01:39:44
所有的性交都有罰未遂，然後所有的猥褻都沒有罰未遂。

01:39:47 - 01:39:50
就算是那一種加重強制猥褻，最嚴重的224之一，那個一樣沒有罰未遂。

01:39:52 - 01:39:53
超好記喔。

01:39:53 - 01:39:55
所有的性交都有罰未遂。

01:39:55 - 01:39:59
所有的猥褻都沒有罰未遂，非常的好記。

01:40:01 - 01:40:04
好，所以這個是性犯罪前面呢，共同的一些問題。

01:40:05 - 01:40:09
接下來，我們來看到強姦性交罪。

01:40:09 - 01:40:12
這個是性犯罪最核心的一個條文，強制性交罪。

01:40:13 - 01:40:16
我們在講強制性交罪的時候啊，

01:40:16 - 01:40:20
我們一開始要先來釐清這個條文的規定。

01:40:20 - 01:40:23
因為這個條文很多人都讀錯。

01:40:24 - 01:40:28
讀錯的話，你前面錯，後面的概念就會整個跟著歪掉。

01:40:29 - 01:40:34
所以我這邊呢，先來畫一個示意圖，來跟各位講，強制性交罪我們應該怎麼讀才對。

01:42:38 - 01:42:44
我們在學強制性交罪、強制猥褻罪的時候啊，我們要先有一個正確的觀念。

01:42:45 - 01:42:46
我們以強制性交罪為例。

01:42:46 - 01:42:49
221條的強聚性交罪,

01:42:49 - 01:42:51
這個條文說行為人用強暴,

01:42:51 - 01:42:55
脅迫,恐嚇,催眠術或其他違反願的方法,

01:42:55 - 01:42:57
而對男女為性交行為。

01:42:58 - 01:43:00
這個條文,我們要先學

01:44:00 - 01:44:02
會怎麼正確的去解讀它。

01:44:03 - 01:44:03
條文講什麼呢？

01:44:04 - 01:44:08
強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反意願的方法。

01:44:08 - 01:44:09
請同學注意喔。

01:44:11 - 01:44:13
強暴、脅迫、恐嚇、催眠術

01:44:13 - 01:44:17
跟後面的其他違反意願的方法

01:44:17 - 01:44:20
你不要把它們當作A、B兩類不相關的東西。

01:44:21 - 01:44:23
這個是超常見的誤會。

01:44:23 - 01:44:27
很多人會覺得說強暴、脅迫、恐嚇、催眠術這個是A。

01:44:28 - 01:44:30
然後其他違反意願的方法是B。

01:44:30 - 01:44:31
沒有不對。

01:44:32 - 01:44:33
這個條文正確的解讀是

01:44:34 - 01:44:35
強暴違反意願。

01:44:36 - 01:44:37
脅迫違反意願。

01:44:37 - 01:44:39
恐嚇違反意願，催眠術違反意願。

01:44:40 - 01:44:42
還有其他違反意願。

01:44:43 - 01:44:45
這個條文正確來講是要這樣讀的。

01:44:45 - 01:44:45
知道嗎？

01:44:45 - 01:44:46
所以這個觀念我們要先有。

01:44:47 - 01:44:51
強暴、脅迫、恐嚇、催眠術跟其他違反意願的方法。

01:44:51 - 01:44:55
正確的解讀是，不管是強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他的方法。

01:44:56 - 01:45:00
最後都必須要達到違反意願的程度。

01:45:01 - 01:45:01
這個才算，知道嗎？

01:45:02 - 01:45:02
先有這個觀念。

01:45:03 - 01:45:03
我再講一次喔。

01:45:04 - 01:45:05
很多人會把它隔離喔，會說

01:45:07 - 01:45:10
強暴恐嚇，強暴脅迫恐嚇催眠術是A，其他違反意願的方法是B。

01:45:12 - 01:45:13
把這兩者當作不相干，不對。

01:45:15 - 01:45:16
不能這樣解讀喔。

01:45:16 - 01:45:20
所以正確來說是強暴、脅迫、恐嚇、催眠術。

01:45:21 - 01:45:22
都要達到什麼呢？

01:45:22 - 01:45:24
違反意願的程度。

01:45:24 - 01:45:26
這件事情呢,我們要先來確立。

01:45:26 - 01:45:27
好。

01:45:27 - 01:45:29
所以我們就來看一下這一條罪它的

01:45:30 - 01:45:31
各個強制要素。

01:45:31 - 01:45:34
第一個這個條文它規定的強暴,強暴它是一種暴力的施用。

01:45:38 - 01:45:38
那我們看喔。

01:45:39 - 01:45:40
強暴的話

01:45:40 - 01:45:42
學理上分成兩種。

01:45:42 - 01:45:44
第一個叫做絕對強暴。

01:45:45 - 01:45:47
第二個叫做逼迫式的強暴。

01:45:48 - 01:45:49
分成這兩種。

01:45:49 - 01:45:50
來，什麼叫絕對強暴？

01:45:50 - 01:45:53
行為人用瞬間的方式癱瘓被害者的意識，這個叫絕對強暴。

01:45:55 - 01:45:56
比如說一拳把被害人打暈。

01:45:57 - 01:45:58
比如說

01:45:58 - 01:46:00
用安眠藥或者是用藥物。

01:46:00 - 01:46:04
使被害人陷入昏迷的狀態，這一種叫做絕對強暴。

01:46:05 - 01:46:11
絕對強暴的這一種類型當中，我們在認定違反被害人意願的時候，比較不會有問題。

01:46:11 - 01:46:14
因為這一種是瞬間癱瘓被害人意志的方式。

01:46:14 - 01:46:17
這一種都違反意願，認定上比較不會有疑問。

01:46:17 - 01:46:25
甚至在這一種類型當中,只要行為人有強暴的行為,被害人被癱瘓了,我們就可以直接說行為人違反了被害人意願,所以絕對強暴這種呢,比較不會有疑問。

01:46:28 - 01:46:32
再來,第二個叫做逼迫式的強暴。

01:46:33 - 01:46:39
這種逼迫式的強暴啊,其實你與其說是強暴啊,不如說它是一種脅迫的手段。

01:46:40 - 01:46:41
這怎麼說呢?

01:46:42 - 01:46:45
你想啊,男生揍女生一拳。

01:46:45 - 01:46:46
然後說你要不要跟我打炮。

01:46:48 - 01:46:52
你要想啊，男生揍了女生一拳，然後問女生說你要不要跟我打炮。

01:46:53 - 01:46:55
男生這句話背後表達的是什麼意思？

01:46:55 - 01:46:57
你敢說不的話，我會繼續打你。

01:46:58 - 01:46:58
對吧？

01:46:58 - 01:46:59
應該還理解啊。

01:46:59 - 01:47:04
所以這一種呢,用暴力的方式逼著被害人妥協的。

01:47:04 - 01:47:06
對他外觀上是一個強暴沒有錯。

01:47:06 - 01:47:11
但你與其說他是強暴,還不如說呢,他根本就是一個脅迫的手段。

01:47:12 - 01:47:15
所以,其實逼迫式的性侵,他就是脅迫。

01:47:16 - 01:47:16
知道嗎?

01:47:16 - 01:47:17
他就是脅迫啊。

01:47:17 - 01:47:19
於是我們來看第三個。

01:47:20 - 01:47:21
脅迫跟恐嚇。

01:47:22 - 01:47:26
這一條罪,他也有納入脅迫跟恐嚇作為手段。

01:47:27 - 01:47:30
有些人會問，說那脅迫跟恐嚇的不同在哪裡？

01:47:30 - 01:47:30
在哪裡？

01:47:31 - 01:47:33
你就當做它們是一樣的，好嗎？

01:47:33 - 01:47:37
因為過去有人在爭執，有人說脅迫要有具體的訴求。

01:47:37 - 01:47:39
恐嚇不用，又有人說脅迫是當下的惡害，恐嚇是將來的惡害。

01:47:42 - 01:47:43
現在覺得這個爭議很無聊啦。

01:47:44 - 01:47:48
現在就把脅迫跟恐嚇都當作是一樣的東西。

01:47:48 - 01:47:51
他們他們他們都是一種惡害的告知，好。

01:47:51 - 01:47:55
那脅迫跟恐嚇都是惡害的告知的話，那我們接下來再問哦。

01:47:59 - 01:48:00
脅迫跟恐嚇。

01:48:00 - 01:48:01
有沒有什麼限制？

01:48:02 - 01:48:06
就是說只要外觀上來說是個惡害，它就算嗎？

01:48:06 - 01:48:07
還是有什麼限制呢？

01:48:07 - 01:48:09
好，這邊我們就來看到課本當中的論述。

01:48:17 - 01:48:19
這個在320頁這邊。

01:48:25 - 01:48:30
我們心來講，脅迫跟恐嚇的話，原則上就是一種條件句。

01:48:31 - 01:48:33
你如果不接受我的條件，

01:48:33 - 01:48:35
我就會讓你比現狀更糟糕。

01:48:36 - 01:48:38
那個就是脅迫或恐嚇，知道嗎？

01:48:38 - 01:48:39
這個是它基本的認定。

01:48:39 - 01:48:42
我們先來看到右下角的第二點跟第三點。

01:48:43 - 01:48:44
虛假的惡害，

01:48:45 - 01:48:46
算不算是種脅迫跟恐嚇。

01:48:48 - 01:48:49
陸伯言威脅我，

01:48:49 - 01:48:51
你不幫我吹喇叭，我就殺了你。

01:48:52 - 01:48:54
但其實陸伯言根本沒有膽子殺人。

01:48:54 - 01:48:55
這是不是一種脅迫？

01:48:56 - 01:48:57
不用懷疑，他當然是，知道嗎？

01:48:58 - 01:49:03
行為人有沒有能力或有沒有意願，有沒有膽量去實現那個惡害，

01:49:04 - 01:49:06
這個跟脅迫本身的判斷沒有關係。

01:49:06 - 01:49:07
因為你要知道啊,

01:49:08 - 01:49:11
行為人就算他不敢或不願意實行這個惡害,

01:49:12 - 01:49:13
難道被害人就比較不怕嗎?

01:49:14 - 01:49:20
所以我們說,重點是只要這個惡害會讓被害人認真地去看待它。

01:49:21 - 01:49:23
那不管行為人將來有沒有意願去實現它,

01:49:23 - 01:49:26
通通都是脅迫或恐嚇，這個比較沒有疑問。

01:49:26 - 01:49:27
好。

01:49:29 - 01:49:29
那麼第三點，

01:49:30 - 01:49:32
超自然的惡害。

01:49:33 - 01:49:36
如果行為人的說法是，你不跟我性交的話，

01:49:37 - 01:49:38
我就派小鬼去捉弄你。

01:49:39 - 01:49:42
或者你不跟我性交的話，我就作法，讓你家破人亡。

01:49:43 - 01:49:46
這樣的情形，稱得上是脅迫或恐嚇嗎？

01:49:47 - 01:49:51
這種超自然的惡害，學者目前大多數啦，也是持肯定的看法。

01:49:52 - 01:49:56
因為多數的學者會認為說，這種超自然的惡害，

01:49:56 - 01:49:57
即使有人不信,

01:49:58 - 01:50:00
可是如果被害人會信,

01:50:00 - 01:50:00
你想啊，對一個迷信的人來說。

01:50:03 - 01:50:06
你跟迷信的人講說你不跟我性交我就殺了你全家。

01:50:06 - 01:50:14
你跟這個迷信的人講，你不跟我性交的話，我就做小鬼，我就放小鬼啊，讓你家裡人都可以死掉。

01:50:15 - 01:50:18
你覺得對這個迷信的人來說,心理上的壓迫應該是一樣的吧,對不對?

01:50:19 - 01:50:26
所以這個,第三點,超自然的惡害,其實也是一樣的狀況。

01:50:27 - 01:50:30
超自然的惡害,學理上也會說。

01:50:30 - 01:50:34
什麼呢,只要這個惡害是會讓被害人認真看待的。

01:50:34 - 01:50:38
他跟那種真實的惡害,不性交我就殺了你。

01:50:38 - 01:50:39
本質上沒有什麼不同了。

01:50:39 - 01:50:43
所以我們會說，脅迫跟恐嚇的本身，其實沒有什麼太大的限制。

01:50:44 - 01:50:48
只要它是一個條件句，你不性交，我就會對你怎麼樣。

01:50:49 - 01:50:54
而這個怎麼樣呢，是比被害人的當下更糟糕的狀態，那就是脅迫，那就是恐嚇了。

01:50:57 - 01:50:58
目前的說法是這樣子。

01:50:58 - 01:50:59
那我們這邊要記得。

01:51:00 - 01:51:04
脅迫跟恐嚇的相對概念，叫做利誘。

01:51:06 - 01:51:07
不一樣哦。

01:51:07 - 01:51:08
這兩個是對立的概念哦。

01:51:09 - 01:51:13
脅迫跟恐嚇的意思是，你不性交，我讓你變得更糟糕。

01:51:14 - 01:51:15
反過來利誘是什麼意思？

01:51:16 - 01:51:19
如果你跟我性交的話，我會讓你的狀態變得更好。

01:51:20 - 01:51:20
這個叫利誘，知道吧？

01:51:21 - 01:51:21
這個叫利誘。

01:51:22 - 01:51:22
所以各位。

01:51:24 - 01:51:25
利誘別人性交有沒有犯法？

01:51:27 - 01:51:28
原則上沒有。

01:51:29 - 01:51:31
除非涉及到權勢關係的濫用，知道嗎？

01:51:32 - 01:51:32
所以，如果是利用別人性交。

01:51:35 - 01:51:37
原則上來說，不能論這個罪，知道嗎？

01:51:38 - 01:51:38
基本上來說不能。

01:51:38 - 01:51:42
所以其實很多那種神棍騙色的案例都是，神棍可能會跟別人講說，你被小鬼纏身。

01:51:46 - 01:51:49
你來跟我做那個陰陽調和術，我們陰陽雙修完之後呢，小鬼就可以被趕走。

01:51:53 - 01:51:56
這個很多在實務上都判221，其實不對啦。

01:51:57 - 01:51:58
那個不叫脅迫啦。

01:51:59 - 01:52:00
因為你要想。

01:52:00 - 01:52:00
神棍的說法。

01:52:01 - 01:52:03
你身上有小鬼纏身，你來跟我陰陽雙修，我就作法幫你把小鬼趕走。

01:52:07 - 01:52:09
這個怎麼會是脅迫？

01:52:10 - 01:52:12
好，就算他所說為真，他真的有這個法術好了。

01:52:13 - 01:52:15
被害人如果不答應,那就維持現狀嘛,繼續被小鬼纏身嘛。

01:52:17 - 01:52:18
被害人如果答應,

01:52:19 - 01:52:21
行為人會讓被害人的身體變得更好。

01:52:21 - 01:52:23
那個叫利用,那個不叫脅迫,知道嗎?

01:52:23 - 01:52:26
利誘別人發生性關係,刑法基本上沒有介入,除非有涉及到權勢的濫用,這個請同學記得喔。

01:52:31 - 01:52:33
我們注視的43，這邊有提到。

01:52:34 - 01:52:39
好，那我們先休息一下，先休息10分鐘，等一下呢，我們再來看那個脅迫法義的現句。

01:54:15 - 01:54:17
好，那接下來我們要來談的一個問題是，

01:54:18 - 01:54:21
什麼叫做脅迫或恐嚇下的違反意願。

備註：閱讀進度

01:54:22 - 01:54:22
我剛剛講了喔，

01:54:23 - 01:54:26
強制性交罪正確的解讀是強暴違反意願

01:54:26 - 01:54:27
脅迫違反意願

01:54:27 - 01:54:28
恐嚇違反意願

01:54:28 - 01:54:29
催眠術違反意願

01:54:30 - 01:54:31
還有其他的違反意願。

01:54:32 - 01:54:34
所以我們這裡接下來要來講的是，

01:54:34 - 01:54:35
我們瞭解了什麼叫強，

01:54:35 - 01:54:37
我們瞭解了什麼叫脅迫、什麼叫恐嚇之後，

01:54:38 - 01:54:39
我們接下來要談的是，

01:54:40 - 01:54:43
那脅迫或恐嚇要到什麼樣的程度？

01:54:43 - 01:54:47
我們才能說行為人違反了被害人的意願。

01:54:49 - 01:54:51
這裡啊，大致上有兩種不同的陣營。

01:54:52 - 01:54:55
有一種陣營的說法是認為，

01:54:55 - 01:54:57
脅迫恐嚇的違反意願，

01:54:58 - 01:55:00
它並不用達到很強的程度。

01:55:01 - 01:55:02
只要這個惡害呢,

01:55:02 - 01:55:05
它有稍微影響到被害人的決定。

01:55:06 - 01:55:09
被害人如果除去這個惡害，他就不會做成這個決定,

01:55:09 - 01:55:12
這個惡害呢，一定程度影響了被害的決定的話,

01:55:13 - 01:55:16
就認為這種情況呢，叫做違反意願。

01:55:16 - 01:55:19
所以像括號一這邊許玉秀老師的看法。

01:55:21 - 01:55:22
她的說法就說，

01:55:22 - 01:55:26
只要被害人他是心不甘情不願，

01:55:26 - 01:55:28
他並不是真的想做這件事，

01:55:29 - 01:55:30
那就算是違反意願。

01:55:31 - 01:55:34
這一篇許秀老師早年的文章啊,在註44這邊,

01:55:35 - 01:55:36
許老師他的案例是這樣,

01:55:37 - 01:55:40
這個甲男的房東乙,有一個智障的兒子丙。

01:55:40 - 01:55:43
那某一天啊,甲告訴乙要帶著丙去兜風,

01:55:43 - 01:55:46
甲就開著自己的計程車把丙載到偏遠的山上,

01:55:47 - 01:55:52
在計程車內要求丙對他口交，否則就要把丙丟在山上，而丙照做了。

01:55:53 - 01:55:56
這樣的案例，許玉秀老師肯認說的，

01:55:56 - 01:55:58
這是一種脅迫的違反意願，

01:55:58 - 01:55:59
許老師是肯認的。

01:56:00 - 01:56:03
所以這種是，這是一個比較寬鬆的說法。

01:56:03 - 01:56:06
認為他這個惡害不用做任何的限制,

01:56:06 - 01:56:10
一切呢,會讓被害人覺得心不甘情不願的情形,

01:56:11 - 01:56:15
只要有影響決定，就算是所謂的違反意願。

01:56:16 - 01:56:17
好。

01:56:17 - 01:56:19
另外一種說法，限縮的解釋。

01:56:20 - 01:56:27
另外一種說法認為，必須要達到扭曲被害人的意思自由才算。

01:56:27 - 01:56:31
這一種看法當中，通常會提出一個具體的標準。

01:56:31 - 01:56:39
也就是說啊，必須這個惡害是一個涉及被害人本人生命身體的現實惡害。

01:56:39 - 01:56:44
要到這樣的程度的惡害呢，才算是違反被害人意願的程度。

01:56:46 - 01:56:46
好。

01:56:46 - 01:56:48
這個爭議怎麼來的，

01:56:48 - 01:56:55
我試著用一個比較生活的觀點來跟各位說，這些議題也說不定同學以前都有思考過，

01:56:55 - 01:56:56
也就是什麼叫自由，

01:56:57 - 01:56:58
什麼叫做違反意願，

01:56:58 - 01:57:01
什麼叫做不是當事人真實的選擇。

01:57:02 - 01:57:05
我記得,網路上有一陣子有討論一個議題,

01:57:05 - 01:57:09
說越南新娘嫁來臺灣,真的是他們的意思嗎?

01:57:10 - 01:57:11
我不知道同學有沒有看過這個辯論,

01:57:11 - 01:57:15
去年在上面還蠻火熱的一個議題,

01:57:15 - 01:57:21
說越南新娘被這個越南新娘,比如說他們可能是從農村來的,他們原生家庭的經濟條件不好。

01:57:21 - 01:57:23
那為了要改善家境,

01:57:24 - 01:57:31
所以接受了臺灣人高額的聘金，然後選擇可能跟一個大他二三十歲以上的臺灣男人結婚。

01:57:31 - 01:57:36
這樣的跨國婚姻，真的是這個女生真實的意願嗎？

01:57:36 - 01:57:37
有人會討論這個問題。

01:57:37 - 01:57:39
還有像比如說，

01:57:40 - 01:57:44
最近也很多人在討論說那代理孕母，這個自願去做代理孕母的女生，

01:57:45 - 01:57:46
她真的是願意的嗎？

01:57:46 - 01:57:52
如果她沒有真的面臨到什麼經濟困境的話，真的會有女生願意出賣她的子宮嗎？之類的，

01:57:53 - 01:57:54
會有這樣的討論。

01:57:54 - 01:57:57
這裡會有兩種不同的立場，那其實跟這個東西也很像。

01:57:58 - 01:58:00
因為有些人會說,

01:58:00 - 01:58:01
好,比如說我們越南新娘來講,

01:58:02 - 01:58:06
有些人會說,那越南新娘為什麼會願意來結婚來臺灣?

01:58:06 - 01:58:10
你想嘛,如果她原生家庭的家境是好的,

01:58:10 - 01:58:14
如果她不需要藉由這個跨國的婚姻,

01:58:15 - 01:58:18
他也能改善家境，或者他家境原本就沒問題的話，

01:58:18 - 01:58:19
他就不會來啦。

01:58:19 - 01:58:21
所以他來臺灣怎麼會是他真正的意思？

01:58:21 - 01:58:22
有人會這麼說。

01:58:23 - 01:58:24
那麼代理孕母的問題也是，

01:58:24 - 01:58:25
也有人會說，

01:58:26 - 01:58:32
你看嘛，會願意做代理孕母的人，往往都是社經地位比較弱勢的人，

01:58:32 - 01:58:37
他們等於是透過販賣自己的子宮來讓自己獲得一些報酬。

01:58:37 - 01:58:41
也就是如果他們沒有處於這樣不好的經濟條件的話，

01:58:42 - 01:58:44
那他們就不會出賣自己的子宮啦。

01:58:44 - 01:58:47
所以會認為說他們的同意其實不是真正願意的。

01:58:47 - 01:58:48
這是一種想法。

01:58:48 - 01:58:52
但是這樣的議題,反過來說,當然也會有人說哪有,

01:58:53 - 01:58:54
這就是他們的意思啊。

01:58:55 - 01:58:58
有人會說,越南新娘來臺灣,有人逼她們嗎?

01:58:58 - 01:58:59
他們也可以不要啊,

01:59:00 - 01:59:02
難道在越南他們真的會完全走投無路嗎?

01:59:02 - 01:59:03
他們應該也有其他的方式啊。

01:59:04 - 01:59:06
沒有人逼他們啦,他們有別的選擇啊,

01:59:06 - 01:59:07
這個怎麼會是違反意願?

01:59:07 - 01:59:09
代理孕母的問題也是啊,

01:59:09 - 01:59:12
有人逼他們嗎?沒有啊,沒有的話怎麼會是違反意願呢?

01:59:13 - 01:59:14
你當然要說那個是他們真正的意思啊,

01:59:15 - 01:59:16
也有這樣的說法。

01:59:16 - 01:59:21
所以我就會說,這些問題的真的背後,其實真正的問題就是說,

01:59:21 - 01:59:23
那什麼叫做自由？

01:59:23 - 01:59:24
什麼叫做意願？

01:59:25 - 01:59:26
對啊，什麼叫自由，什麼叫做意願？

01:59:27 - 01:59:28
回到我們課本，回到黑板上來。

01:59:31 - 01:59:33
我舉個例子，讓同學感受一下。

01:59:34 - 01:59:36
這邊我們就回到刑法來，讓同學感受一下，

01:59:36 - 01:59:38
什麼叫做違反意願？

01:59:38 - 01:59:40
什麼叫做意思自由被剝奪？

01:59:41 - 01:59:48
上面這種說法，只要對被害人的決定施加影響，讓被害人心不甘情不願，就算違反意願。

01:59:48 - 01:59:51
這種說法同學應該相對比較容易瞭解。

01:59:51 - 01:59:54
同學會覺得比較困難的可能是下面這種說法,

01:59:54 - 01:59:57
為什麼有人說要到完全的扭曲,

01:59:57 - 01:59:59
甚至要是被害人本人生命。

02:00:00 - 02:00:04
的性事惡害,才算違反意願,這個說法可能有些人會覺得有點難懂,所以我這邊,就各舉一個例子,讓同學想一想,這樣子有沒有算是違反意願,好。

02:00:12 - 02:00:17
我們一樣,以這個路伯言為例,他是我課堂上的性侵犯,這個大家都知道。

02:00:18 - 02:00:23
來，如果路伯言拿著刀，跟我講，露出非常兇惡的表情。

02:00:23 - 02:00:26
路伯言跟我說，要不要幫我吹喇叭？

02:00:26 - 02:00:34
你不幫我吹喇叭的話，看清楚喔，刀子很利喔，不幫我吹的話，我一刀捅上你的心臟喔，要不要？

02:00:36 - 02:00:37
我跟你講想活嗎？

02:00:37 - 02:00:39
要啊，對啊，不然怎麼辦？

02:00:40 - 02:00:45
這樣的案例當中,你會不會說,我幫路伯言吹喇叭是我的選擇?

02:00:46 - 02:00:46
不會吧。

02:00:47 - 02:00:50
因為如果我說不要的話,他刀子刺進來我就死了耶。

02:00:51 - 02:00:55
你總不會說,你也可以說不啊,說不你了不起就去死啊,又不會怎樣。

02:00:55 - 02:01:00
你不會講這種幹話吧,去死就沒了,你不會說這不會怎麼樣吧。

02:01:00 - 02:01:00
對不對？

02:01:00 - 02:01:07
所以當今天被害人面臨的行為人所提出的這麼強烈的惡害的時候。

02:01:07 - 02:01:12
那當然不管照什麼標準，我們一定會說什麼，這不叫被害人自由的決定，對不對？

02:01:13 - 02:01:17
你不會說，了不起就不要答應，了不起就去死啊，你不會這樣說嘛，對不對？

02:01:17 - 02:01:23
所以當被害人面臨這麼強烈的惡害的時候，我們確實可以說行為人違反了被害人的意願，這個沒有問題。

02:01:26 - 02:01:26
第二個極端。

02:01:27 - 02:01:30
那如果是路伯彥他威脅我。

02:01:30 - 02:01:32
所以，你給我吹喇叭，你幫我吹。

02:01:33 - 02:01:38
你不幫我吹的話，九樓窗戶打開，我要跳下去死給你看喔。

02:01:38 - 02:01:39
要不要幫我吹？

02:01:40 - 02:01:42
不吹的話，我當場跳下去死給你看喔。

02:01:42 - 02:01:44
假設我因為不想失去這個好朋友。

02:01:45 - 02:01:46
所以我幫他吹了。

02:01:47 - 02:01:48
那你會不會說這個是我的選擇？

02:01:49 - 02:01:50
好像可以，對不對？

02:01:51 - 02:01:56
因為這種案例，我們確實可以說，那你不要幫他吹是會怎樣？

02:01:56 - 02:01:58
他要去死幹你什麼事啊？

02:01:59 - 02:02:00
你雖是一個朋友，你。

02:02:00 - 02:02:01
好像也沒那麼嚴重吧。

02:02:01 - 02:02:02
是不是可以這樣說？

02:02:02 - 02:02:03
嗯，好像說得通喔。

02:02:03 - 02:02:04
懂我的意思吧？

02:02:04 - 02:02:09
所以當今天這個侵害的內容是相對比較低度的法益的時候，

02:02:09 - 02:02:10
比如說，

02:02:11 - 02:02:14
比如說那個行為人自己的法益。

02:02:15 - 02:02:18
或者是其他比較低度的法益，什麼名譽啊、財產啊那些的,

02:02:19 - 02:02:20
在這些法益之下，

02:02:21 - 02:02:23
被害人經過利弊權衡之後，

02:02:24 - 02:02:25
選擇屈服了，

02:02:25 - 02:02:27
選擇接受行為人的性行為。

02:02:28 - 02:02:29
這樣的情況,

02:02:29 - 02:02:31
你可不可以說，這是被害人的選擇？

02:02:32 - 02:02:33
好像可以，對不對？

02:02:33 - 02:02:35
那我們的法條講要違反意願嘛。

02:02:35 - 02:02:38
被害人如果面臨到的是一種比較低度的惡害,

02:02:38 - 02:02:41
最後被害人幾經思考之後，選擇去妥協了。

02:02:42 - 02:02:44
你說行為人真的有違反他的意願嗎？

02:02:45 - 02:02:47
被害人有沒有別的選擇？

02:02:47 - 02:02:47
可以啊。

02:02:47 - 02:02:50
他可以不妥協啊，不妥協那個後果好像也沒到那麼嚴重。

02:02:50 - 02:02:50
對吧？

02:02:51 - 02:02:55
所以為什麼學者會說，要是被害人本人生命身體上的現實惡害，

02:02:56 - 02:02:57
才算是違反意願。

02:02:57 - 02:03:23
因為如果是其他種類

02:03:23 - 02:03:40
的惡害的話，

02:03:41 - 02:03:43
它並沒有到生命身體那麼嚴重的程度。

02:03:44 - 02:03:46
你是不是說被害人還是有選擇的空間？

02:03:46 - 02:03:50
那被害人還有選擇空間的話，你會說他有違反被害的意願嗎？

02:03:50 - 02:03:51
欸，好像就不算了喔。

02:03:51 - 02:03:52
所以這個是

02:03:53 - 02:03:54
第二種說法。

02:03:54 - 02:03:56
新界的看法認為說要限縮解釋,

02:03:57 - 02:03:59
它背後的思考就是這樣子,

02:03:59 - 02:03:59
瞭解嗎?

02:03:59 - 02:04:00
他背後思考就是這樣,

02:04:00 - 02:04:06
這個越南新娘如果她的家境沒有那麼差的話，她也不會選擇來臺灣跟一個大她二三十歲的老男人結婚啊。

02:04:06 - 02:04:09
所以我們，所以那個怎麼會是他的爭議？

02:04:09 - 02:04:12
或者是像代理孕母或性交易的議題也是。

02:04:12 - 02:04:15
有些女性主義者他們反對代理孕母或性交易。

02:04:16 - 02:04:24
就這個原因，說因為會去做代理孕母、會去做性交易的女生，很少是真的喜歡這件事，他們只是迫於經濟壓力所不得已的。

02:04:25 - 02:04:27
會這樣說，就是類似上面這種立場。

02:04:27 - 02:04:32
那我要講的是，上面這種立場其實很容易被批評的點是說。

02:04:33 - 02:04:34
我們活在這個世界。

02:04:35 - 02:04:42
我們各種各樣的決定，其實或多或少，都有一些不是我們自己所能決定的因素。

02:04:43 - 02:04:49
如果你要套這個公式，除去這項不利因素，當事人就不會做成這個決定。

02:04:49 - 02:04:51
如果你要這樣講的話。

02:04:52 - 02:04:55
那我們日常生活當中有超多事情都不是我們自願的。

02:04:56 - 02:04:56
比如說你想一想。

02:04:58 - 02:04:59
去當消防員的人。

02:05:00 - 02:05:01
他是自願的嗎？

02:05:02 - 02:05:04
類似的問題，他或許是不是也是？

02:05:04 - 02:05:06
因為消防員的薪水比一般的公務員多，沒有錯。

02:05:06 - 02:05:08
但他們的工作很危險欸。

02:05:08 - 02:05:10
消防員每年都會有因公殉職的案例。

02:05:10 - 02:05:11
他們的工作其實很危險欸。

02:05:12 - 02:05:17
所以你去問那些消防員說，那如果你家有金山銀山，你還會來當打火兄弟嗎？

02:05:18 - 02:05:21
可能很多人會說不會啊，我就真的是沒有錢嘛，不然怎麼辦。

02:05:22 - 02:05:24
所以你要說當消防員不是他們自由的選擇嗎？

02:05:25 - 02:05:26
一般好像不會這樣講，對不對？

02:05:26 - 02:05:28
甚至不要講到消防員那麼誇張。

02:05:29 - 02:05:30
你們就想一件。

02:05:30 - 02:05:30
是啊。

02:05:31 - 02:05:32
如果。

02:05:32 - 02:05:35
你明天中了威力彩，不對，明天沒有開獎。

02:05:36 - 02:05:38
威力彩哪一天開獎，我忘記了，反正。

02:05:38 - 02:05:43
如果你們下個禮拜的某一天中了威力彩的頭獎。

02:05:43 - 02:05:44
還要不要準備國考。

02:05:45 - 02:05:46
有些人可能不想了，對不對？

02:05:47 - 02:05:49
所以準備國考不是你們的本意。

02:05:49 - 02:05:50
你們一定程度上來說也是被逼的。

02:05:51 - 02:05:52
是這樣嗎？

02:05:52 - 02:05:58
對啊，就是如果你要套用我剛剛講的那個公式，除去某項條件，當事人就不會再做出這個選擇。

02:05:58 - 02:06:00
如果你要套這個公式的話。

02:06:00 - 02:06:01
那說真的，

02:06:01 - 02:06:04
日常生活當中除了吃喝拉撒睡這種本能之外，

02:06:04 - 02:06:05
其他很多事，

02:06:05 - 02:06:07
可能都不是我們自由的選擇。

02:06:07 - 02:06:09
我們做很多決定的背後，

02:06:09 - 02:06:10
其實一定程度來說，

02:06:10 - 02:06:14
可能都有一些不是我們所決定的因素在左右。

02:06:14 - 02:06:14
懂這意思吧？

02:06:15 - 02:06:15
所以，

02:06:15 - 02:06:17
為什麼有學者認為說，

02:06:17 - 02:06:18
上面這個標準不好，

02:06:19 - 02:06:19
要採下面的，

02:06:20 - 02:06:20
有他的原因在。

02:06:20 - 02:06:21
知道嗎？

02:06:21 - 02:06:23
因為如果你採上面那個標準的話，

02:06:23 - 02:06:25
會讓違反意願的認定變得太浮濫啦。

02:06:26 - 02:06:29
我們會覺得刑法其實不用管到那麼多啦，

02:06:29 - 02:06:29
知道嗎？

02:06:29 - 02:06:30
所以採下面這個標準呢,

02:06:31 - 02:06:32
確實有它的原因喔。

02:06:33 - 02:06:34
好,

02:06:35 - 02:06:35
所以喔,

02:06:35 - 02:06:39
我們回到實務上很常見這種宗教騙色的案例來說,

02:06:40 - 02:06:44
這種宗教騙色的案例到底算不算是脅迫或恐嚇違反意願？

02:06:44 - 02:06:46
我們通常會先做一個區分。

02:06:46 - 02:06:47
也就是我們要先看說，

02:06:48 - 02:06:50
這個行為人他所講的話，

02:06:51 - 02:06:52
到底算是一種脅迫？

02:06:53 - 02:06:54
還是他只是一個利用？

02:06:55 - 02:06:55
知道嗎？

02:06:56 - 02:06:57
我們要先區分這件事情，

02:06:57 - 02:06:59
到底他是脅迫還是利用。

02:07:00 - 02:07:01
聽清楚喔。

02:07:02 - 02:07:03
神棍跟你說,

02:07:04 - 02:07:05
你如果跟我陰陽雙修的話,

02:07:06 - 02:07:09
我就會把你體內的小鬼趕走。

02:07:10 - 02:07:10
這個叫什麼？

02:07:11 - 02:07:12
這個叫利用。

02:07:12 - 02:07:12
知道嗎？

02:07:13 - 02:07:14
那如果神棍跟你說：

02:07:14 - 02:07:15
我看，

02:07:15 - 02:07:16
我有超能力，

02:07:17 - 02:07:18
你不跟我陰陽雙修，

02:07:18 - 02:07:20
我就讓你家破人亡。

02:07:21 - 02:07:21
這是什麼？

02:07:22 - 02:07:22
這個是脅迫，

02:07:23 - 02:07:23
知道嗎？

02:07:23 - 02:07:24
這兩個會分喔。

02:07:24 - 02:07:25
兩個不一樣喔。

02:07:25 - 02:07:26
利用別人發生性關係，

02:07:26 - 02:07:27
原則上不會成立犯罪，

02:07:28 - 02:07:29
但脅迫別人發生性關係的話呢，

02:07:29 - 02:07:30
會喔。

02:07:30 - 02:07:32
所以我們這邊來看一下題目。

02:07:43 - 02:07:44
來，

02:07:44 - 02:07:45
今年高考法制這一題，

02:07:45 - 02:07:46
71頁第一題。

02:08:23 - 02:08:27
確認一下，好，對，這一題的公職王的版本確實也是我起的，沒有錯啊。

02:08:28 - 02:08:29
確認一下這個

02:08:34 - 02:08:38
對，這個是高考法治的第三題，對，沒有錯。

02:08:45 - 02:08:47
來，這一題是脅迫還是利用？

02:08:49 - 02:08:52
你有髒東西，要陰陽雙修才可以取出。

02:08:53 - 02:08:57
來，後面那一句話，否則將會有更大的惡運降臨。

02:08:58 - 02:09:04
也就是如果不做這件事，被害人會處於一個比現狀更糟糕的狀態。

02:09:04 - 02:09:06
所以這一題可以認為是脅迫，知道嗎？

02:09:06 - 02:09:07
可以認為是脅迫，好。

02:09:08 - 02:09:11
那可以認為是脅迫的話，就是後面紅色的問題。

02:09:13 - 02:09:17
假設你採像許玉軒老師這種寬鬆的標準的話，可不可以免罪？

02:09:17 - 02:09:17
可以。

02:09:17 - 02:09:19
因為被害人確實心不甘情不願，沒錯。

02:09:20 - 02:09:23
可是如果你採取像許澤電老師、蔡世偉老師的標準，

02:09:24 - 02:09:27
認為說要扭曲被害人的意思，也就是要被害人生命身體的現實惡害才算的話，

02:09:30 - 02:09:32
那這一題可不可以論221？

02:09:32 - 02:09:33
不行，為什麼？

02:09:33 - 02:09:35
惡運降臨，又沒有說是甚麼惡害，對不對？

02:09:35 - 02:09:37
他的程度還沒有到。

02:09:48 - 02:09:52
所以這一題的話呢，看你採什麼立場，會影響221的成立。

02:09:53 - 02:09:54
我跟你們說啊，

02:09:55 - 02:10:00
這一題，你不要去寫什麼高度強制手段，說低度強制手段，說你不要去寫那些東西。

02:10:00 - 02:10:01
當中一定是脅迫或恐嚇，知道嗎？

02:10:01 - 02:10:04
所以以前你有學過刑法的話，很多人都學錯了。

02:10:04 - 02:10:07
高度強制手段說，低度強制手段說那些東西，那些東西在講的是什麼叫做其他方法。

02:10:10 - 02:10:13
而我是在講脅迫或恐嚇之下的違反意願，不是，知道嗎？

02:10:14 - 02:10:16
脅迫或恐嚇之下的違反意願，

02:10:16 - 02:10:18
我們在講的是，

02:10:20 - 02:10:26
這個違反意願，到底是隻要有影響就算，還是呢，要達到完全扭曲的程度才算，

02:10:26 - 02:10:27
在講的是這個東西哦。

02:10:30 - 02:10:36
好，所以像這一題哦，神棍騙色，今年高考法治這一題呢，就是一個非常典型的題目。

02:10:38 - 02:10:40
然後啊，我們再翻到322頁。

02:10:53 - 02:10:57
322頁這邊，我再註釋這裡放了好幾個案例。

02:10:59 - 02:11:04
這些案例呢，都是食物上真實發生過的宗教騙色。

02:11:04 - 02:11:08
那我們想一想喔，這些案例如果照我們的體系會怎麼操作？

02:11:09 - 02:11:12
因為宗教騙色它是實際上一直以來存在的現象。

02:11:12 - 02:11:14
今年我記得考了兩次吧。

02:11:15 - 02:11:17
呃，高考法治考了一題，

02:11:18 - 02:11:22
然後是特考好像還是海巡署什麼的，反正就8月那個考試我記得又考了一次啦，

02:11:22 - 02:11:25
我記得我有寫到。

02:11:28 - 02:11:30
好，我們來看一下喔，宗教詐騙

02:11:30 - 02:11:31
色的案例。

02:11:31 - 02:11:32
呃，

02:11:33 - 02:11:37
過去有一個案件，民國90幾年的案件，括號四，那個叫做銀骨案，

02:11:37 - 02:11:39
骨是那個很難寫的那個骨，有個從下面再一個器皿的皿那個骨，

02:11:39 - 02:11:42
銀骨案，銀骨案是這樣，那個事實也很荒謬。

02:11:46 - 02:11:49
就是有個男生隨機打電話給陌生人。

02:11:50 - 02:11:57
那男生打電話過去的對象，如果男生發現聽起來是個年輕女生的時候，

02:11:58 - 02:12:00
男生就跟女生裝熟。

02:12:00 - 02:12:02
說：猜猜我是誰。

02:12:03 - 02:12:04
有些女生就被騙了。

02:12:04 - 02:12:08
就說，你是那個，比如說，你是那個阿明對不對？

02:12:08 - 02:12:10
男生就順著話講，對啦，我就是阿明啦。

02:12:11 - 02:12:13
然後女生就說，可是不對啊，

02:12:13 - 02:12:16
阿明啊，你的聲音怎麼變這樣，怎麼聽起來跟原本不太一樣。

02:12:16 - 02:12:18
這男生說，哎呀，你不知道啊，

02:12:18 - 02:12:20
我最近被人家下了降頭啦。

02:12:21 - 02:12:24
哪一種降頭，降頭叫做淫骨，淫蕩的淫，淫骨。

02:12:25 - 02:12:27
我被下了這個降頭之後，

02:12:27 - 02:12:34
整個人渾身發燒，肌肉無力，上吐下瀉，甚至聲音也變得沙啞，我才變成這個樣子。

02:12:35 - 02:12:38
女生就很驚訝啊，說那那怎麼辦，這個淫骨要怎麼解？

02:12:39 - 02:12:41
男生就說啦，我問過大師了。

02:12:41 - 02:12:43
大師說，

02:12:43 - 02:12:50
要解淫骨，必須由你呢，去跟一名處男發生性關係，這個淫骨才可以解掉。

02:12:51 - 02:12:52
女生信以為真，

02:12:52 - 02:12:54
就說，哎，好啊，那我要救我朋友啊。

02:12:55 - 02:12:57
那你要怎麼安排處男過來？

02:12:57 - 02:13:02
男生說，你就幾月幾號的幾點，去某一間汽車旅館，那個處男就會出現。

02:13:03 - 02:13:05
後來劇情的發展同學可以想像。

02:13:05 - 02:13:07
這個男的當然不會再找一個處男嘛。

02:13:07 - 02:13:09
男的就假裝自己是那個處男。

02:13:10 - 02:13:12
然後就過去,跟那個女生發生性關係。

02:13:13 - 02:13:14
發生完性關係之後隔了一陣子,

02:13:15 - 02:13:19
女生就問男生說,那你那個淫骨解掉了沒有,就真的去問那個阿明。

02:13:19 - 02:13:23
阿明說,蛤什麼淫骨啊,莫名其妙,女生才發現自己被騙了。

02:13:23 - 02:13:26
欸,這個不是什麼民國五六十年的案件欸。

02:13:27 - 02:13:31
這個是99年的判決,離現在不到20年欸,就十幾年前的事情,很荒謬對不對?

02:13:32 - 02:13:33
這一件案例,

02:13:34 - 02:13:35
這件案例,

02:13:36 - 02:13:38
行為人,他的行為我們怎麼評價?

02:13:39 - 02:13:41
我們可不可以說這個是一種脅迫或恐嚇?

02:13:41 - 02:13:42
好像可以，對不對？

02:13:43 - 02:13:46
你不去跟那個處男發生性關係的話，你的朋友就會死掉。

02:13:47 - 02:13:48
有沒有惡害告知？

02:13:48 - 02:13:48
有。

02:13:48 - 02:13:51
那有沒有達到違反意願的程度？

02:13:51 - 02:13:53
當然食物比較寬鬆，食物是說有啦。

02:13:54 - 02:13:56
但如果我們照學說下面的這種標準的話呢，

02:13:57 - 02:13:59
沒有啊，這是哪來生命身體的惡害，對不對？

02:14:00 - 02:14:00
那又不是被害人本人，那是他朋友啊，第三人啊，所以這一題如果照寫的話，他不會有強制性交罪。

02:14:07 - 02:14:12
好，這個是我們講的其中手段，強暴、脅迫、恐嚇、催眠術。

02:14:13 - 02:14:14
催眠術我們不特別講喔。

02:14:15 - 02:14:18
因為催眠術它就是一種絕對強暴。

02:14:18 - 02:14:24
立法者把催眠術列出來，可能只是早期他們沒有想過，其實催眠術就是一種強暴。

02:14:24 - 02:14:27
知道吧，催眠術就是一種絕對強暴，所以催眠術我們不特別去講。

02:14:28 - 02:14:29
再來，我們來看到323頁。

02:14:31 - 02:14:37
323頁呢,我們接著來看到光號四,什麼叫做其他違反其意願的方法。

02:14:37 - 02:14:39
什麼叫做其他？

02:14:40 - 02:14:43
我們講完的前面四種，強暴、脅迫、恐嚇、催眠術。

02:14:44 - 02:14:47
接著下面我們將要談本罪非常重要的考點。

02:14:47 - 02:14:50
什麼叫做其他？什麼叫做其他？

02:14:52 - 02:14:54
這個其他對啊，這個其他怎麼解釋？

02:14:55 - 02:15:01
這也是同學可能如果以前學過刑法的話有聽過的，什麼高度、低度、有效同意等等。

02:15:02 - 02:15:03
什麼叫其他？

02:15:03 - 02:15:03
來，我們來看一下喔。

02:15:05 - 02:15:08
這裡的其他，解釋上幾種不同的說法。

02:15:09 - 02:15:12
第一種說法叫做高度強制手段說。

02:15:13 - 02:15:15
高度是一個最嚴格的說法。

02:15:16 - 02:15:17
這一種說法會講，要怎麼樣？

02:15:19 - 02:15:22
因為他條文寫強暴、脅迫、恐嚇、催眠術嘛。

02:15:23 - 02:15:25
他都是一些暴力的手段。

02:15:25 - 02:15:33
所以高度強制手段就會主張說，那所謂的其他也必須要去有暴力性質的手段，這個才算。

02:15:34 - 02:15:37
這個是很早期的說法，叫高度強勢說。

02:15:37 - 02:15:40
像我記得林山田老師是採這樣的說法。

02:15:40 - 02:15:44
那這個說法現在幾乎很少人採的啦。

02:15:44 - 02:15:46
因為這個說法會有一個問題。

02:15:46 - 02:15:47
你想喔。

02:15:47 - 02:15:51
所謂的其他如果要符合暴力的性質。

02:15:53 - 02:15:54
那他根本被架空，為什麼？

02:15:55 - 02:15:56
你想喔。

02:15:56 - 02:16:00
有沒有什麼手段是，他具有暴力的靈。

02:16:00 - 02:16:00
起訴。

02:16:01 - 02:16:03
他違反被害人的意願。

02:16:03 - 02:16:06
然後他又不是強暴、脅迫、恐嚇、睡眠術。

02:16:07 - 02:16:08
有這種東西嗎？

02:16:09 - 02:16:10
好像沒有，對不對？

02:16:10 - 02:16:11
對不對，好像沒有。

02:16:11 - 02:16:17
所以採這種說法，很可能會導致一個結果就是所謂的其他會被架空，可能會這個結果。

02:16:19 - 02:16:19
好。

02:16:20 - 02:16:21
於是呢，我們來看到第二說。

02:16:22 - 02:16:27
第二說也是現在還蠻流行的一種說法，叫做低度強制手段說。

02:16:27 - 02:16:29
這一種說法會說：

02:16:29 - 02:16:35
是要行為人他製造出一個讓被害人難以求助的情境。

02:16:35 - 02:16:40
這樣的話呢，就算所謂的其他，就算是其他。

02:16:40 - 02:16:40
好。

02:16:40 - 02:16:41
舉例來說。

02:16:42 - 02:16:43
舉例來說。

02:16:44 - 02:16:50
那個以前我在做實習律師的時候，我們事務所發生過一個，我們事務所接了一個這樣的法夫案件。

02:16:51 - 02:16:52
這案件是這樣子。

02:16:53 - 02:16:58
就是有個二當時大概是24、25歲的男生。

02:16:58 - 02:17:04
這個男生在網路遊戲上面認識了一個小他十歲的女國中生。

02:17:06 - 02:17:06
那

02:17:06 - 02:17:09
兩個人認識之後呢，就互加Line跟臉書。

02:17:09 - 02:17:12
加了之後，雙方就開始聊天。

02:17:13 - 02:17:15
越聊越歪，越聊越色。

02:17:15 - 02:17:18
男生就跟女生說，你可以拍妳下面給我看。

02:17:19 - 02:17:21
女生也拍了，也讓男生看了。

02:17:21 - 02:17:23
男生看了之後啊，慾火焚身嘛。

02:17:23 - 02:17:25
當然就想跟這個女生發生性關係。

02:17:25 - 02:17:29
於是男生呢，就約女生去他家，女生也說OK。

02:17:30 - 02:17:31
約要赴約喔。

02:17:31 - 02:17:35
約定的當天，男生住在三重某個捷運站的附近。

02:17:37 - 02:17:38
男生就騎機車下去載這個女生。

02:17:39 - 02:17:44
看到女生之後啊，男生先是騙這個女生，騙說那個我是某某某的哥哥啦。

02:17:44 - 02:17:49
他本人身體不舒服呢，所以我情商來載你，女生也信，女生也上了這個男生的機車。

02:17:53 - 02:17:58
結果在回家之後，男生馬上跟女生道歉說，對不起，其實我剛剛騙了你。

02:17:58 - 02:18:00
我不是他哥哥。

02:18:00 - 02:18:01
我就是他本人。

02:18:01 - 02:18:03
我那時候在想，騙這一段的意義到底是什麼？

02:18:04 - 02:18:05
對啊，騙這一段的意義到底是什麼？

02:18:06 - 02:18:07
第一個可能啊，

02:18:07 - 02:18:11
會不會是這個男生覺得他長相抱歉，說本人的話女生就跑了。

02:18:12 - 02:18:13
呃，不無可能。

02:18:13 - 02:18:15
但我覺得第二種可能性更高，

02:18:15 - 02:18:22
就是男生可能想透過這個話術，營造出家裡有第三個人在場的假象，讓這個女生更能放心赴約。

02:18:22 - 02:18:23
我在猜可能這樣子。

02:18:23 - 02:18:24
好

02:18:24 - 02:18:25
女生去了啊

02:18:25 - 02:18:26
男生也道歉了啊

02:18:26 - 02:18:27
接著你想嘛

02:18:28 - 02:18:29
男生都看過女生的裸照了

02:18:30 - 02:18:32
那看到女生出現在他面前，當然是受不了的啊。

02:18:33 - 02:18:36
於是就開始對這個女生上下其手，要跟這個女生發生性關係。

02:18:37 - 02:18:38
當時這個女生說她沒有很想。

02:18:39 - 02:18:41
可是男生就半推半就，

02:18:42 - 02:18:45
就跟這個女生舌吻啊，脫她衣服啊等等的。

02:18:45 - 02:18:52
就在這個半推半就的情況之下，男生在半個小時之內，跟女生做了兩次，

02:18:53 - 02:18:53
都有射精，

02:18:53 - 02:18:57
而且那個男生很勇敢，他也沒有戴保險套，就做了兩次。

02:18:57 - 02:18:59
做完之後男生滿足性慾了，

02:19:40 - 02:19:43
再把女生載回捷運站。

02:19:44 - 02:19:45
然後呢,女生就回家了。

02:19:45 - 02:19:47
好,那你說這個事情後來怎麼被發現的呢?

02:19:48 - 02:19:50
當然女生也沒有去主動報案啦,

02:19:50 - 02:19:53
這個事情後來會被發現的原因是這樣子。

02:19:54 - 02:19:58
就是這個女生她其實沒有很想嘛,

02:20:00 - 02:20:02
那個在統計上超罕見。

02:20:03 - 02:20:04
真的，那種超罕見。

02:20:04 - 02:20:07
行為人跟被害人之間完全不認識。

02:20:07 - 02:20:09
那個統計上大概一兩成而已，超罕見。

02:20:10 - 02:20:13
性侵害的大眾都是在認識的人之間。

02:20:14 - 02:20:15
甚至我之前看過數據。

02:20:17 - 02:20:18
親屬間的性侵。

02:20:19 - 02:20:21
尤其常見那種祖孫之間。

02:20:21 - 02:20:23
還有堂表兄弟姊妹之間。

02:20:24 - 02:20:29
那種親屬間的性侵，大概佔了全體性侵案件的三成多。

02:20:30 - 02:20:31
比網友還要多。

02:20:31 - 02:20:32
對，真的，比網友還要多。

02:20:33 - 02:20:33
所以

02:20:34 - 02:20:39
很多女生從小可能被灌輸一個觀念，什麼網友很危險，你不要太相信他們。

02:20:39 - 02:20:42
其實統計上來說，網友好像沒那麼危險。

02:20:43 - 02:20:43
真的啊。

02:20:44 - 02:20:50
就如果下次媽媽再跟你講說網友很危險，你要反駁她，說統計上來說，親屬間的性侵更多。

02:20:51 - 02:20:53
你要我擔心網友，你不如叫我擔心阿公。

02:20:53 - 02:20:59
因為這個統計上來說，真的被阿公性侵，被什麼表哥性侵、堂哥性侵的，那個比網友還要多。

02:21:01 - 02:21:02
真的是這樣。

02:21:03 - 02:21:03
所以

02:21:04 - 02:21:08
我想啊，性侵犯大多都發生在認識的人之間。

02:21:09 - 02:21:10
你可能會說為什麼會是這樣子。

02:21:11 - 02:21:11
因為

02:21:11 - 02:21:12
你要想一件事。

02:21:13 - 02:21:13
呃

02:21:13 - 02:21:15
人會決定要去做一個犯罪。

02:21:16 - 02:21:19
雖然人的大腦可能不見得會有這個篩選關卡，但那是一種感覺啦。

02:21:21 - 02:21:24
就是這個犯罪被發洩的機率越高。

02:21:25 - 02:21:26
人當然越會選擇不要去做，可以理解吧，對不對？

02:21:27 - 02:21:29
不管有沒有讀過書都一樣嘛。

02:21:29 - 02:21:32
所以為什麼現在這個年代幾乎沒有什麼擄人勒索案。

02:21:32 - 02:21:33
擄人勒索要用車啊。

02:21:34 - 02:21:38
啊車子這種東西，現在到處都監視器，那不是馬上就被抓了，對不對？

02:21:38 - 02:21:41
所以現在這個年代很少人犯擄人勒索就是這樣。

02:21:41 - 02:21:48
那我說性侵害犯罪幾乎都發生在認識的人之間，而很少發生在陌生人之間，也是一樣的原因。

02:21:48 - 02:21:49
因為

02:21:49 - 02:21:50
陌生人間的性侵，

02:21:51 - 02:21:51
被害人

02:21:51 - 02:21:53
有很強烈的報案動機，對吧？

02:21:54 - 02:21:55
我跟他又不認識。

02:21:55 - 02:21:59
沒有必要去袒護他，或者是為了維持什麼表面的友誼之類的，沒有必要嘛。

02:22:00 - 02:22:00
所以陌生人之間的性侵，被害人報案的動機是很強烈的。

02:22:03 - 02:22:06
可是，可是這種怨世的人之間的性侵

02:22:07 - 02:22:12
被害人，不見得會願意第一時間去報案。

02:22:12 - 02:22:17
因為可能兩個人是同事，或者是職場的上下屬關係，或者是同學。

02:22:18 - 02:22:24
被害人可能會有的擔憂是，那我，我去報案的話，那不就等於跟他撕破臉，那日後還怎麼相處？

02:22:24 - 02:22:28
或者是，我跟他平常也有正常的互動，我去幫的話，法官檢察官會相信我說的嗎？

02:22:28 - 02:22:29
之類的。

02:22:29 - 02:22:33
所以，我想為什麼性侵案比較容易發生在認識的人之間。

02:22:34 - 02:22:38
因為行為人很容易覺得說，我跟他認識，他應該不會跟我撕破臉去告我吧。

02:22:39 - 02:22:40
行為人有這種想法。

02:22:40 - 02:22:43
所以性侵案件呢，經常發生在認識的人之間。

02:22:43 - 02:22:46
而且往往可能是在其中一方的住家當中。

02:22:47 - 02:22:49
這很難會有直接證據。

02:22:49 - 02:22:51
所以在這種案件當中,法院用什麼去定罪呢?

02:22:52 - 02:22:57
通常就是用,被害人,行為人跟被害人道歉的字句。

02:22:58 - 02:23:00
因為這種訊息一出來

02:23:00 - 02:23:05
法官一定會說一句話,如果你沒做,為什麼你要跟被害人道歉?

02:23:06 - 02:23:07
合理吧,對不對?

02:23:08 - 02:23:11
對啊，如果有一天路博衍傳訊息跟我說：「季中啊，你為什麼那天槓我？」

02:23:12 - 02:23:13
你覺得我會回什麼？

02:23:14 - 02:23:15
我會說對不起，我太衝動了，我會這樣回嗎？

02:23:16 - 02:23:19
不可能嘛，我一定會說：「你搞錯啊，你是不是傳錯人了？」

02:23:19 - 02:23:20
一定的對不對？

02:23:20 - 02:23:21
沒做，我小時候去跟他道歉，所以沒錯啊。

02:23:22 - 02:23:24
在食物上面來說，很多時候都是這種

02:23:25 - 02:23:26
事後的道歉語句，成為定罪的鐵證。

02:23:28 - 02:23:29
真的是這樣子。

02:23:30 - 02:23:31
所以我之前有跟同學聊過，我也聽過一個同學跟我講一件有趣的事。

02:23:36 - 02:23:38
這個學生，他是說他朋友啦。

02:23:39 - 02:23:40
他說不是他啦。

02:23:40 - 02:23:41
我持保留態度。

02:23:41 - 02:23:43
心裡想說你朋友就是你吧。

02:23:44 - 02:23:47
他說他的朋友，很喜歡去約砲。

02:23:47 - 02:23:49
他說他的朋友，每次約完炮之後呢，

02:23:50 - 02:23:53
一定會在旅館的電梯擁抱這個女生。

02:23:54 - 02:23:57
然後約完炮之後，都會跟那個女生一起去吃一頓大餐。

02:23:58 - 02:23:59
為什麼要這麼做？

02:24:00 - 02:24:00
當然。

02:24:00 - 02:24:03
他這個人的朋友,當然也會考慮到一件事,那這樣的話炮友暈船怎麼辦

02:24:05 - 02:24:07
但他的朋友也是讀法律的

02:24:07 - 02:24:15
他的朋友更在意的點是,因為如果有在電梯裡面擁抱,事後又一起去吃大餐的話,這樣比較不容易被誣告性侵

02:24:16 - 02:24:22
因為食物很容易會想說,那你們是網友,你們又不認識,你真的被性侵的話,你還跟他擁抱,跟他去吃大餐幹什麼,很容易會有

02:24:24 - 02:24:27
這樣想法,所以他跟我說他朋友都會這樣子去做

02:24:27 - 02:24:29
我想也還蠻聰明的啦

02:24:29 - 02:24:32
當然是不是他本人,我不知道,他就說是他的朋友

02:24:32 - 02:24:33
這些學生跟我說的

02:24:33 - 02:24:36
好,所以當時那個案件呢,就是因為這個因素

02:24:37 - 02:24:41
後來法院就認為說確實有這個性犯罪的情事發生

02:24:42 - 02:24:48
那當時的法院採的見解,確實也就是這種低度強制手段的想法

02:24:48 - 02:24:57
所以你看哦,剛剛我講的那個案例,是不是剛好就是低度強制說,低度強制手段說,他所要處理的典型案例

02:24:58 - 02:24:58
沒有錯,對不對

02:24:59 - 02:25:04
確實是為人在哪裡,在他家嘛,製造的一個讓被害人無助的處境

02:25:04 - 02:25:07
你想你是女生,在男生家遇到這種事,你求助有什麼用

02:25:08 - 02:25:09
在場沒有第三人，對不對

02:25:09 - 02:25:12
所以這個案例呢，照低度強制手段說的話

02:25:13 - 02:25:18
確實可以認為是本罪的其他違反意願方法，確實是這樣子

02:25:18 - 02:25:19
好

02:25:20 - 02:25:22
這個是低度教育手段說的說法

02:25:23 - 02:25:25
我還記得那一個案件

02:25:25 - 02:25:27
雖然是隔快十年了,但我印象很深刻

02:25:28 - 02:25:32
這個被告最後被判處的刑度,我印象超深

02:25:33 - 02:25:34
強制性交既遂

02:25:35 - 02:25:37
刑度是有期徒刑兩年

02:25:37 - 02:25:38
有期徒刑兩年，緩刑四年

02:25:41 - 02:25:41
你說

02:25:42 - 02:25:44
強制性交既遂不是三年起跳嗎

02:25:44 - 02:25:46
為什麼只判有期徒刑兩年呢

02:25:47 - 02:25:49
原因是啊，在審判當中

02:25:49 - 02:25:58
被害人拿了20萬去跟被害人,請為人的,拿到20萬,去跟被害人的媽媽達成和解

02:25:59 - 02:25:59
那和解

02:26:00 - 02:26:02
之後啊,就把這個和解書遞解法院。

02:26:02 - 02:26:05
法院也考量到這個被害人沒有其他的前科,所以就給這個被害人用五九去減。

02:26:08 - 02:26:11
五九減完之後,再判他緩刑。

02:26:11 - 02:26:13
這個在實務上其實很常見。

02:26:14 - 02:26:20
很多性侵的觸犯，在有跟被害人和解的情況之下，法院都會用五九去減，然後給被告緩刑的機會。

02:26:21 - 02:26:23
所以以前我在學的時代，我想說五九應該很難用吧。

02:26:23 - 02:26:24
後來發現沒有。

02:26:24 - 02:26:29
五九在實務上，對於這種有和解的觸犯，其實還蠻容易用的，我就遇過還蠻多件的。

02:26:31 - 02:26:34
所以呢,這件,後來就是緩刑收場。

02:26:35 - 02:26:38
那當然被害人也沒有再上訴嘛,所以這件一審就確定了。

02:26:39 - 02:26:42
我還記得當初一審這個案子出來之後,因為有緩刑嘛。

02:26:44 - 02:26:47
那所以當時老闆就有跟被告說,所以緩刑四年。

02:26:48 - 02:26:50
這個時間有點長喔。

02:26:50 - 02:26:54
緩刑期間，你不可以再去做一些違法的事喔。

02:26:55 - 02:26:56
所以當時老闆就講了一些常見的事。

02:26:57 - 02:26:59
比如說打架啊、酒後駕車啊、肇事逃逸之類的。

02:27:00 - 02:27:01
就說你不能再做這些事。

02:27:02 - 02:27:03
老闆也提醒這個被告。

02:27:03 - 02:27:05
你不要再碰未成年了。

02:27:05 - 02:27:07
你也不要再去違反人家的意願了。

02:27:08 - 02:27:09
當時老闆講了一句話，我印象超深刻。

02:27:10 - 02:27:11
老闆跟這個被告說，你花20幾萬和解。

02:27:14 - 02:27:16
20幾萬是你半年以上的薪水。

02:27:17 - 02:27:20
同樣的錢,你拿去酒店玩,你可以去多少次。

02:27:21 - 02:27:24
你為什麼為了打這一炮,你要花20幾萬,一點都不划算。

02:27:24 - 02:27:25
老闆跟被告這麼說。

02:27:26 - 02:27:27
我覺得老闆講的話非常有道理。

02:27:28 - 02:27:29
真的啊。

02:27:29 - 02:27:30
我一直想。

02:27:30 - 02:27:31
一件事情。

02:27:31 - 02:27:32
就是跟什麼人要講什麼話。

02:27:33 - 02:27:33
呃

02:27:35 - 02:27:36
合邏輯的話不見得有說服力。

02:27:37 - 02:27:39
有說服力的話也不見得真的合理。

02:27:39 - 02:27:39
真的啦。

02:27:40 - 02:27:41
你要想啊。

02:27:42 - 02:27:42
你跟這種人講說

02:27:43 - 02:27:45
你要尊重兒少的性自主。

02:27:45 - 02:27:46
他哪聽得進去。

02:27:47 - 02:27:49
他有這種觀念，他當初就不會這樣做了，對不對。

02:27:50 - 02:27:52
所以要跟他怎麼去說服呢，訴諸利害關係。

02:27:54 - 02:27:57
20幾萬可能是你半年以上的薪水。

02:27:57 - 02:28:00
你為了打這一炮，你花20幾萬一點都不划算。

02:28:00 - 02:28:00
划算。

02:28:01 - 02:28:02
後來我有去查他們在犯

02:28:02 - 02:28:02
沒有，

02:28:03 - 02:28:04
老闆講的話他有聽進去，

02:28:04 - 02:28:05
他真的沒有再犯。

02:28:05 - 02:28:06
所以講這個話很有用。

02:28:06 - 02:28:08
真的啦，就跟什麼人要講什麼話。

02:28:08 - 02:28:11
就像這個要講可以講很多，

02:28:11 - 02:28:14
像我之前有學生在訴訟輔導科這邊工作。

02:28:15 - 02:28:18
他就遇到有那種疑似精神異常的人說要提告。

02:28:18 - 02:28:19
說告什麼呢?

02:28:20 - 02:28:22
他就說好像有這個外星人在跟蹤他,

02:28:22 - 02:28:23
他要提告。

02:28:24 - 02:28:27
然後這個人還很嚴肅地問我這個學生說,

02:28:27 - 02:28:27
那,

02:28:28 - 02:28:32
我現在來法院，飛碟會不會等一下就降落，外星人來把我抓走。

02:28:33 - 02:28:34
而我這個學生的說法也很有趣，

02:28:34 - 02:28:35
他也很聰明，

02:28:35 - 02:28:36
他說，你不用擔心，

02:28:37 - 02:28:43
因為我們法院的頂樓啊，有一些水塔，有一些天線之類的東西。

02:28:43 - 02:28:45
它並不是一個平整的平臺，飛碟沒辦法降落。

02:28:45 - 02:28:46
對方就安心了。

02:28:47 - 02:28:48
你說我選的是不是也還蠻厲害的。

02:28:49 - 02:28:53
就這種有問題的人，你要去否定他的信念，就是跟他吵架，沒完沒了。

02:28:53 - 02:28:56
你不如就暫時接受他的信念，跟他說飛碟不會來。

02:28:56 - 02:28:57
他就安心了,

02:28:57 - 02:29:00
對不對,所以這個說服的技巧,很重要。

02:29:01 - 02:29:04
好,所以這個是我們講,低度強制說。

02:29:04 - 02:29:06
再來第三說,有效同意說。

02:29:07 - 02:29:10
第三說是目前食物主流的說法,

02:29:10 - 02:29:11
有效同意說。

02:29:12 - 02:29:13
這一說，他講，

02:29:15 - 02:29:19
性行為必須要得到完整的同意。

02:29:20 - 02:29:23
這樣子呢，才可以成立。

02:29:24 - 02:29:27
才可以，才可以否定犯強制罪的成立啦。

02:29:27 - 02:29:32
反過來說，只要這個性行為沒有得到被害人正面的同意的話，

02:29:32 - 02:29:35
他就算是違反意願。

02:29:35 - 02:29:38
所以這個是目前食物還蠻主流的一種說法，

02:29:38 - 02:29:40
叫做有效同意說。

02:29:42 - 02:29:45
我們註釋52這邊有放。

02:29:45 - 02:29:46
我沒有講一件事，

02:29:47 - 02:29:50
這個問題也是我最近這個課堂報告想要去處理的一個問題啦，

02:29:50 - 02:29:52
因為我覺得這個東西還蠻有討論空間的。

02:29:53 - 02:29:58
就是，世界各國性犯罪的立法，其實有兩大不同的立法模式。

02:29:59 - 02:30:00
第一種，來看。

02:30:00 - 02:30:03
兩種模式，第一種是隻有同意才可以。

02:30:03 - 02:30:06
第二種是隻有拒絕才不行。

02:30:07 - 02:30:09
你看我們的性犯罪其實是哪一種？

02:30:10 - 02:30:13
是後者，只有拒絕才不行，對不對？

02:30:14 - 02:30:15
可是目前的食物的做法，

02:30:16 - 02:30:20
卻是把我們的條文理解成是，只有同意才可以。

02:30:20 - 02:30:22
食物是採這樣的理解。

02:30:22 - 02:30:29
所以這樣的理解，就會被批評說，你在沒有修法的前提之下，你就去扭曲我們法條的文義。

02:30:31 - 02:30:32
沒有獲得被害人的同意，

02:30:33 - 02:30:35
跟我們違反了他的意願。

02:30:36 - 02:30:37
這是兩件不同的事喔。

02:30:38 - 02:30:40
所以這一種有效同意說，

02:30:41 - 02:30:45
有可能會形成的批評就是，他扭曲了法條的文義。

02:30:46 - 02:30:48
條文是說未獲同意，

02:30:48 - 02:30:51
而你把這個未獲同意理解成是，

02:30:51 - 02:30:53
條文的用語是違反意願,

02:30:53 - 02:30:55
而你把這個違反意願理解成是未獲同意,

02:30:56 - 02:30:58
這可能會抵觸法條的文義,

02:30:58 - 02:30:59
會有這個問題。

02:31:40 - 02:31:41
那當然我也必須要說了,

02:31:42 - 02:31:47
這兩種模式，只有同意才可以，跟只有拒絕才不行。

02:31:48 - 02:31:49
其實前者，

02:31:49 - 02:31:51
這個又叫做積極同意模式。

02:31:52 - 02:31:57
前者這一種只有同意才可以的立法，其實是比較能完整[redacted] 保障性自主。

02:31:57 - 02:31:59
這也是世界各國的趨勢。

02:31:59 - 02:32:00
像日

02:32:00 - 02:32:01
可是你看性犯罪有

02:32:01 - 02:32:06
性犯罪,如果你在立法上依然採這種只有拒絕才不行的話

02:32:06 - 02:32:11
那是不是我們法律的保護密度,性犯罪,性自主還不如財產

02:32:12 - 02:32:14
財產是隻有同意才可以嗎

02:32:15 - 02:32:17
可是性自主卻是隻有拒絕才行

02:32:17 - 02:32:18
這是什麼世界啊

02:32:18 - 02:32:23
就財產的保護密度竟然高於性自主，性自主的保護密度竟然低於財產

02:32:23 - 02:32:24
很怪，對不對

02:32:24 - 02:32:32
可是說來說去啦，學者普遍也會說，你要採取前面這種模式不是不行

02:32:32 - 02:32:32
你要修法

02:32:32 - 02:32:36
你在沒有修法的情況之下，你就把違反意願解釋成沒有經過同意

02:32:37 - 02:32:39
這可能會有所刑法上的問題

02:32:39 - 02:32:41
知道嗎，所以這個第三說，雖然是目前食物的主流

02:32:42 - 02:32:46
但是呢，它存在一個罪刑法定問題存在

02:32:46 - 02:32:51
好，最後第四說，叫做利用既存強制狀態說

02:33:40 - 02:33:44
好，這個利用既存強制狀態說呢

02:33:44 - 02:33:51
它的想法，這是蔡老師所提出的，那前年的律師考試也有考到這個學說

02:33:51 - 02:33:53
這個想法的立場是這樣啦

02:33:53 - 02:33:56
什麼叫做利用既存的強制狀態

02:33:56 - 02:33:57
他認為是這樣子

02:34:00 - 02:34:02
臨時起意襲胸的行為，

02:34:02 - 02:34:03
我們怎麼論罪？

02:34:04 - 02:34:04
對啊，

02:34:04 - 02:34:05
這個行為我們怎麼論罪？

02:34:07 - 02:34:08
如果照傳統見解，

02:34:08 - 02:34:10
有沒有辦法論強制猥褻？

02:34:11 - 02:34:12
一定沒辦法。

02:34:12 - 02:34:12
為什麼？

02:34:13 - 02:34:14
因為傳統學說的說，

02:34:14 - 02:34:16
本罪是雙行為犯。

02:34:16 - 02:34:19
強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他方法，

02:34:19 - 02:34:20
違反被害人意願。

02:34:20 - 02:34:23
傳統上認為說這一條罪是雙行為犯。

02:34:23 - 02:34:26
那麼這一個超商結帳的案例當中，

02:34:27 - 02:34:30
行為人他確實做了第一個脅迫的行為沒有錯,

02:34:30 - 02:34:33
可是雙行為犯的故意是不是要跟行為同時存在?

02:34:33 - 02:34:36
是不是要行為人在脅迫的時候就有劫色的意思,

02:34:36 - 02:34:37
瞭解吧?

02:34:37 - 02:34:38
可是這個案例,

02:34:38 - 02:34:40
行為人在做脅迫的時候,

02:34:40 - 02:34:42
他只有想劫財欸。

02:34:42 - 02:34:44
他沒有想劫色欸。

02:34:44 - 02:34:45
那是不是等於變成一個事後故意?

02:34:46 - 02:34:46
對啊,

02:34:46 - 02:34:47
沒有錯啊,

02:34:47 - 02:34:48
所以這個案例如果照傳統見解,

02:34:48 - 02:34:50
根本論不了強制猥褻。

02:34:52 - 02:34:53
那可以論趁機猥褻嗎?

02:34:55 - 02:34:56
225條你看我就知道,

02:34:56 - 02:34:57
也不行,

02:34:57 - 02:34:57
為什麼?

02:34:58 - 02:34:59
因為225條講說要利用被害人精神、

02:35:01 - 02:35:01
身體障礙、

02:35:02 - 02:35:03
心智缺陷、

02:35:03 - 02:35:05
或其他類似的情形,

02:35:05 - 02:35:07
不能或不知抗拒。

02:35:08 - 02:35:09
這一題被害人有沒有處於這種狀態？

02:35:09 - 02:35:10
沒有欸,

02:35:10 - 02:35:11
單純心理壓力欸。

02:35:11 - 02:35:11
也不算。

02:35:11 - 02:35:12
對不對？

02:35:12 - 02:35:13
所以這樣的案例，

02:35:13 - 02:35:14
如果你採取傳統見解，

02:35:15 - 02:35:16
根本無法可論。

02:35:17 - 02:35:18
224不能論,

02:35:18 - 02:35:19
因為不符合雙行為犯的結構。

02:35:20 - 02:35:21
221,

02:35:21 - 02:35:22
225也不能論,

02:35:22 - 02:35:25
因為不符合條文所例示的那些情狀。

02:35:25 - 02:35:28
所以在蔡聖偉老師才會提出這樣的說法，

02:35:28 - 02:35:29
就認為說呢，

02:35:30 - 02:35:32
我們這裡所謂的其他違反醫院，

02:35:32 - 02:35:33
指的是呢，

02:35:33 - 02:35:36
利用既存的強制狀態。

02:35:36 - 02:35:37
也就是兩種情況

02:35:37 - 02:35:38
來，第一個

02:35:38 - 02:35:40
既有的心理強制狀態。

02:35:41 - 02:35:41
你看這邊指什麼呢？

02:35:42 - 02:35:45
被害人處於一個無助的情狀之下

02:35:45 - 02:35:48
被害人認為如果自己不配合行為人的性行為要求，

02:35:48 - 02:35:51
就會招致生命或身體上面的危險。

02:35:51 - 02:35:54
這個叫做既存的心理強制狀態。

02:35:54 - 02:35:56
那不就是我們剛剛講的這個超商結色案嗎？

02:35:57 - 02:35:57
對不對？

02:35:57 - 02:35:59
這個案例就是一個非常典型的狀況。

02:35:59 - 02:35:59
所以這個案例...

02:36:00 - 02:36:00
如果我們採取繼存強制狀態說的話，

02:36:03 - 02:36:08
就可以認為說呢，行為人確實是我們條文所稱的其他違反意願。

02:36:09 - 02:36:10
好。

02:36:11 - 02:36:15
再來第二種情況，叫做利用既存的物理強制狀態。

02:36:15 - 02:36:17
這個案例我常常這樣舉。

02:36:17 - 02:36:20
假設我有一天騎Ubike在路上。

02:36:22 - 02:36:26
像我最近好幾次從補習班下課，我都騎Ubike回家，

02:36:26 - 02:36:26
真的。

02:36:27 - 02:36:30
我從這邊就走開封街，接環河南路。

02:36:30 - 02:36:30
然後

02:36:30 - 02:36:34
環河南路到那個，那邊有一個缺口可以進河堤。

02:36:34 - 02:36:37
那個，那個是哪裡啊，長沙街貴陽街那邊，那邊有一個缺口可以進河堤。

02:36:38 - 02:36:38
騎回我家。

02:36:38 - 02:36:39
騎一個小時，

02:36:39 - 02:36:40
運動量非常夠，

02:36:41 - 02:36:42
真的騎一個小時啊，

02:36:42 - 02:36:43
快18公里，蠻遠的哈。

02:36:44 - 02:36:47
還有同學不相信，我還秀運動紀錄給他看。

02:36:47 - 02:36:48
我是真的，我真的騎小車回去。

02:36:48 - 02:36:50
今天是沒有了，今天小累一點。

02:36:50 - 02:36:51
沒有要騎，前幾個禮拜，

02:36:51 - 02:36:53
我真的都這樣回去。

02:36:54 - 02:36:54
那你想啊，

02:36:55 - 02:36:59
如果我騎著Ubike，才在開封街那邊的時候，

02:36:59 - 02:37:01
我就不小心自摔倒在地上。

02:37:01 - 02:37:05
那我倒在地上的時候，我的神智雖然清晰，但我的腿骨折了。

02:37:06 - 02:37:07
我完全起不來，

02:37:07 - 02:37:09
我處於這樣的無助狀態。

02:37:09 - 02:37:10
這時候啊，陸伯言來了。

02:37:11 - 02:37:14
陸伯言看到我之後啊，他來關心我了，學長學長你怎麼辦，要不要我幫忙？

02:37:15 - 02:37:17
結果陸伯言一邊關心我的時候，

02:37:17 - 02:37:19
一邊伸手摸我的下面，

02:37:19 - 02:37:20
他摸我的鳥。

02:37:20 - 02:37:22
我就跟陸伯言說你不要再摸了，我很痛，你不要再摸了。

02:37:23 - 02:37:26
結果陸伯言呢，一邊假裝關心我，一邊伸手摸我的鳥。

02:37:27 - 02:37:29
這樣的話陸伯言怎麼論罪？

02:37:29 - 02:37:31
他可不可以論強制猥褻？

02:37:31 - 02:37:34
一樣的問題，照傳統見解不行，對不對？

02:37:34 - 02:37:37
因為那個我處於那個狀態不是陸伯言造成的啊。

02:37:37 - 02:37:38
對啊，不行啊。

02:37:38 - 02:37:43
可是如果照這個新進的機制狀態說呢，可不可以？

02:37:44 - 02:37:44
可以。

02:37:45 - 02:37:46
好，如果照這個做法的話呢。

02:37:47 - 02:37:51
陸伯言就可以成立強制猥褻罪。

02:37:51 - 02:37:55
他確實利用我既存的什麼狀態，物理強制狀態，

02:37:55 - 02:37:56
知道嗎？

02:37:56 - 02:37:56
確實可以喔。

02:37:56 - 02:37:59
否則如果你照傳統解讀，

02:37:59 - 02:38:00
這種案例，

02:38:00 - 02:38:00
杜博彥只能論什麼罪？

02:38:02 - 02:38:07
他只能論那個趁機猥褻，利用我身體障礙而不能抗拒，只能論趁機猥褻，所以有學者認為說呢，採這個「氣存強制狀態」說，確實啊，更可以填補法律漏洞，也更能夠有效保護被害人的性自主，有這樣的說法。

02:38:18 - 02:38:25
好，那當然下面註是有提到一點，就是說，那採這個說法，會不會有架空225條的疑慮？

02:38:26 - 02:38:27
答案是，不會，為什麼？

02:38:28 - 02:38:31
因為蔡聖偉老師在文章裡面有提到一件事。

02:38:31 - 02:38:35
他說呢。

02:38:35 - 02:38:37
他講，違反意願，

02:38:37 - 02:38:40
被害人對行為人的性要求

02:38:40 - 02:38:45
有所認知，並且也形成了反對意思，

02:38:45 - 02:38:46
作為前提。

02:38:47 - 02:38:48
這樣的話才叫做違反意願。

02:38:49 - 02:38:52
所以我剛剛講的這個車禍案件。

02:38:52 - 02:38:58
我為什麼會特別強調說，我雖然倒地骨折，但我的意識很清晰。

02:38:59 - 02:39:01
因為這樣才能符合違反意願的要件，知道嗎？

02:39:02 - 02:39:03
反過來說。

02:39:03 - 02:39:08
如果我倒地骨折，而我的意識已經模糊了。

02:39:09 - 02:39:12
根本就昏過去了，杜博彥趁這個機會來摸我的鳥。

02:39:13 - 02:39:15
這樣的話，他會是違反意願嗎？

02:39:16 - 02:39:17
不會喔。

02:39:17 - 02:39:19
這種情況他只能論趁機喔，知道吧？

02:39:20 - 02:39:22
所以這邊我本來看到後面一個表格。

02:39:27 - 02:39:30
來347頁的上面。

02:39:30 - 02:39:31
我本來對照這個表格。

02:39:35 - 02:39:36
免得同學誤會。

02:39:36 - 02:39:39
因為很多人會以為說這個說法是不是要架空2.5。

02:39:39 - 02:39:40
沒有,沒有這個意思,那我們看喔。

02:39:41 - 02:39:43
被害人無從表意。

02:39:44 - 02:39:47
如果是行為人基於性行為意思所造成的。

02:39:47 - 02:39:49
那我們不管被害人在當下有沒有表示反對。

02:39:50 - 02:39:52
這都是強制猥褻。

02:39:53 - 02:39:54
再來，被害人無從表意。

02:39:55 - 02:39:59
並不是行為人基於性行為的意思所造成的，那這個時候我不會認為。

02:40:00 - 02:40:00
區分

02:40:00 - 02:40:03
看被害人在當下有沒有表達反對的意思。

02:40:03 - 02:40:06
如果有明示或默示表達反對意思的話,

02:40:07 - 02:40:09
新近的看法就是蔡聖偉老師的看法,

02:40:09 - 02:40:11
認為可以論強拒。

02:40:12 - 02:40:12
那反過來，

02:40:12 - 02:40:14
如果被害人沒有做任何的表示呢？

02:40:15 - 02:40:16
這種情況沒有疑問，

02:40:16 - 02:40:18
他絕對是趁機，

02:40:18 - 02:40:19
知道嗎？

02:40:19 - 02:40:20
他絕對是趁機喔。

02:40:20 - 02:40:23
所以這種說法不會把這個25架空,

02:40:23 - 02:40:24
不會喔。

02:40:24 - 02:40:28
他只是把右上角的這個類型從趁機拉到強據,

02:40:28 - 02:40:30
他並不會把25條架空,

02:40:30 - 02:40:31
不會有這樣的疑慮。

02:40:31 - 02:40:32
好,

02:40:32 - 02:40:33
所以關於什麼叫做其他的違反醫院呢,

02:40:33 - 02:40:35
這個東西我們就看到這邊。

02:40:36 - 02:40:37
接下來還有一個很重要的問題,

02:40:37 - 02:40:38
就是啊,

02:40:39 - 02:40:40
詐術下的同意,

02:40:40 - 02:40:41
算不算有效,

02:40:42 - 02:40:43
這個東西也很重要,

02:40:43 - 02:40:44
這也是近年來考試的重點所在

02:40:45 - 02:40:46
但我們時間也差不多了，

02:40:46 - 02:40:46
所以這個東西呢，

02:40:46 - 02:40:48
我們就下個禮拜再說了。

02:40:48 - 02:40:48
好，

02:40:48 - 02:40:49
那我們今天就上到這邊吧。